[صفحة الموقع : الصفحة الرئيسية]

محامٍ بالمحمدية منذ 1992

أكثر من 32 سنة من الممارسة المهنية في قضايا التحفيظ العقاري، والعقار الفلاحي، وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، وتصفية التركات، والمنازعات الجبائية والإدارية بالمغرب.

خبرة قانونية وقضائية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود

يقدم الأستاذ عبد الرزاق الرويسي المشورة القانونية والمؤازرة القضائية للأفراد والشركات والمستغلين الفلاحيين بمنهج تحليلي صارم يراعي خصوصية القواعد الموضوعية والإجرائية لكل ملف.

فريق متكامل يعمل تحت إشرافه المباشر

يضم المكتب نخبة من المحامين المتعاونين والمساعدين القانونيين المقيدين بهيئة المحامين بالدار البيضاء. وتُعالج كافة القضايا تحت الإشراف والتوجيه المباشر للأستاذ عبد الرزاق الرويسي.

مجالات ممارسة المكتب واختصاصاته

الاستشارة القانونية، التفاوض، الوساطة الاتفاقية، التحكيم، والتمثيل والترافع أمام مختلف المحاكم المغربية.

- **القانون العقاري ومساطر التحفيظ** : متابعة مطالب التحفيظ، تأسيس الرسوم العقارية، تقييد التصرفات والتشطيبات، دعاوى القسمة وإنهاء الشياع، وحل النزاعات العقارية المعقدة.
- **تصفية التركات وقسمة المواريث** : حصر متروك الهالك، إعداد القسمة الرضائية والقضائية، إنهاء حالة الشياع، وحل النزاعات بين الورثة حول الأصول والعقارات الموروثة.
- **العقار الفلاحي وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي** : رسوم الملكية العدلية (أراضي الملك)، قضايا ومنازعات أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي (حال حياة المستفيدين وبعد وفاتهم)، ونزع الملكية للمنفعة العامة.
- **القانون الضريبي والمنازعات الجبائية** : مؤازرة الملزمين أثناء المراقبة الضريبية، الرد على رسائل التصحيح، الترافع أمام اللجان الضريبية، ومقاضاة الإدارة أمام المحاكم الإدارية.
- **القانون الإداري والمنازعات العمومية** : دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة، دعاوى التعويض والمسؤولية الإدارية للدولة والجماعات الترابية، ومباشرة التظلمات الاستعطافية والرئاسية.

مكتب محاماة بالمحمدية يباشر القضايا في مختلف محاكم المملكة

يترافع المكتب ويباشر الإجراءات القضائية خصوصاً في الدار البيضاء، والرباط، وبنسليمان، وفاس، ومراكش، وطنجة، والقنيطرة، ومختلف الدوائر القضائية بالمغرب.

تواصلوا مع المكتب بشأن قضيتكم

تفضلوا بعرض عناصر ملفكم بإيجاز عبر الهاتف أو واتساب لترتيب موعد استشارة قانونية بمقر المكتب.

[صفحة الموقع : الاتصال بالمكتب وحجز موعد]

الاتصال بمكتب المحاماة بالمحمدية

يمكنكم عرض عناصر قضيتكم بإيجاز وحجز موعد للاستشارة مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء ممارس منذ سنة 1992 ومقبول لدى محكمة النقض.

البريد الإلكتروني المباشر : errouissi.abderazzak@gmail.com

العنوان : 127 شارع فلسطين، الطابق الأول، فوق مقهى مونتريال، المحمدية 28830

أوقات العمل : من الاثنين إلى السبت، من 09:00 إلى 19:30

الولوج : موقف سيارات بالمكان وولوج ميسر لذوي الحركية المحدودة

نطاق الترافع : المحمدية، الدار البيضاء، الرباط، وكافة الدوائر القضائية ومحاكم المملكة

إعداد ملف الاستشارة القانونية الأولى

يُرجى إعداد عناصر الملف مسبقاً لتمكين المكتب من دراسة الوقائع بدقة، وتحديد درجات الاستعجال والإجراءات التحفظية اللازمة.

- **عرض التسلسل الزمني للوقائع** : بيان تواريخ النزاع بدقة، أسماء وصفات الأطراف المعنية، والمطالب أو الأهداف القانونية المنشودة.
- **حصر الوثائق والمستندات الثبوتية** : شهادات الملكية العقارية، عقود التفويت والصلح، الرسوم العدلية، الأحكام والقرارات القضائية، والمراسلات الرسمية ذات الصلة.
- **بيان الآجال القانونية والإجراءات الجارية** : الإشارة فوراً إلى أي استدعاء لجلسة، تبليغ إنذار، إشعار ضريبي، أو أجل قانوني وشيك لتفادي سقوط الحقوق أو فوات مواعيد الطعن.

مقر المكتب في قلب المحمدية

يقع مقر المكتب بشارع فلسطين، الطابق الأول (فوق مقهى مونتريال)، بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه من المحمدية ومحور الدار البيضاء–الرباط، مع توفر مرآب للسيارات.

الأسئلة الشائعة حول الاستشارة وحجز المواعيد

كيف يتم حجز موعد استشارة لدى المكتب؟

يمكنكم الاتصال مباشرة بالرقم 05 23 28 32 58 أو المراسلة عبر واتساب، مع بيان موضوع النزاع وأي آجال قانونية وشيكة لتحديد موعد ملائم لدراسة الملف.

ما الوثائق والمستندات الواجب إحضارها للاستشارة الأولى؟

يتعين إحضار أصول أو نسخ من الرسوم والعقود الرسمية أو العرفية، الشواهد العقارية، القرارات أو الأحكام القضائية، وكافة المراسلات والإنذارات المتعلقة بالنزاع لتشخيص الموقف بدقة.

هل يمارس المكتب ويترافع أمام محاكم الدار البيضاء وباقي المدن؟

نعم. يقع مقر المكتب بالمحمدية التابعة ترابياً لهيئة المحامين بالدار البيضاء، ويمارس مهام النيابة والترافع أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية والإدارية بالدار البيضاء، الرباط، ومحكمة النقض وكافة محاكم المملكة.

كيف يتم تحديد الأتعاب القانونية ومصاريف الدعوى؟

تُحدد الأتعاب بالاتفاق وفقاً لأحكام القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، بناءً على طبيعة النزاع، تعقيد الإجراءات، الجهد المستغرق، والمصالح المتنازع عليها، بكل شفافية ووضوح.

هل مقر المكتب مهيأ وميسر لذوي الحركية المحدودة؟

نعم، مدخل العمارة مهيأ وميسر، مع توفر أماكن لركن السيارات بمحيط المقر. ويُفضل إشعار المكتب مسبقاً لتيسير الاستقبال على أفضل وجه.

[صفحة الاختصاص 1 من 5 : محامٍ في قضايا العقار والتحفيظ العقاري بالمحمدية والدار البيضاء]

محامٍ في قضايا العقار والتحفيظ العقاري بالمحمدية والدار البيضاء

يؤازر الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الخواص والشركات والفاعلين العقاريين في المعاملات العقارية، مساطر التحفيظ، ودعاوى النزاع العقاري بالمغرب.

تمثل الأصول العقارية عماد الذمة المالية ومحور الاستثمارات الكبرى. لذا يتولى المكتب الفحص الدقيق للشواهد العقارية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وكافة التقييدات والارتفاقات والرهون الرسمية والتقييدات الاحتياطية قبل إبرام أي تفويت أو التزام عقاري.

عند نشوب نزاع، يرسم المكتب الاستراتيجية الإجرائية الفعالة: مساطر التقييد الاحتياطي التحفظية (الفصلان 85 و86 من ظهير التحفيظ العقاري)، مفاوضات الصلح، مساطر الخبرة القضائية الطبوغرافية، أو إقامة دعاوى الاستحقاق وبطلان التصرفات أمام المحاكم المختصة.

في المجال القروي، تُعد التفرقة بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ (الخاضع للملكية العدلية وقواعد الحيازة المكسبة بالاستحقاق) حاسمة في الإثبات؛ حيث يُخضع المكتب رسوم الملكية القديمة والتصاميم الهندسية لتدقيق صارم، لا سيما في دعاوى التحديد ومنازعات الترامي ببنسليمان والشاوية وسائر مناطق المملكة.

صيانة الحقوق العقارية وتأمين المعاملات والتقاضي

تنطلق مؤازرة المكتب من تشخيص قانوني وميداني للرسوم والوثائق لتحديد المسطرة القضائية الفعالة والموازنة بين التكاليف والمصالح المرجوة.

- **التحفيظ العقاري والمساطر لدى المحافظة العقارية** : فحص شواهد الملكية، الرهون الرسمية، الحجوزات والارتفاقات، ومباشرة مطالب التحفيظ، ومساطر التعرض والتقييدات الاحتياطية وإلغائها وتصحيح القيود.
- **عقود البيع والوعد بالبيع ونقل الملكية** : تدقيق عقود البيع التوثيقية والعدلية والمحررة من طرف المحامي المقبول لدى محكمة النقض (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية)، ودعاوى إتمام البيع والفسخ واسترجاع العربون.
- **المنازعات العقارية ودعاوى الاستحقاق** : مباشرة دعاوى الاستحقاق العقاري، استرداد الحيازة، رفع التعدي والترامي، إزالة المنشآت وتعيين الحدود طبوغرافياً.
- **الأكرية المدنية والتجارية والمهنية** : تطبيق مقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات التجارية والحرفية والصناعية والقانون 67.12 للأكرية السكنية والمهنية، ودعاوى الإفراغ واستيفاء الوجيبة الكرائية والتعويض عن إنهاء الكراء.
- **قسمة العقارات المشاعة وتصفية التركات** : تصفية الشياع رضاءً أو قضاءً بمقتضى مدونة الحقوق العينية، ممارسة حق الشفعة (الفصل 304 وما بعده)، وقسمة التركات العقارية تجنباً للجمود أو البيع بالمزاد بأبخس الأثمان.
- **تدقيق الملكية العدلية ومنازعات الحدود القروية** : فحص ومطابقة رسوم الملكية (الملكية العدلية) وعقود الاستمرار، ودراسة شروط الحيازة والتقادم المكسب وتحديد معالم العقار في النزاعات الفلاحية والقروية.

مراحل المعالجة الإجرائية من التشخيص إلى صدور الحكم وتنفيذه

لا نقدم وعوداً جزافية بالنتائج، بل نلتزم بأعلى معايير الدقة والصرامة الإجرائية وتنوير الموكل بكافة احتمالات الدعوى ومخاطرها.

1. **التدقيق الوثائقي والميداني** : فحص الرسوم العقارية والعدلية، التصاميم الهندسية، الإنذارات والمراسلات، وحصر التسلسل الزمني للوقائع.
2. **التكييف القانوني وتحديد المسطرة** : تحديد طبيعة الدعوى (عينية، شخصية عقارية، أو تحفظية)، التدقيق في الاختصاص النوعي والمحلي ومراعاة الآجال القانونية المسقطة.
3. **مباشرة الترافع والصلح والتنفيذ** : صياغة المذكرات والمقالات الافتتاحية بدقة، حضور جلسات البحث والخبرات الميدانية، ومتابعة تنفيذ الأحكام العقارية عبر مؤسسة كتابة الضبط.

أسئلة شائعة في القانون العقاري والمنازعات الفلاحية

هذه التوضيحات تقدم خطوطاً إرشادية عامة، وتظل دراسة وثائق الملكية والظروف الواقعية لكل نازلة ضرورية لتشخيص الموقف القانوني بدقة.

كيف يتم التحقق من سلامة الوضعية القانونية للرسم العقاري بالمغرب؟

يتعين سحب شهادة ملكية عقارية حديثة وتصميم عقاري من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتأكد من خلو الرسم من أي تقييد احتياطي، رهن رسمي، حجز تحفظي، أو ارتفاق يحد من التصرف، ومطابقة البيانات الطبوغرافية مع واقع العقار على الأرض.

ما الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب نزاع حول ملكية عقار أو ترامٍ عليه؟

يتعين جمع سندات الملكية فوراً، وإنجاز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي لإثبات واقعة الاعتداء على الحيازة، ومباشرة مسطرة الأمر القضائي بإجراء حراسة قضائية أو تقييد احتياطي بناء على دعوى في الموضوع طبقاً للفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري لحفظ الحقوق من التصرف والتفويت.

كيف تُحدد مصاريف وأتعاب الدعاوى العقارية؟

تُحدد الأتعاب باتفاق مسبق شفاف يراعي جسامة النزاع وقيمة العقار والجهد الميداني، بالإضافة إلى الرسوم القضائية المقررة قانوناً ومصاريف أتعاب الخبراء الطبوغرافيين التي تأمر بها المحكمة.

هل يحق لأحد الشركاء على الشياع بيع حصته، وكيف يتصرف باقي الشركاء؟

يحق للشريك التصرف في حصته الشائعة، غير أنه يثبت لباقي الشركاء على الشياع ممارسة حق الشفعة لأخذ الحصة المبيعة بثمنها ومصروفاتها، شريطة التقيد بالآجال القانونية الصارمة وإيداع الثمن بصندوق المحكمة (المادة 306 من مدونة الحقوق العينية).

ما الفرق الجوهري بين رسم الملكية (الملكية العدلية) والرسم العقاري؟

الرسم العقاري يحظى بحجية قاطعة ومطلقة تُطهر العقار من كافة الحقوق السالفة غير المسجلة وفق مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المعدل بالقانون 14.07، في حين يخضع رسم الملكية العدلي لقواعد الإثبات الفقهية وقابل للطعن بالاستحقاق أو إثبات حيازة أقوى.

كيف يتم فض نزاعات التحديد وتداخل الحدود في الأراضي القروية؟

تتم معالجة نزاعات الحدود الفلاحية عبر فحص الرسوم القديمة وحدود الجوار ومعالم الأرض الطبيعية، ومطالبتها بندب خبير مساح طبوغرافي محلف لتطبيق الرسوم على الأرض بدقة وتحديد معالم كل ملك وفقاً للقانون.

هل لديكم نزاع عقاري أو ترغبون في تأمين عملية تفويت عقاري؟

بادروا بعرض وثائقكم ورسومكم على مكتبنا بالمحمدية لدراستها وتحديد المساطر التحفظية والقضائية الكفيلة بحماية حقوقكم وصيانتها.

[صفحة الاختصاص 2 من 5 : محامٍ في قضايا الميراث وقسمة التركات بالمغرب]

محامٍ في قضايا الميراث وقسمة التركات بالمغرب

يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الورثة وذوي الحقوق في حصر التركات وتصفيتها، دعاوى القسمة الرضائية والقضائية، وفض النزاعات العائلية والعقارية المعقدة بالمغرب.

تتطلب قضايا التركات إلماماً دقيقاً بأحكام الفقه المالكي ومدونة الأسرة (المادة 322 وما بعدها)، وقواعد التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية (المواد 27 إلى 315). ويتولى المكتب إعداد جرد شرعي وقانوني شامل للحقوق العينية، الديون التوثيقية، والودائع البنكية والشركات التجارية التابعة للتركة.

يباشر المكتب إجراءات التفاوض لإبرام مخارجات وقسمات رضائية موثقة تصون الروابط الأسرية؛ وعند تعذر الاتفاق يقود دعاوى القسمة القضائية أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، مع المطالبة بإجراء خبرات تقييمية عقارية منصفة أو تصفية التركة طبقاً للقانون.

في الاستغلاليات الفلاحية والضيعات المشاعة، يحرص المكتب على تطبيق قواعد المهايأة الزمنية أو المكانية، أو إسناد الاستغلال لأحد الورثة بمُعدَّل القسمة لتفادي تجزئة الأراضي دون الحد الأدنى، أو بيعها بالمزاد العلني بأثمان بخسة تلحق الضرر بكافة الشركاء.

حصر التركات، قسمة الأموال الشائعة وحماية حقوق الورثة

تهدف استراتيجية المكتب إلى حماية الحقوق الشرعية والقانونية لكل وارث وتفادي الجمود القضائي الطويل لأموال التركة.

- **حصر التركة وتحديد الورثة والديون** : دراسة وتدقيق رسوم الوراثة، الوصايا، عقود الإبراء والهبات، حصر عناصر الأصول العقارية والمنقولة والديون المترتبة على التركة طبقاً للمادة 322 من مدونة الأسرة.
- **القسمة الرضائية وإبرام المخارجة** : إدارة المفاوضات التوافقية بين الورثة، تدقيق تقارير تقييم العقارات والأموال، وصياغة عقود المخارجة والقسمة الرضائية التوثيقية أو العدلية بما يضمن عدم الطعن فيها بالغبن.
- **دعاوى القسمة القضائية وتصفية الشياع** : رفع ومتابعة دعاوى القسمة العينية أو التصفية القضائية أمام المحكمة المختصة، مناقشة تقارير الخبرة العقارية، وتتبع البيع بالمزاد العلني متى تعذرت القسمة العينية.
- **منازعات التصرف في التركة والاستئثار بالغلّة** : مباشرة دعاوى محاسبة الشريك الحائز، المطالبة بنصيب الوارث في مداخيل الأكرية والاستغلال الفلاحي، والطعن في التصرفات الصادرة عن المورث خلال مرض الموت أو الهبات الصورية.
- **تركات المغاربة المقيمين بالخارج والأموال الدولية** : تمثيل الورثة المقيمين بالخارج بموجب وكالات رسمية وتنسيق نقل الملكيات العقارية وتصفية الحسابات البنكية وحماية مصالحهم أمام المحاكم والإدارات المغربية.
- **تصفية الضيعات الفلاحية المشاعة** : معالجة التركات المشتملة على أراضٍ فلاحية، دعاوى قسمة المهايأة (الانتفاع الدوري)، تنظيم إدارة الاستغلال الفلاحي ومواجهة استئثار أحد الورثة بالإنتاج والآلات.

مراحل تسوية ملفات التركات من الحصر إلى تسليم الأنصبة

نعتمد مساراً إجرائياً مهنياً يفرز الحقوق الثابتة عن الادعاءات غير المؤسسة، مع تفضيل الحلول التوافقية المستدامة قبل اللجوء للتقاضي.

1. **الحصر والتحقيق الشرعي والمستندي** : جمع رسوم الإراثة، الشواهد العقارية، عقود التفويتات القديمة، وتحديد نصيب كل وارث فرضاً أو تعصيباً.
2. **تقييم خيارات القسمة والمخارجة** : الموازنة القانونية والمالية بين خيار القسمة الرضائية، التخارج بمقابل، أو اللجوء إلى دعوى القسمة والتصفية القضائية.
3. **مباشرة المسطرة القضائية والتنفيذ** : رفع المقال الافتتاحي لدعوى القسمة، تتبع إجراءات الخبرة القضائية الطبوغرافية، وتوزيع الأنصبة أو عائدات المزاد بصندوق المحكمة.

أسئلة شائعة حول الميراث وقسمة التركات بالمغرب

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة وثائق التركة ورسوم الإراثة ضرورية لتحديد الوضعية الشرعية والقانونية لكل نازلة بدقة.

كيف تتم قسمة التركة المتضمنة لأموال وعقارات بالمغرب؟

تتم تصفية التركة أولاً بأداء الديون وتجهيز الجنازة وتنفيذ الوصايا الصحيحة في حدود الثلث طبقاً للمادة 322 من مدونة الأسرة؛ ثم يتم حصر الباقي وقسمته بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية إما رضائياً بعقد موثق أو قضائياً عبر المحكمة الابتدائية.

ما العمل القانوني في حال رفض أحد الورثة إجراء القسمة أو عرقلتها؟

تنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية على أنه "لا يُجبر أحد على البقاء في الشياع"؛ وعليه يحق لأي وارث رفع دعوى القسمة القضائية أمام المحكمة التي تأمر بإجراء خبرة للقسمة العينية إن أمكنت، أو بالبيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء.

كيف يتعامل المشرع المغربي مع استئثار أحد الورثة بغلة التركة أو استغلالها منفرداً؟

يُعتبر الشريك الذي يستغل العقار المشترك منفرداً مسؤولاً عن أداء تعويض عن الاحتلال ومحاسبته عن كافة المداخيل والغلات التي جناها طيلة مدة الاستغلال لفائدة مجموع الورثة، ويحق للشركاء رفع دعوى المحاسبة واسترداد نصيبهم مشمولاً بالفوائد القانونية.

هل يستطيع الوارث المقيم بالخارج توكيل محامٍ لمباشرة كافة إجراءات التركة بالمغرب؟

نعم، يمكن للوارث المقيم بالخارج تحرير وكالة رسمية مفصلة لدى القنصلية المغربية أو موثق معتمد بالخارج وتذييلها بالأبوستيل (Apostille)، لمباشرة الحصر العقاري ورفع دعاوى القسمة واستلام مستحقاته دون الحاجة للتنقل الشخصي.

كيف يتم تقسيم ضيعة فلاحية مشاعة دون الإضرار بوحدتها الاقتصادية؟

إذا كانت مساحة الضيعة لا تتحمل التجزئة المادية بمقتضى القوانين الفلاحية، يمكن للمحكمة اللجوء إلى قسمة المهايأة الزمانية أو المكانية، أو الحكم بإسناد الضيعة للوارث الأقدر على استغلالها مع إلزامه بأداء مقابل مالي نقدي (مُعدَّل القسمة) لباقي الشركاء.

ما هي شروط وإجراءات الطعن في تصرفات المورث المنجزة في مرض الموت أو الهبات الصورية؟

إذا ثبت أن المورث أجرى بيعاً أو هبة لوارث أو للغير وهو في مرض مخوف اتصل به الموت (مرض الموت طبقاً للفصلين 344 و479 من ق.ل.ع والمادة 344 من مدونة الأسرة)، فإن التصرف يأخذ حكم الوصية ولا ينفذ في حق باقي الورثة فيما زاد عن الثلث إلا بإجازتهم، ويحق للورثة الطعن ببطلانه قضائياً.

هل تواجهون صعوبة في قسمة تركة أو نزاعاً بين الورثة على الشياع؟

بادروا بحجز موعد لعرض وثائق التركة والإراثة على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لدراسة الحلول الرضائية والمساطر القضائية الضامنة لحقوقكم.

[صفحة الاختصاص 3 من 5 : محامٍ في قضايا العقار الفلاحي وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي بالمغرب]

محامٍ في قضايا العقار الفلاحي وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي بالمغرب

يؤازر الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الفلاحين والمستغلين والورثة في قضايا الأراضي الفلاحية، منازعات أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، تصفية الشياع، ومساطر نزع الملكية للمنفعة العامة بالمغرب.

تخضع الأراضي الفلاحية في التشريع المغربي لمنظومة عقارية مركبة تجمع بين الملك الخاص، أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي الخاضعة لنظامها القانوني الخاص، والأراضي الفلاحية المسترجعة. ويتطلب تدبير هذه الأصول فحصاً دقيقاً للرسوم والضوابط العقارية، ومطابقة السندات مع واقع الاستغلال الميداني.

يباشر المكتب، انطلاقاً من مقره بالمحمدية وفي دوائر بنسليمان، الشاوية، سطات، وسائر أرجاء المملكة، مساطر تسوية الوضعية العقارية، ودعاوى التحديد ومطابقة الرسوم، وقسمة العقارات الفلاحية المشاعة لتفادي تجزئة الاستغلاليات بما يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة.

تختلف وسائل الإثبات وقواعد الاختصاص جذرياً بين العقار المحفظ، والعقار الخاضع للملكية العدلية، وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؛ مما يقتضي تشخيصاً قانونياً استباقياً لصفة الأطراف وسندات التصرف قبل الشروع في أي نزاع قضائي أو مسطرة إدارية.

حماية الملكيات الفلاحية، تدبير الشياع ومنازعات أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي

يرتكز عمل المكتب على مقاربة وثائقية وميدانية صارمة تجمع بين تدقيق الرسوم العدلية ومطالب التحفيظ ومباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية الملائمة.

- **أراضي الملك الخاص والرسوم العدلية (الملكية)** : فحص وتدقيق رسوم الاستمرار والملكيات العدلية القديمة، شروط الحيازة المكسبة (المادة 239 وما بعدها من مدونة الحقوق العينية)، ومباشرة مساطر التحفيظ العقاري لتأمين الملكية الفلاحية.
- **أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي** : مواكبة القضايا والمنازعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، سواء خلال حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، بما يشمل قضايا الإرث وانتقال الحقوق، مع مراعاة النظام القانوني الخاص بهذه الأراضي.
- **تصفية الشياع وقسمة الاستغلاليات الفلاحية** : مباشرة دعاوى القسمة القضائية للضيعات الفلاحية أو قسمة المهايأة الزمنية والمكانية، ومراعاة المساحة الدنيا للاستغلال المانعة للتفتيت وفق التشريعات الفلاحية الخاصة.
- **دعاوى التحديد، الترامي ونزاعات الارتفاقات** : مباشرة دعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة ضد الترامي، نزاعات ممرات المرور ومجاري مياه السقي، ومطالبة المحكمة بإجراء خبرات طبوغرافية لتحديد المعالم المندثرة.
- **نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد التعويض** : مؤازرة المالكين والفلاحين المنزوعة ملكيتهم أمام المحاكم الإدارية لمناقشة مشروعية المسطرة والمطالبة بتعويض عادل يراعي القيمة الحقيقية للأرض والمغروسات وفقدان الاستغلال (القانون 7.81).
- **عقود الأكرية الفلاحية والشراكة في الاستغلال** : صياغة وتدقيق عقود الكراء الفلاحي، عقود المغارسة (المادة 265 من مدونة الحقوق العينية)، عقود المزارعة والمساقاة، ومنازعات إنهاء الاستغلال واسترداد الحيازة.

مراحل المعالجة القانونية والميدانية للملف الفلاحي

تبدأ معالجة النزاع الفلاحي من الميدان بمطابقة الرسوم والحدود الطبيعية والتحقق من الطبيعة القانونية الصرفة للوعاء العقاري.

1. **التحديد القانوني للنظام العقاري** : تشخيص طبيعة الأرض (ملك خاص محفظ، في طور التحفيظ، ملكية عدلية غير محفظة، أرض تابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي، أو أرض مسترجعة) وفحص سندات الحيازة والاستغلال.
2. **جمع المستندات ومطابقة الحدود** : دراسة الرسوم العدلية، شواهد الملكية، تقارير المعاينة الميدانية، والوثائق الإدارية الصادرة عن مصالح المحافظة العقارية والجهات المختصة.
3. **اختيار المسار الإجرائي المناسب** : مباشرة مسطرة التسوية الإدارية، اللجوء إلى قضاء التحفيظ أو القضاء الإداري، أو رفع دعوى استحقاقية أو قسمة أمام القضاء العادي.

أسئلة شائعة حول الأراضي الفلاحية وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، ولا تغني عن استشارة قانونية مخصصة وفحص معمق لوثائق الملكية والسندات الخاصة بكل حالة.

ما هي خصوصية النزاعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؟

تخضع أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي لنظام قانوني خاص يحدد شروط الاستفادة والاستغلال؛ ويتدخل المكتب في معالجة القضايا والمنازعات المرتبطة بها سواء في حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، لا سيما ما يتعلق بانتقال الحقوق، وقضايا الإرث، وتسوية الوضعية القانونية للقطعة الفلاحية.

كيف تتم معالجة نزاعات الحدود والترامي على الأراضي الفلاحية غير المحفظة؟

تتم معالجة الترامي عبر إقامة دعوى استرداد الحيازة أو دعوى منع المعارضة داخل أجل سنة من تاريخ الاعتداء، مع إثبات وضع اليد الهادئ العلني، والمطالبة بندب خبير طبوغرافي محلف لتطبيق الرسوم العدلية ومقارنة المعالم والحدود المنصوص عليها في وثائق الطرفين.

هل يمكن قسمة ضيعة فلاحية موروثة بين عدة ورثة على الشياع؟

تخضع قسمة الأراضي الفلاحية لضوابط مدونة الحقوق العينية وللقوانين المانعة لتفتيت الملكيات الفلاحية دون الحد الأدنى للاستغلال المسطر قانوناً؛ فإذا تعذرت القسمة العينية يتم اللجوء إلى قسمة المهايأة (الانتفاع الدوري) أو إسناد الاستغلال لأحد الورثة مع أداء مقابل مالي، أو البيع بالمزاد العلني كحل أخير.

ما هي الحقوق المخولة للمالك في حال نزع ملكية أرضه الفلاحية للمنفعة العامة؟

يخول القانون رقم 7.81 للمالك المنزوعة ملكيته حق الطعن في مرسوم إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي أمام المحكمة الإدارية، والمطالبة بإعادة تقدير التعويض الاحتياطي عبر خبرة قضائية تأخذ بعين الاعتبار نوعية التربة، المغروسات، الآبار، التجهيزات الهيدروليكية، والموقع الاستراتيجي للأرض.

ما هي شروط صحة رسم الملكية (الملكية العدلية) في العقار الفلاحي؟

يجب أن يتضمن رسم الملكية العدلي الشروط الشرعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية (واضعاً يده، متصرفاً، تصرف المالك في ملكه، هادئاً، علنياً، دون منازع، منسوباً لأصل الملك، ومستوفياً للمدة المشترطة شرعاً وهي 10 سنوات بين الأجانب و40 سنة بين الأقارب)، مع بيان دقيق للمساحة والحدود.

كيف تتم معالجة قضايا الإرث وانتقال الحقوق في أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؟

تخضع مسألة وفاة المستفيد من أراضي الإصلاح الزراعي لضوابط تشريعية خاصة تنظم استمرار الاستغلال وانتقال الحقوق لفائدة الورثة أو أحدهم وفق الشروط القانونية المقررة؛ ويتولى المكتب مواكبة الورثة في مساطر تسوية انتقال الحقوق وحل أي نزاع يطرأ بشأن الاستغلال أو التعويض.

هل تواجهون نزاعاً عقارياً فلاحياً أو إشكالاً في أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؟

تفضلوا بعرض رسومكم ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتقييم الوضع القانوني ورسم الخطة القضائية لحماية حقوقكم واستغلاليتكم.

[صفحة الاختصاص 4 من 5 : محامٍ في المنازعات والتحصيل الضريبي بالمغرب]

محامٍ في المنازعات والتحصيل الضريبي بالمغرب

يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، المقاولات والأفراد في مساطر المراقبة الجبائية، التبليغات والتصحيحات الضريبية، ومنازعات الوعاء والتحصيل أمام اللجان المختصة والمحاكم الإدارية.

تتسم المنازعة الجبائية بصرامة شكلية مطلقة تحت طائلة سقوط الحق؛ حيث يتعين التفاعل مع الإشعار بالتحقيق ورسائل التبليغ الأولى والثانية داخل أجل 30 يوماً الصارم طبقاً للمادتين 220 و221 من المدونة العامة للضرائب، والتدقيق في أسس الفحص المحاسبي وتقديرات الإدارة.

يمثل المكتب الملزمين بالضريبة انطلاقاً من مقره بالمحمدية أمام المديريات الإقليمية والجهوية للضرائب بالدار البيضاء والرباط، وأمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة (CNRF)، وصولاً إلى رفع دعاوى الإلغاء واسترداد المبالغ المؤداة بغير حق أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

تشمل الممارسة معالجة الضرائب العقارية ذات الأثر المالي البالغ (الضريبة على الأرباح العقارية TPI)، الرسوم المحلية للجماعات الترابية، ومنازعات قباضات الخزينة العامة للمملكة المتعلقة بالتحصيل الجبري (الإشعار للغير الحائز ATD والحجوزات البنكية والعقارية) استناداً إلى مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97).

المؤازرة في الفحص الجبائي، مساطر اللجان ومنازعات التحصيل

ترتكز استراتيجية الدفاع الضريبي على تفكيك الأساس القانوني لفرض الضريبة، مراقبة احترام الضمانات المسطرية للملزم، والتقيد الحرفي بالآجال القانونية.

- **المراقبة والفحص الجبائي للمقاولات** : مواكبة الملزم فور التوصل بالإشعار بالفحص، فحص الوثائق المحاسبية والدفاتر، وصياغة الملاحظات الأولية وتأطير نقاشات مفتشي الضرائب تجنباً للتقدير الجزافي.
- **الرد على رسائل التبليغ والتصحيح الضريبي** : صياغة المذكرات الجوابية القانونية والتقنية المفصلة على رسائل التبليغ الأولى والثانية داخل أجل 30 يوماً القانوني، وإثارة عيوب التعليل وبطلان المسطرة.
- **الطعون أمام اللجان المحلية واللجنة الوطنية (CNRF)** : تمثيل الملزم والترافع في جلسات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وتقديم الحجج المحاسبية والوثائق الدامغة.
- **دعاوى القضاء الإداري والطعن في الإفراط الضريبي** : رفع دعاوى إلغاء المقررات الضريبية المعيبة للشطط في استعمال السلطة أو عيوب الشكل، ودعاوى إسقاط الضرائب واسترداد المبالغ المستخلصة دون سند قانوني أمام المحاكم الإدارية.
- **منازعات الضريبة على الأرباح العقارية (TPI)** : الطعن في إعادة تقدير ثمن البيع من طرف إدارة الضرائب في المعاملات العقارية، وإثبات الثمن الحقيقي عبر المقارنات والمراجع العقارية المعتمدة والمساطر التواجهية.
- **إيقاف إجراءات التحصيل الجبري والإشعار للغير الحائز (ATD)** : مواجهة إجراءات الحجز والتحصيل الجبري لمديني الدولة (القانون 15.97)، والطعن في الإنذارات القانونية، ورفع الحجوزات غير القانونية عبر مساطر استعجالية لوقف التنفيذ.

مراحل مباشرة المنازعة الجبائية من الإشعار إلى الحكم الإداري

كل مرحلة مسطرية تخضع لأجل سقوط صارم؛ ونبادر فور التوصل بالملف إلى تدقيق التواريخ والتأكد من عدم فوات مواعيد الرد أو الطعن.

1. **الفحص المسطري والتحقق من الآجال** : تدقيق تاريخ تبليغ الإشعار أو رسالة التصحيح (شهادة التسليم)، ومقارنة المبررات مع أحكام المدونة العامة للضرائب للتأكد من احترام أجل الرد (30 يوماً).
2. **بناء أوجه الدفاع والدفوع المحاسبية** : تفنيد أسباب إعادة التقدير، تدقيق القوائم التركيبية والفواتير والعقود، وصياغة الردود المستندة إلى عيوب المسطرة أو انعدام التعليل.
3. **مباشرة مسطرة اللجان أو التقاضي الإداري** : إحالة النزاع إلى اللجنة الضريبية المختصة أو مباشرة دعوى الموضوع أمام المحكمة الإدارية مع تقديم طلبات إيقاف الأداء طبقاً للقانون.

أسئلة شائعة حول المراقبة والمنازعات والتحصيل الضريبي

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة رسائل التبليغ والتواريخ الفعلية للتسلم حاسمة لاتخاذ الإجراء القانوني في أجله المحدد.

ما هو الأجل القانوني الواجب احترامه للرد على رسالة التصحيح الضريبي الأولى؟

يحدد المشرع في المادة 220 من المدونة العامة للضرائب أجلاً صارماً مدته 30 يوماً من تاريخ تسلم رسالة التبليغ الأولى للجواب؛ ويترتب على عدم الجواب داخل هذا الأجل فرض الضريبة تلقائياً وفقدان حق الطعن التوافقي أمام اللجان.

كيف تتم مواجهة فرض الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) عند إعادة تقييم ثمن العقار المبيع؟

تتم المواجهة بإثبات عناصر الثمن المصرح به عبر المقارنة مع المعاملات المجاورة وحالة العقار الواقعية وتجهيزاته، والطعن في معايير المرجع العقاري (Référentiel) الذي تعتمده الإدارة إذا كان جزافياً، وإحالة الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT).

ما هو السبيل القانوني لرفع الإشعار للغير الحائز (ATD) والحجوزات البنكية غير المشروعة؟

يتم رفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضياً للمستعجلات لإيقاف إجراءات التحصيل أو رفع الحجز، استناداً إلى خروقات مدونة تحصيل الديون العمومية (كعدم توجيه الإنذار القانوني، تقادم الدين الضريبي، أو تقديم ضمانات كافية طبقاً للمادة 117).

هل يحق للأفراد والمقاولات اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة في النزاع الضريبي؟

يلزم القانون استنفاد المرحلة الإدارية التواجهية بتقديم تظلم استعطافي/نزاعي أمام مدير الضرائب داخل أجل 6 أشهر من تاريخ وضع جدول الضريبة موضع التحصيل (المادة 235 من CGI)؛ وفي حال الرفض الصريح أو الضمني (مرور 3 أشهر دون جواب) يحق للملزم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوماً.

كيف تُحدد أتعاب المحامي في القضايا والمنازعات الضريبية؟

تُحدد الأتعاب بالاتفاق وفقاً لأهمية المبالغ الضريبية المتنازع عليها، طبيعة المسطرة (مواكبة فحص، لجان طعن، أو تقاضٍ إداري)، ومدى تعقيد الدفوع المحاسبية، وتُثبت باتفاق شفاف ومكتوب.

هل توصلتم بتبليغ تصحيح ضريبي أو إنذار بالتحصيل الجبري؟

سارعوا بعرض رسائل التبليغ وتواريخ التسلم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لدراسة أوجه البطلان المسطري وإعداد الردود القانونية قبل سقوط الآجال.

[صفحة الاختصاص 5 من 5 : محامٍ في القضاء والمنازعات الإدارية بالمغرب]

محامٍ في القضاء والمنازعات الإدارية بالمغرب

يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الخواص والشركات والفلاحين في مواجهة القرارات الإدارية المعيبة، دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة، والمسؤولية الإدارية والتعويض أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض.

تخضع المنازعة الإدارية لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية؛ حيث يتعين رفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التبليغ أو النشر (الفصل 23)، أو بعد رفض التظلم الاستعطافي، مع تدقيق عيوب القرار الإداري (عيب الاختصاص، الشكل، انعدام التعليل، مخالفة القانون، والانحراف في استعمال السلطة).

يترافع المكتب في قضايا القضاء الشامل والمسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العمومية، ومنازعات الاعتداء المادي على الملكيات الخاصة دون سلوك مسطرة نزع الملكية القانونية (القانون 7.81)، والمطالبة بالتعويضات العادلة وجبر الضرر الكامل.

تشمل الممارسة معالجة نزاعات قرارات التعمير، رخص البناء والتجزئة، الطعن في قرارات سحب الرخص والقرارات الضبطية، ومنازعات صفقات وموظفي الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الترافع أمام المحاكم الإدارية وحماية الحقوق ضد الشطط الإداري

ترتكز خطة الدفاع على التحقق الصارم من صفة القرار، احترام مواعيد الطعن، وتكييف أركان الشطط في استعمال السلطة أو الخطأ المرفقي.

- **دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة (الشطط)** : رفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية لمخالفة القانون، عيب الاختصاص، أو انعدام السبب أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.
- **الاعتداء المادي ونزع الملكية للمنفعة العامة** : مواجهة وضع يد الإدارة على العقارات خارج مسطرة القانون 7.81 (الاعتداء المادي)، والمطالبة بالتعويض عن فقدان الملكية والحرمان من الاستغلال.
- **منازعات التعمير ورخص البناء والتجزئة** : الطعن في قرارات رفض تسليم رخص البناء، السكن، قرارات الهدم، أو قرارات إيقاف الأوراش والتجزئات العقارية المخالفة للضوابط القانونية.
- **دعاوى القضاء الشامل والمسؤولية الإدارية** : المطالبة بالتعويض عن أضرار الأشغال والمرافق العمومية، الحوادث المرفقية، ومسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن أعمالها الضارة.
- **المنازعات المتعلقة بالملك العام والخاص للدولة** : الترافع في نزاعات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، تحديد حدوده، وحماية المراكز القانونية للشركات والخواص إزاء الإدارة.
- **مساطر إيقاف التنفيذ والصعوبات الوقتية** : تقديم طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية ذات الأثر الفوري الخطير أمام قضاء المستعجلات الإداري لدرء الأضرار التي يتعذر تداركها.

مراحل المسطرة الإدارية من التظلم إلى التنفيذ الجبري

لا يكفي ثبوت الضرر لكسب الدعوى الإدارية؛ بل يتوقف الأمر على احترام الآجال ومخاطبة الجهة الإدارية ذات الصفة القانونية.

1. **دراسة مشروعية القرار وتاريخ التبليغ** : فحص شهادة التبليغ، توجيه التظلم الاستعطافي أو الرئاسي داخل أجل 60 يوماً متى كان ذلك في مصلحة المؤكل لقطع التقادم.
2. **صياغة المقال الافتتاحي وتأسيس الدفوع** : تحرير المقال وتأسيسه على خروقات القانون 41.90 وقواعد الفقه الإداري، وإرفاق النسخ والوثائق والمستندات الإدارية.
3. **الترافع ومتابعة تنفيذ الأحكام ضد الإدارة** : متابعة مساطر التحقيق والخبرة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام ومواجهة الامتناع عن التنفيذ.

أسئلة شائعة حول القضاء والمنازعات الإدارية بالمغرب

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة القرار الإداري وتاريخ تبليغه حاسمة لاحترام أجل 60 يوماً المسقط للدعوى.

ما هو الأجل القانوني لرفع دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة بالمغرب؟

يحدد الفصل 23 من القانون رقم 41.90 أجلاً مدته 60 يوماً لرفع دعوى الإلغاء، ويبتدئ من تاريخ نشر القرار الإداري أو تبليغه إلى المعني بالأمر؛ وإذا قُدم تظلم إداري استعطافي داخل هذا الأجل، فإن سكوت الإدارة لمدة 60 يوماً يعتبر رفضاً ضمنياً يفتح أجلاً جديداً مدته 60 يوماً للطعن القضائي.

ما هو مفهوم 'الاعتداء المادي' وكيف تتم مقاضاة الإدارة بشأنه؟

الاعتداء المادي هو استيلاء الإدارة على ملك عقاري خاص أو الشروع في أشغال فوقه دون سند قانوني وبمعزل عن إجراءات نزع الملكية المحددة في القانون 7.81؛ ويختص القضاء الإداري بالبت فيه بالحكم بتعويض كامل وشامل يوازي القيمة الحقيقية للعقار وتاريخ الاستيلاء عليه، وتختص محاكم الموضوع بإرجاع الحالة إن أمكن.

كيف يتم إيقاف تنفيذ قرار إداري يلحق ضرراً فادحاً بالنشاط أو العقار؟

يحق للمعني تقديم طلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار الإداري بالتزامن مع دعوى الإلغاء طبقاً للفصل 24 من القانون 41.90، شريطة إثبات قيام أسباب جدية ترجح إلغاء القرار وأن يؤدي تنفيذه إلى نتائج يتعذر تداركها.

هل يلزم توكيل محامٍ في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية؟

نعم، طبقاً للمادة 3 من القانون 41.90 والمادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، تُرفع الدعاوى وجوباً بمقال مكتوب وموقع من طرف محامٍ مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ومقبول للترافع أمامها.

ما الإجراءات المتبعة عند امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؟

يتم توجيه إعذار رسمي بالتنفيذ عبر كتابة الضبط، واستصدار أمر قضائي بالغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة أو فتح مسطرة الحجز لدى الغير على اعتماداتها المالية متى سمح القانون بذلك لضمان استيفاء الحقوق المحكوم بها.

هل تضررتم من قرار إداري جائر أو اعتداء مادي على عقاركم؟

بادروا بعرض ملفكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية فور تسلم القرار لدراسة أوجه الطعن ومباشرة الإجراءات قبل فوات أجل 60 يوماً.

[صفحة الموقع : فهرس الأدلة القانونية والتوجيهية]

الإحاطة بالأحكام القانونية والمساطر القضائية قبل مباشرة الإجراءات

دراسات ومذكرات توجيهية عملية في منازعات التحفيظ، أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي والأراضي المشاعة، التركات، القضاء الإداري والتحصيل الضريبي بالمغرب.

تتضمن هذه الأدلة مبادئ توجيهية وإضاءات قانونية عامة؛ ولا تغني عن فحص وثائق الملكية، الرسوم العدلية، وتحديد الآجال القانونية الخاصة بكل نازلة.

[دليل قانوني 01 من 15 : مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب: من إيداع المطلب إلى تأسيس الرسم العقاري]

مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب: من إيداع المطلب إلى تأسيس الرسم العقاري

تخضع مسطرة التحفيظ العقاري لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07، حيث تترتب على تأسيس الرسم العقاري آثار تطهيرية حاسمة تسقط كافة الحقوق غير المقيدة.

يهدف التحفيظ العقاري إلى إخضاع الملك العقاري للنظام العيني وإشهار الحقوق العينية المترتبة عليه، وتتوج المسطرة بقرار المحافظ بتأسيس رسم عقاري يكسب الملكية حجية مطلقة ونهائية وغير قابلة للطعن (الفصلان 1 و62 من ظهير التحفيظ العقاري).

تبدأ المسطرة بإيداع مطلب التحفيظ مدعماً بأصول الرسوم وسندات التملك، وتمر عبر عمليات التحديد القانوني والهندسي برئاسة مهندس مساح طبوغرافي محلف منتدب من المحافظة العقارية، مع إشهار ونشر خلاصة المطلب بالجريدة الرسمية وتعليقها بالمحكمة والسلطة المحلية.

النقاط الرئيسية

- الرسم العقاري يتمتع بحجية نهائية وتطهيرية مطلقة؛ ولا يمكن إبطاله أو الطعن فيه بأي وجه بعد تأسيسه (الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري).
- عملية التحديد هي إجراء قانوني وإشهاري وميداني جوهري يترتب على التخلف عنه دون عذر مقبول إلغاء المطلب.
- أجل التعرض العادي محدد قانوناً في شهرين من تاريخ نشر الإشعار بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية (الفصل 24).

الحجية المطلقة للرسم العقاري وقاعدة التطهير

يكتسب الرسم العقاري المؤسس بمقتضى قرار المحافظ على الأملاك العقارية قوة ثبوتية قطعية؛ إذ يطهر العقار من جميع الحقوق السابقة غير المسجلة، ولا يترك للمتضرر في حال ثبوت التدليس سوى حق المطالبة بالتعويض المالي الشخصي ضد مرتكب التدليس (الفصل 64 من ظهير 1913).

أما في العقار غير المحفظ (الملكية العدلية)، فتظل الحقوق خاضعة لقواعد الإثبات الشرعية في مدونة الحقوق العينية، وتكون الملكية قابلة للطعن والمنازعة بالاستحقاق أو الحيازة المكسبة. لذلك يُعد التحفيظ الضمانة القانونية القصوى للملكية العقارية.

- التحقق من رقم الرسم العقاري وخلوه من التقييدات الاحتياطية أو الحجوزات أو الرهون الرسمية.
- مطابقة التصميم العقاري الطبوغرافي مع واقع البناء والحدود على الأرض.
- سحب شهادة الملكية والبيان المساحي من بوابة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

المراحل القانونية والإجرائية لمسطرة التحفيظ

يودع المطلب بالمحافظة العقارية المختصة مكانياً مشفوعاً بأصول الرسوم ومصاريف الوجيبة، ويعين المحافظ تاريخ عملية التحديد التي يقوم بها مهندس مساح طبوغرافي مع وضع الأنصاب والحدود المؤقتة وتحرير محضر رسمي.

تتولى المحافظة إشهار خلاصة المطلب وتاريخ التحديد بالجريدة الرسمية وتوجيه ملخصات للتعليق بالمحكمة الابتدائية ومقر السلطة المحلية، ويفتح أجل شهرين من تاريخ نشر إشعار انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية لتلقي التعرضات.

- إيداع مطلب التحفيظ وسندات التملك وأداء الرسوم الواجبة.
- نشر خلاصة المطلب بالجريدة الرسمية وتوجيه الإعلانات للتعليق.
- إنجاز عملية التحديد الميداني ووضع الأنصاب بحضور المجاورين وطالب التحفيظ.
- انصرام أجل التعرضات وإصدار قرار تأسيس الرسم العقاري أو الإحالة على القضاء.

التدقيق القانوني للعقار قبل التعاقد والتفويت

يلزم فحص شهادة الملكية العقارية والتأكد من تطابق هوية المالك وحصصه الشائعة، وخلو الرسم من تقييد احتياطي مبني على دعوى استحقاق، أو حجز تحفظي أو تنفيذي لفائدة الخزينة أو الأغيار، أو ارتفاقات عدم البناء وحق المرور.

يجب التأكد من مطابقة الحدود الطبوغرافية للتصميم العقاري؛ إذ إن تداخل البناء في ملك الجار أو الممر العام قد يؤدي إلى دعاوى الهدم والتعويض حتى في العقار المحفظ.

حصول المشتري على شهادة عقارية خالية من التقييدات لا يعفيه من فحص العقار ميدانياً للتأكد من عدم وجود حائز فعلي أو منازعة جارية لم يتم تقييدها بعد.

منازعات مسطرة التحفيظ والتعرضات أمام القضاء

يحق لكل ذي مصلحة ينازع في أصل الحق أو مداه أو حدوده إيداع تعرضه كتابة أو شفاهة أمام المحافظة العقارية داخل أجل شهرين من نشر انتهاء التحديد (الفصل 24)، أو تقديم تعرض استثنائي أمام المحافظ بشروط مشددة قبل تأسيس الرسم (الفصل 29).

في حال عدم تسوية التعرض صلحاً، يحيل المحافظ الملف على المحكمة الابتدائية المختصة للبت في صحة التعرض من عدمه دون البت في أصل ملكية طالب التحفيظ، ويتحمل المتعرض عبء إثبات ادعائه بصفته مدعياً في دعوى التحفيظ.

- احترام الآجال القانونية للتعرض وأداء الوجيبة القضائية ورسوم التوصيل داخل أجل 3 أشهر من توجيه الملف للمحكمة.
- تقديم سندات تملك ورسوم عدلية مستوفية لشروط الحيازة والإثبات الشرعي.
- طلب إجراء معاينة قضائية وخبرة طبوغرافية لتطبيق الرسوم عند تداخل الحدود.

الوثائق الضرورية لملف مسطرة التحفيظ والتعرض

تتوقف سلامة الملف على التدقيق المستندي المسبق وجمع الرسوم الثبوتية قبل مباشرة الإجراءات لدى المحافظة العقارية.

- أصول الرسوم العدلية أو العقود الرسمية المثبتة للملكية وسلسلة التفويتات.
- شهادة الملكية العقارية أو وصل إيداع مطلب التحفيظ ومراجعه.
- التصميم العقاري الطبوغرافي المنجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمد.
- محاضر التحديد المؤقت وإشعارات النشر بالجريدة الرسمية.
- رسم الإراثة والوكالات الرسمية عند تعدّد المالكين أو الورثة.

أسئلة شائعة حول مسطرة التحفيظ العقاري بالمغرب

ما هي القيمة القانونية للرسم العقاري بعد تأسيسه من طرف المحافظ؟

يحظى الرسم العقاري بحجية مطلقة وتطهيرية نهائية وفق الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري؛ حيث يبطل كل ما عداه من الرسوم السابقة ويطهر العقار من كافة الادعاءات بالملكية، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه أمام القضاء حتى ولو استند الطاعن إلى رسوم ملكية صحيحة سابقة.

ما هو الأجل القانوني لتقديم التعرض على مطلب التحفيظ العقاري؟

الأجل العادي هو شهران يبتدئان من تاريخ نشر الإشعار بانتهاء التحديد في الجريدة الرسمية (الفصل 24)؛ ويمكن بصفة استثنائية للمحافظ قبول تعرض خارج هذا الأجل وقبل توجيه الملف للمحكمة إذا أدلى المتعرض بأسباب قاهرة تبرر تأخره وأرفق وثائق الإثبات (الفصل 29).

من يتحمل عبء الإثبات في دعاوى التعرض المحالة على القضاء العقاري؟

يُعتبر المتعرض بمثابة المدعي في دعوى التحفيظ طبقاً لاجتهاد محكمة النقض المستقر، وعليه يقع عبء إثبات حقوقه وتقديم حججه ورسومه الدامغة؛ فإذا عجز عن إثبات حيازته أو صحة سنده حُكم بعدم صحة تعرضه واستمرت مسطرة التحفيظ لفائدة طالب التحفيظ.

ما أثر التقييد الاحتياطي (Prénotation) على الرسم العقاري؟

التقييد الاحتياطي هو إجراء تحفظي يُسجل بالرسم العقاري للحفاظ مؤقتاً على رتبة حق عيني متنازع بشأنه (الفصل 85 من ظهير 1913)؛ وتختلف مدته بين 10 أيام بناءً على سند، أو شهر بناءً على أمر رئيس المحكمة يمدد لـ 6 أشهر إذا رُفعت دعوى في الموضوع، أو طيلة سريان الدعوى إذا قُدم مقال افتتاحي للدعوى.

هل ترغبون في مباشرة مسطرة تحفيظ عقاركم أو مواجهة تعرض جائر؟

تفضلوا بعرض رسومكم ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لدراسة الملف وتأمين ملكيتكم وصيانتها طبقاً لظهير التحفيظ العقاري.

[دليل قانوني 02 من 15 : نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض القضائي في المغرب]

نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض القضائي في المغرب

تخضع مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة لمقتضيات القانون رقم 7.81، حيث يضمن الدستور المغربي صيانة الملكية الخاصة وعدم نزعها إلا طبقاً للإجراءات القانونية وبمقابل تعويض عادل ومسبق.

ينظم القانون رقم 7.81 نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت؛ وتمر المسطرة عبر مرحلتين: مرحلة إدارية تبدأ بإعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي والبحث الإداري وإشهار المشروع، ومرحلة قضائية أمام المحكمة الإدارية للبت في نقل الملكية والإذن بالحيازة وتحديد التعويض العادل.

يتعين على المالك فحص قرارات التخلي والآجال المسقطة، والاعتراض على تقييمات اللجنة الإدارية للتقويم المجحفة، وطلب خبرة قضائية منصفة تعكس القيمة التجارية الحقيقية للعقار والمغروسات وفقدان الاستغلال.

النقاط الرئيسية

- لا تنتقل الملكية إلى الجهة النازعة للملكية إلا بصدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية وأداء أو إيداع التعويض بصندوق الإيداع والتدبير.
- يحق للمالك المطالبة بنزع ملكية مجموع العقار إذا أدى اقتطاع الجزء إلى جعله غير صالح للاستعمال المقصود منه (الفصل 23 من القانون 7.81).
- استيلاء الإدارة على العقار دون سلوك مسطرة القانون 7.81 يشكل اعتداءً مادياً موجباً للتعويض الكامل والشامل عن الحرمان من الملكية.

المراحل الإدارية والقضائية لمسطرة نزع الملكية

تبدأ المرحلة الإدارية بنشر مرسوم إعلان المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، يليه مقرر التخلي الذي يحدد القطع المعنية بالنزع والبحث العلني الممتد لشهرين لتلقي ملاحظات المالكين والتعويضات المقترحة من اللجنة الإدارية للتقويم.

عند عدم حصول الاتفاق بالتراضي، ترفع الإدارة مقالاً أمام قاضي نزع الملكية بالمحكمة الإدارية للمطالبة بالإذن في الحيازة مقابل إيداع التعويض الاحتياطي، ونقل الملكية وتحديد التعويض النهائي بعد إجراء خبرة قضائية.

- تحديد المقرر المرتبط بالمنفعة العامة وتصميم المشروع.
- التحقق مما إذا كان النزع يشمل كامل القطعة أو جزءاً منها.
- الاحتفاظ بالتبليغات ومراجع المسطرة.

حصر الأضرار وإثبات صفة المالك وذوي الحقوق

يلزم الإدلاء بشهادة الملكية العقارية أو الرسوم العدلية الصحيحة لإثبات الصفة والمشروعية، مع استيفاء وثائق الإراثة وتحديد أنصبة الورثة عند الشياع لسحب التعويضات دون تعقيد.

يشمل التعويض القانوني كافة عناصر الضرر المادي المباشر: قيمة الأرض العارية، المنشآت والمباني، المغروسات والآبار وشبكات الري، فضلاً عن تعويض فقدان الأصل التجاري والحرمان من الاستغلال الفلاحي.

يجب معالجة النزاع بين الورثة أو النقص في تسلسل الملكية بالتوازي مع تتبع آجال مسطرة نزع الملكية.

مناقشة التعويض ومعايير الخبرة القضائية الإدارية

تعتمد المحكمة الإدارية في تحديد التعويض على مقتضيات الفصل 20 من القانون 7.81، الذي ينص على تقدير قيمة العقار يوم صدور مقرر التخلي دون أخذ البناءات أو الغرس المحدثة بعده بنية المضاربة بعين الاعتبار.

يتم تكليف خبير قضائي عقاري محلف لإجراء معاينة ميدانية والاعتماد على أسعار السوق الحقيقية والمعاملات المجاورة، ويحق للمحامي مناقشة تقرير الخبرة وتقديم مذكرات تعقيبية لإصلاح أي إجحاف في التقييم.

- الرسوم والعقود والوثائق العقارية.
- تصاميم الوعاء والمساحة المشمولة بالنزع.
- العناصر الموضوعية للقيمة وخصائص الاستغلال.
- المعاينات والصور ووثائق التجهيزات الموجودة.

دعاوى الاعتداء المادي ومواجهة وضع يد الإدارة الجائر

إذا أقدمت الإدارة على احتلال عقار أو شق طريق فوقه دون استصدار مقرر التخلي وإيداع التعويض طبقاً للقانون، فإن تصرفها يُكيف قانوناً بـ "الاعتداء المادي" (Voie de fait).

يخول الاعتداء المادي للمالك اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب التعويض الكامل استناداً إلى قيمة العقار وقت صدور الحكم القضائي، مع المطالبة بتعويض مستقل عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاستيلاء.

الوثائق الضرورية لملف نزع الملكية والتعويض

تتوقف قوة الملف على إثبات الحقوق وعلى الوصف الدقيق للعقار والمساحة المشمولة بالمشروع لضمان التعويض العادل.

- الرسم العقاري أو شهادة الملكية أو الرسوم العدلية الأصلية للملكية.
- نسخة من مقرر التخلي وإعلان المنفعة العامة المنشورين بالجريدة الرسمية.
- تصميم الوعاء العقاري وتصميم الجزء المشمول بنزع الملكية المقتطع.
- تقارير معاينة منجز بواسطة مفوض قضائي تثبت واقع العقار والمغروسات والتجهيزات.
- رسم الإراثة والوكالات عند تعدّد الورثة والشركاء على الشياع.

أسئلة شائعة حول نزع الملكية والتعويض بالمغرب

هل يحق للمالك رفض مقرر نزع الملكية للمنفعة العامة؟

لا يحق للمالك منع نزع الملكية إذا ثبتت المنفعة العامة الحقيقية لمشروع عمومي (طرق، سدود، منشآت عامة)؛ لكن يحق له الطعن بالإلغاء في مشروعية مرسوم المنفعة العامة أو مقرر التخلي أمام القضاء الإداري للشطط في استعمال السلطة، أو مناقشة مدى جدية المنفعة العامة، والاعتراض الحازم على قيمة التعويض المعروض.

كيف يتم تحديد قيمة التعويض المالي عن نزع الملكية بالمحكمة الإدارية؟

تأمر المحكمة الإدارية بندب خبير عقاري محلف يقوم بمعاينة العقار وتحديد قيمته بناءً على موقعه، طبيعته، تجهيزاته، وأسعار المعاملات العقارية المشابهة في المنطقة وفق مقتضيات الفصل 20 من القانون 7.81؛ ويحق للطرفين مناقشة تقرير الخبير وطلب خبرة مضادة عند الاقتضاء.

ما هو الأجل المحدد للإدارة لرفع دعوى نقل الملكية بعد مقرر التخلي؟

تحدد مدة صلاحية مقرر إعلان المنفعة العامة في سنتين ومقرر التخلي في سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ ويتعين على الإدارة إيداع مقال نقل الملكية داخل هذا الأجل، وإلا سقطت صلاحية المقرر واستعاد المالك كامل حريته في التصرف في ملكه.

ما الفرق بين نزع الملكية والاعتداء المادي من طرف الإدارة؟

نزع الملكية مسطرة قانونية منظمة بالقانون 7.81 تتضمن إشهاراً وبحثاً إدارياً وأداء تعويض مسبق؛ أما الاعتداء المادي فهو استيلاء فعلي للإدارة على عقار مواطن دون سند أو مسطرة، ويختص القضاء الإداري بالحكم بتعويض يراعي القيمة الحالية للعقار والتعويض عن الحرمان من الانتفاع.

هل صدر مقرر نزع ملكية لعقاركم أو تعرضتم لاعتداء مادي من الإدارة؟

بادروا بعرض الإشعارات والرسوم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لمؤازرتكم أمام القضاء الإداري وضمان تحصيل تعويض عادل ومنصف.

[دليل قانوني 03 من 15 : التعرض على مطلب التحفيظ العقاري في المغرب: القواعد والآجال والإثبات]

التعرض على مطلب التحفيظ العقاري في المغرب: القواعد والآجال والإثبات

يُعتبر التعرض الوسيلة القانونية الوحيدة التي خولها المشرع للأغيار لصيانة حقوقهم العينية في مواجهة طالب التحفيظ قبل تأسيس الرسم العقاري النهائي المطهّر.

يشكل نشر مطلب التحفيظ وإجراء التحديد القانوني فرصة للأغيار الذين يدعون حقاً عينياً على العقار لتقديم تعرضهم أمام المحافظة العقارية (الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري)، بهدف منع تأسيس الرسم العقاري أو المطالبة باستثناء حقوقهم.

يتطلب تقديم التعرض أو الدفاع في مواجهته تدقيقاً في موضوع النزاع (ملكية كلية، شياع، ارتفاق، أو حدود)، واحترام الآجال المسقطة، والتأكد من أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة داخل الآجال تحت طائلة إلغاء التعرض بقوة القانون.

النقاط الرئيسية

- أجل التعرض العادي هو شهران من تاريخ نشر انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، ولا يُقبل بعده إلا التعرض الاستثنائي بشروط الفصل 29.
- يلزم المتعرض بأداء الرسوم القضائية ورسم المرافعة داخل أجل 3 أشهر من تاريخ إنذاره من طرف المحافظ تحت طائلة إلغاء التعرض (الفصل 32).
- المتعرض يُعد مدعياً في دعوى التحفيظ العقاري، ويتحمل عبء الإثبات بحجج ورسوم أقوى من حجة طالب التحفيظ الحائز.

تحديد موضوع التعرض والصفة القانونية للمتعرض

قد ينصب التعرض على ملكية مجموع العقار موضوع المطلب، أو على جزء مفرز منه، أو على حصة شائعة ناتجة عن إرث أو شراء، أو على حق عيني كالانتفاع أو الارتفاق أو الرهن، أو على مجرد تحديد الحدود.

يتعين على المتعرض بيان صفته ومصلحته ومركزه القانوني بدقة وإرفاق كافة سندات التملك والرسوم العدلية والمستندات الثبوتية المؤيدة لادعائه طبقاً للفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري.

- رقم مطلب التحفيظ واسم العقار وموقعه بدقة.
- طبيعة الحق المتنازع بشأنه ومستنده القانوني.
- بيان مساحة وحدود الجزء المشمول بالتعرض على التصميم.
- هوية وصفة المتعرض والأطراف المعنية.

وسائل الإثبات وترجيح الرسوم أمام قضاء التحفيظ

تخضع رسوم الملكية العدلية لقواعد الترجيح الفقهية ومدونة الحقوق العينية (المادة 241)؛ حيث تُرجح البينة المستوفية لشروط الملك التام (واضع اليد، المتصرف، هادئاً، منسوباً لأصل الملك، ومستوفياً للمدة المشترطة).

عند تدافع الحجج، تطلب المحكمة إجراء خبرة طبوغرافية لتطبيق الرسوم على أرض الواقع وتحديد معالم العقار ومقارنتها بالحدود المادية والتصاميم العقارية المعتمدة.

مجرد تقديم شهادة إدارية أو إشهاد عدلي باللفيف لا يكفي لإثبات الملكية في مواجهة حائز بسند رسمي ما لم يستوفِ شروط رسم الملكية الشرعي الكامل.

مسار النزاع: من المحافظة العقارية إلى المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض

يحاول المحافظ إجراء صلح بين طالب التحفيظ والمتعرض؛ فإذا تعذر الصلح يحيل المحافظ الملف على المحكمة الابتدائية المختصة للبت في صحة التعرض من عدمه دون الحكم بالملكية لطالب التحفيظ.

تبت المحكمة الابتدائية في حدود ما هو مدعى به في التعرض، وتقبل أحكامها الاستئناف أمام غرفة المشورة أو الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف، ثم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.

- أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة داخل أجل 3 أشهر تحت طائلة إلغاء التعرض (الفصل 32).

- تتبع إحالة الملف على كتابة ضبط المحكمة وتعيين القاضي المقرر.
- حضور عمليات الوقوف على عين المكان والمعاينة القضائية التي تأمر بها المحكمة.

استراتيجية طالب التحفيظ في مواجهة التعرضات الكيدية

يحق لطالب التحفيظ منازعة صفة المتعرض والدفع ببطلان سنده وعدم استيفائه لشروط الحيازة أو عدم انطباق رسومه على العقار موضوع المطلب، أو الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية لإسقاط التعرض إدارياً.

إذا ثبت للمحكمة أن التعرض كان كيدياً أو تعسفياً وصادراً عن سوء نية، يحكم على المتعرض بغرامة مدنية لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مع حفظ حق طالب التحفيظ في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن عرقلة التحفيظ (الفصل 48 من ظهير 1913).

الوثائق الأساسية لإقامة ومواجهة التعرض

يُعد التعرض انطلاقاً من وثائق مطلب التحفيظ الفعلية لضمان قبوله شكلاً وموضوعاً وتفادي الإلغاء.

- وصل إيداع التعرض المتضمن لتاريخه ومراجعه بالمحافظة العقارية.
- أصول الرسوم العدلية أو العقود الرسمية المؤيدة للتعرض وسلسلة التملك.
- محضر التحديد المؤقت والتصميم الطبوغرافي المنجز من طرف المحافظة.
- وصل أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة لدى صندوق كتابة الضبط.
- المقالات والمذكرات الجوابية وتقارير الخبرات القضائية السابقة إن وجدت.

أسئلة شائعة حول التعرض على مطلب التحفيظ بالمغرب

ما هو الأجل الحاسم لأداء الرسوم القضائية بعد إحالة التعرض على القضاء؟

ينص الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بالقانون 14.07 على أنه يتعين على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة داخل أجل 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالإنذار؛ فإذا لم يؤدها داخل هذا الأجل اعتبر تعرضه لاغياً بقوة القانون وأمر المحافظ بمواصلة التحفيظ دون الرجوع إلى القضاء.

هل يمكن تقديم تعرض استثنائي بعد انصرام أجل الشهرين القانوني؟

نعم، يجوز بصورة استثنائية للمحافظ على الأملاك العقارية قبول تعرض خارج الأجل طبقاً للفصل 29، شريطة تقديمه قبل توجيه الملف إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، مع إدلاء المتعرض بالوثائق والمستندات الدامغة وتبرير الأسباب القاهرة التي منعته من تقديم التعرض داخل الأجل القانوني.

ما هو الدور المحدد للمحكمة عند البت في ملف التحفيظ العقاري؟

ينحصر اختصاص المحكمة في البت في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ومدى صحته ونطاقه، ولا تحكم المحكمة أبداً بتمليك العقار لطالب التحفيظ؛ فإذا قضت بصحة التعرض كلياً أو جزئياً فإن المحافظ يمتثل للحكم بتعديل المطلب أو إلغائه، وإذا قضت بعدم صحته يستمر المحافظ في إجراءات تأسيس الرسم العقاري.

ما هي عواقب التعرض التعسفي الصادر بسوء نية لابتزاز طالب التحفيظ؟

ينص الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري على أن كل تعرض يثبت أنه تعسفي أو كيدي يعاقب صاحبه بغرامة مدنية لصالح الوكالة لا تقل عن 10% من قيمة العقار، بالإضافة إلى حق طالب التحفيظ في مقاضاة المتعرض للمطالبة بتعويضات مدنية كاملة عن تعطيل استغلال العقار أو ضياع فرصة البيع.

هل رُفع تعرض جائر ضد مطلبكم أو ترغبون في قيد تعرض لحماية عقاركم؟

تواصلوا مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق الوثائق والمساطر ونيابة قانونية محكمة أمام المحافظة العقارية وقضاء التحفيظ.

[دليل قانوني 04 من 15 : أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي بالمغرب: النظام القانوني والمنازعات وانتقال الحقوق]

أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي بالمغرب: النظام القانوني والمنازعات وانتقال الحقوق

مواكبة القضايا والمنازعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، سواء خلال حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، بما يشمل قضايا الإرث وانتقال الحقوق، مع مراعاة النظام القانوني الخاص بهذه الأراضي.

تخضع الأراضي الموزعة في إطار الإصلاح الزراعي والمنضوية ضمن تعاونيات فلاحية لنظام تشريعي خاص متميز عن القواعد العامة للملكية العقارية العادية، ولا سيما بمقتضى ظهير 1-72-277 والنصوص القانونية المعدلة والمتممة له.

ويتدخل المكتب في مواكبة الفلاحين والمستفيدين والورثة في كافة الإشكالات والمنازعات الناشئة حول هذه الأراضي، سواء أثناء حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، خصوصاً في ما يرتبط بتسوية وضعية القطع الممنوحة، وقواعد الاستغلال، وانتقال الحقوق والإرث وتفادي النزاعات المعطلة للاستغلال الفلاحي.

النقاط الرئيسية

- تخضع أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي لضوابط تشريعية خاصة تميزها عن الملكيات العقارية الخاصة العادية وعن الشياع العام.
- يشمل اختصاص المكتب النزاعات الناشئة خلال حياة المستفيدين (شروط الاستغلال، تسوية الوضعية، والعلاقة بالتعاونية) وكذا بعد وفاتهم.
- تخضع قضايا الإرث وانتقال الحقوق في هذه الأراضي لمساطر وشروط قانونية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على تماسك الاستغلالية الفلاحية وتسوية حقوق الورثة.

النظام القانوني الخاص بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي

أُسندت هذه الأراضي لفائدة فلاحين مستفيدين انتظموا في إطار تعاونيات الإصلاح الزراعي بمقتضى نصوص قانونية تفرض شروطاً محددة للاستغلال والوفاء بالالتزامات المالية والتنظيمية قبل الوصول إلى تسوية الوضعية والتمليك النهائي.

يقتضي التعامل مع أي نزاع أو تصرف فحص السند الأصلي للتوزيع، ووضعية القطعة داخل التعاونية، ومطابقة البيانات مع السجلات العقارية بالمحافظة العقارية المختصة.

- سند التوزيع ومحاضر التسليم وتحديد رقم القطعة الأرضية.
- وضعية العضوية في التعاونية الفلاحية للإصلاح الزراعي وأداء الالتزامات.
- الرسم العقاري والتقييدات أو الشروط المضمنة به.

حقوق المستفيدين ومنازعات الاستغلال حال الحياة

يلزم القانون المستفيدين بالاستغلال الفعلي والشخصي للقطعة الفلاحية؛ وتنشأ خلال حياة المستفيد عدة نزاعات قد تتعلق بحدود القطعة، أو المنازعات مع التعاونية أو مع الغير، أو مساطر إسقاط الحق في الاستفادة، أو إجراءات رفع القيود وتسوية الوضعية القانونية.

يتولى المكتب دراسة السندات القانونية والمحاضر للدفاع عن حقوق المستفيد في استمرارية استغلاله وحماية مركزه القانوني أمام الجهات الإدارية والقضائية.

نمنع النصوص المنظمة لأراضي الإصلاح الزراعي أي تفويتات عشوائية أو مخالفة للضوابط القانونية المشترطة لرفع القيود وتسوية الملكية.

قضايا الإرث وانتقال الحقوق بعد وفاة المستفيد

تكتسي مسألة وفاة المستفيد من أرض الإصلاح الزراعي حساسية خاصة؛ إذ وضع المشرع قواعد خاصة لضبط انتقال الحقوق لفائدة الورثة أو أحدهم وفق شروط ومعايير محددة قانوناً، بما يمنع التجزئة المفرطة للقطعة الفلاحية.

يواكب المكتب ورثة المستفيد في تسوية الإجراءات الإدارية والقضائية لانتقال الحقوق، وحل النزاعات التي قد تنشب بين الورثة بشأن من تؤول إليه القطعة أو تعويض باقي المستحقين، وتثبيت الحقوق لدى المحافظة العقارية.

- إعداد ملف الإرائة وفحص توافر الشروط القانونية لانتقال الاستغلال.
- تسوية حقوق كافة الورثة رضائياً أو عبر المساطر القضائية المختصة.
- استكمال إجراءات التقييد العقاري ونقل الحقوق بصورة نهائية.

الوثائق الأساسية لدراسة ملفات أراضي الإصلاح الزراعي

لدراسة ملف نزاع أو تسوية متعلق بأرض من أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، يتعين توفير الوثائق الآتية :

- سند أو قرار التوزيع الأصلي للقطعة الفلاحية.
- وثائق العضوية في تعاونية الإصلاح الزراعي وإبراء الذمة إن وجد.
- شهادة الملكية أو بيانات الرسم العقاري الصادرة عن المحافظة العقارية.
- رسم الوفاة ورسم الإرائة الشرعي في حال وفاة المستفيد الأصلي.
- كافة المحاضر أو المراسلات أو الإنذارات المتوصل بها بشأن القطعة الفلاحية.

أسئلة شائعة حول أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي

ما الذي يميز أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي عن الأراضي الفلاحية العادية؟

تخضع أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي لنظام قانوني خاص محدد بظهير 1-72-277 والنصوص المتممة له، وتخضع لشروط محددة في الاستغلال وعضوية التعاونية، وقواعد خاصة في انتقال الحقوق والتصرف.

كيف تنتقل الحقوق في أرض الإصلاح الزراعي بعد وفاة المستفيد؟

حدد القانون قواعد خاصة لضبط انتقال الحقوق عند وفاة المستفيد لتفادي تفتيت الاستغلالية الفلاحية، حيث تنتقل الحقوق وفق شروط دقيقة إما إلى أحد الورثة الذي تتوفر فيه الشروط القانونية مع تعويض باقي الورثة، أو وفق الآليات المعتمدة قانوناً لتسوية وضعية التركة.

هل يقتصر تدخل المحامي في هذه الأراضي على قضايا الإرث؟

لا يقتصر التدخل على قضايا الإرث؛ بل يشمل مواكبة كافة القضايا والمنازعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي سواء خلال حياة المستفيدين (نزاعات الحدود، الاستغلال، العلاقة بالتعاونية، وتسوية الوضعية) أو بعد وفاتهم (انتقال الحقوق وقسمة التركات).

هل تواجهون نزاعاً أو إشكال إرث يتعلق بأرض تابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي؟

تواصلوا مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لدراسة ملفكم وتحديد المسار القانوني الملائم لحماية حقوقكم واستغلاليتكم.

[دليل قانوني 05 من 15 : الخروج من الشياع وقسمة العقارات والضيعات في المغرب]

الخروج من الشياع وقسمة العقارات والضيعات في المغرب

تنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية على أنه 'لا يجبر أحد على البقاء في الشياع'؛ مما يخول لكل شريك حق المطالبة بقسمة المال المشاع رضاءً أو قضاءً.

تنشأ الملكية الشائعة نتيجة الوفاة وانتقال التركة إلى الورثة، أو نتيجة شراء أو هبة مشتركة. وتفرز حالة الشياع نزاعات معقدة حول تسيير العقار واستغلاله واستيفاء ثماره، مما يستدعي فض الشياع حمايةً للحقوق الاقتصادية للشركاء.

تتوزع مساطر إنهاء الشياع بين القسمة الرضائية الموثقة، وقسمة المهايأة الزمنية أو المكانية لحفظ الاستغلال (المواد 313 إلى 315 من مدونة الحقوق العينية)، ودعوى القسمة القضائية التي تقود إما إلى قسمة عينية عادلة أو إلى التصفية بالبيع بالمزاد العلني.

النقاط الرئيسية

- لكل شريك الحق في طلب الخروج من الشياع في أي وقت، ولا يلزم إجماع الشركاء لرفع دعوى القسمة القضائية (المادة 27).
- القسمة العينية هي الأصل؛ ولا يُلجأ إلى البيع بالمزاد العلني إلا إذا تعذرت القسمة العينية أو ألحقت نقصاً كبيراً في قيمة العقار (المادة 317).
- قسمة المهايأة تمكن الشركاء من تنظيم الانتفاع الدوري أو المكاني بالعقار المشاع دون تفويته أو بيعه بالمزاد.

حصر الحقوق الشائعة وسندات الملكية والأنصبة

يلزم لتأسيس ملف القسمة حصر الرسوم العقارية أو العدلية وسلسلة التملك، وتحديد هوية كافة الشركاء على الشياع وأنصبتهم المئوية أو الكسرية بدقة.

تجب معالجة الديون وحقوق الدائنين المقيدة بالرسم العقاري والرهون الرسمية؛ حيث يتعين إدخال الدائنين أصحاب الرهون في الدعوى لضمان عدم الطعن في إجراءات القسمة أو بطلانها.

- سحب شهادة عقارية حديثة تبين الشركاء والتقييدات والحجوزات.
- حصر الورثة بموجب رسم الإرائة ومطابقة الحصص الإرثية شرعاً.
- فحص مدى قابلية العقار للقسمة المادية المفرزة وفق ضوابط التعمير أو القوانين الفلاحية.

القسمة الرضائية والمخارجة وإسناد الحصص

تعتبر القسمة الرضائية السبيل الأمثل والأسرع لتفادي مصاريف القضاء والمزاد؛ وتتم بإجماع كافة الشركاء بموجب محرر رسمي أو ثابت التاريخ يحرره محامٍ مقبول لدى محكمة النقض أو موثق (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية).

يمكن أن تتضمن القسمة إسناد العقار أو الضيعة لأحد الشركاء مقابل أداء معدّل القسمة نقداً للآخرين، أو تفويت العقار المشترك للغير وتوزيع الثمن بينهم بالتراضي.

لا *تصح القسمة الرضائية إذا كان بين الشركاء قاصر أو غائب إلا بعد استصدار إذن قضائي من القاضي المكلف بشؤون القاصرين.*

دعوى القسمة القضائية ومسطرة المزاد العلني

تُرفع دعوى القسمة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية المختصة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع دون استثناء تحت طائلة عدم القبول؛ وتأمر المحكمة بإجراء خبرة عقارية طبوغرافية لفرز الأنصبة إلى حصص متساوية.

إذا أثبت الخبير تعذر القسمة العينية (كنقص القيمة أو صغر المساحة)، تقضي المحكمة بتحديد الثمن الأساسي لافتتاح المزاد وبيعه بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وتوزيع المنتوج على الشركاء.

- إدخال جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية والدائنين في مقال الدعوى.
- مناقشة تقرير الخبرة الطبوغرافية واقتراح مشاريع الفرز العيني المناصف.

- تتبع جلسات البيع بالمزاد العلني واستخلاص الحصص من صندوق المحكمة.

الوثائق المطلوبة لرفع دعوى الخروج من الشياع

يتعين إعداد وثائق الملكية والإراثة بدقة لضمان قبول الدعوى شكلاً أمام المحكمة الابتدائية.

- شهادة الملكية العقارية الحديثة والتصميم العقاري الرسمي.
- رسم الإراثة أو العقود الناقلة للملكية المثبتة لصفة الشركاء والحصص.
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية وعناوين كافة الشركاء لاستدعائهم قانوناً.
- محاضر المعاينة الميدانية التي تثبت حالة العقار واستغلاله والنزاع القائم.
- مشروع القسمة الرضائية أو المراسلات الموجهة للشركاء إن وجدت.

أسئلة شائعة حول تصفية الشياع وقسمة العقارات بالمغرب

هل يستطيع أحد الورثة عرقلة بيع أو قسمة عقار موروث على الشياع؟

لا يملك أي وارث حق عرقلة القسمة؛ فإذا رفض القسمة الرضائية يحق لأي شريك رفع دعوى القسمة القضائية دون الحاجة لموافقة الأغلبية، وتلزم المحكمة الجميع بالقسمة العينية أو البيع الإجباري بالمزاد العلني.

ما هي شروط قسمة المهايأة في العقار المشاع؟

قسمة المهايأة هي اتفاق على اقتسام منافع العقار المشترك مكانياً (بأن يختص كل شريك بجزء مفرز ينتفع به) أو زمانياً (بأن يتناوب الشركاء على استغلال العقار بكامله لمدد محددة)، ولا تسقط حق الشريك في المطالبة بالقسمة النهائية ما لم يتفق الشركاء على البقاء في المهايأة لمدة محددة لا تتجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد (المادة 314).

كيف تتم مسطرة البيع بالمزاد العلني لعقار مشاع أمام المحكمة؟

بعد صدور الحكم النهائي بتعذر القسمة العينية والبيع بالمزاد، يُحال الملف على شعبة التنفيذ بالمحكمة لتعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي وتاريخ جلسة المزايدة، ونشر الإعلانات بالجرائد وتعليقها بالمحكمة والمحافظة، ويُرسى المزاد على أعلى متزايد مع فتح أجل 10 أيام للزيادة بالسدس.

هل تعانون من نزاع على الشياع أو ترغبون في تصفية قسمة عقار موروث؟

بادروا باستشارة مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق وثائق الملكية ومباشرة مسطرة القسمة بما يضمن حقوقكم المالية وصيانتها.

[دليل قانوني 06 من 15 : العقار غير المحفظ ورسم الملكية العدلي في المغرب: القواعد وشروط الإثبات]

العقار غير المحفظ ورسم الملكية العدلي في المغرب: القواعد وشروط الإثبات

تخضع العقارات غير المحفظة لأحكام الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية (القانون رقم 39.08)؛ حيث يُعد رسم الملكية العدلي (اللفيف) السند المعتمد لإثبات الملكية ما لم يعارضه سند أقوى.

يختلف العقار غير المحفظ جوهرياً عن العقار المحفظ؛ إذ لا تحميه قاعدة التطهير ولا يستفيد من القوة الثبوتية المطلقة للرسم العقاري. وتعتمد سلامة تملكه على صحة الحيازة المكسبة واستمرار سلسلة التصرفات الشرعية والقانونية.

يتطلب تفويت العقار غير المحفظ أو النزاع بشأنه تدقيقاً صارماً في شروط رسم الملكية (عقد الاستمرار)، وفحص حدود العقار ومعالمه الميدانية، والتحقق من عدم وجود تفويتات متعددة أو نزاعات استحقاق سابقة.

النقاط الرئيسية

- رسم الملكية العدلي قابل للمنازعة والطعن بالاستحقاق والحيازة المكسبة المستوفية للشروط الفقهية والقانونية.
- شروط الملك التام المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية هي أساس ترجيح البينات عند تدافع الحجج.
- التحفيظ العقاري هو السبيل الوحيد لإكساب العقار غير المحفظ مناعة مطلقة من النزاعات والطعون المستقبلية.

الفروق الجوهرية بين رسم الملكية والرسم العقاري

الرسم العقاري يطهر العقار ويثبت الملكية بصفة قاطعة ونهائية لا تقبل الطعن؛ في حين يعتبر رسم الملكية العدلي حجة ظاهرية لإثبات الملكية قابلة لإثبات العكس والطعن بالاستحقاق أو الدفع بحيازة شرعية مكسبة أقدم وأقوى.

تعتمد الرسوم العدلية على شهادة اللفيف العدلي المكون من 12 شاهداً يشهدون بوضع اليد والتصرف للمدة الشرعية، وتخضع لتقدير قضاء الموضوع في ترجيح الحجج عند النزاع.

- فحص تاريخ تحرير رسم الملكية واسم القاضي المصادق على خطابي العدلين.
- التأكد من تضمين شروط الحيازة التامة القانونية (المادة 240).
- مطابقة حدود وجيران العقار مع الواقع الميداني الحالي.

ضوابط وتوثيق تفويت العقارات غير المحفظة

توجب المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تحرير كافة المعاملات والتفويتات العقارية بموجب محرر رسمي (عدلي أو توثيقي) أو محرر ثابت التاريخ يحرره محامٍ مقبول لدى محكمة النقض تحت طائلة البطلان المطلق؛ ولم يعد للبيوعات العرفية أي أثر قانوني ناقل للملكية.

يلزم تتبع سلسلة أصول التملك (أصل التملك، عقود الشراء السابقة، ورسوم الإراثة) لضمان عدم وجود عيب في الرضى أو بيع لملك الغير.

تحرير عقد بيع عرفي لعقار غير محفظ بعد سريان مدونة الحقوق العينية سنة 2011 يُعد باطلاً عديم الأثر ولا ينقل الملكية إطلاقاً.

دعاوى الاستحقاق والترامي وتدافع الحجج العدلية

تعتبر دعوى الاستحقاق الدعوى الأساسية لحماية ملكية العقار غير المحفظ ضد الغاصب أو واضع اليد دون سند؛ حيث تطبق المحكمة قواعد الترجيح الفقهية (ترجيح بينة الإثبات على النفي، وبينة الملك على الحيازة المجردة).

عند حدوث ترامٍ أو اعتداء مادي على الحيازة، يحق للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة أو دعوى منع المعارضة داخل أجل سنة من تاريخ الاعتداء لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

- إثبات شروط الحيازة المكسبة (10 سنوات بين الأجانب و40 سنة بين الأقارب).
- إجراء معاينات قضائية وخبرات طبوغرافية لمطابقة رسوم الملكية على الميدان.
- المبادرة بتقديم مطلب تحفيظ لتحصين العقار نهائياً بعد حسم النزاع.

الوثائق الضرورية لتدقيق العقار غير المحفظ

يتعين إعداد أصول الرسوم وسلسلة التملك لتشخيص قوة الحجة وتفادي الطعون بالاستحقاق.

- أصل رسم الملكية العدلي (اللفيف) المصادق عليه من قاضي التوثيق.
- سلسلة عقود التفويت والشراء والرسوم العدلية المتتابعة.
- رسم الإراثة وفريضة توزيع التركة عند انتقال العقار بالإرث.
- محضر معاينة مع صور فوتوغرافية وتصميم طبوغرافي يبين المعالم والحدود.
- الشهادات الإدارية ووصولات أداء الضرائب والرسوم المحلية المرتبطة بالعقار.

أسئلة شائعة حول العقار غير المحفظ ورسم الملكية

ما هي شروط الحيازة المكسبة للملكية في العقار غير المحفظ بالمغرب؟

تنص المادة 240 من مدونة الحقوق العينية على ضرورة توفر شروط الملك التام: أن يكون الحائز واضعاً يده على العقار، وأن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وأن ينسبه لنفسه والناس ينسبونه إليه، وألا ينازعه في ذلك منازع، وأن تستمر الحيازة هادئة وعلنية لمدة 10 سنوات كاملة بين غير الأقارب و40 سنة بين الأقارب، دون أن تكون الحيازة مبنية على كراء أو عارية أو إذن.

هل يعتبر البيع العرفي لعقار غير محفظ نافذاً ومنتجاً لآثاره؟

لا، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، يجب أن تُحرر جميع التصرفات العقارية تحت طائلة البطلان بموجب محرر رسمي يحرره عدلان أو موثق، أو محرر ثابت التاريخ يحرره محامٍ مقبول لدى محكمة النقض؛ والبيوعات العرفية المبرمة بعد هذا القانون باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتد بها أمام المحاكم أو المحافظة العقارية.

كيف تفصل المحكمة عند تعارض رسمين عدليين للملكية لنفس العقار؟

تطبق المحكمة قواعد ترجيح البينات المعمول بها في الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية؛ فتُرجح البينة التي تشهد بأصل الملك على مجرد الحيازة، والبينة المبيّنة لسبب الملك، والبينة الأقدم تاريخاً إذا تساوت الحجج، وتعتمد على تقرير خبرة طبوغرافية لتطبيق حدود الرسوم ومقارنتها بالواقع.

هل لديكم نزاع حول عقار غير محفظ أو ترغبون في تدقيق رسم ملكية؟

بادروا بعرض رسومكم العدلية ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتقييم صحة الحجج وحماية ملكيتكم العقارية.

[دليل قانوني 07 من 15 : تحفيظ الأراضي الفلاحية في المغرب: المساطر والحدود وتدبير الشياع]

تحفيظ الأراضي الفلاحية في المغرب: المساطر والحدود وتدبير الشياع

يقتضي تحفيظ العقارات الفلاحية في المغرب تشخيصاً دقيقاً للنظام العقاري (ملك خاص، مشاع إرثي، أو أراضٍ تابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي)، ومطابقة الرسوم القديمة مع معالم الأرض الطبوغرافية.

تمثل مسطرة تحفيظ الأرض الفلاحية الضمانة القصوى لحماية الاستغلالية الفلاحية وفتح آفاق الاستثمار والتمويل البنكي؛ غير أنها تصطدم في الميدان بتداخل الحدود، غموض الأنصبة الإرثية، وتدافع الرسوم العدلية القديمة.

تتطلب معالجة ملف التحفيظ الفلاحي تدقيقاً مسبقاً في شروط الحيازة، وإعداد التصاميم الطبوغرافية المحينة، وتتبع عمليات التحديد الميداني بحضور المجاورين لتفادي التعرضات المفاجئة التي قد تعطل المسطرة لسنوات.

النقاط الرئيسية

- التحديد الميداني للأرض الفلاحية هو المحك الحقيقي لتثبيت المعالم والأنصاب وتفادي تداخل الحدود مع الضيعات المجاورة.
- تصفية التركات وفحص الرسوم العدلية قبل إيداع مطلب التحفيظ يجنب المطلب نزاعات الشياع والتعرضات العائلية.
- الرسم العقاري المؤسس يطهر الأرض الفلاحية نهائياً من كافة دعاوى الاستحقاق والنزاعات التاريخية.

التكييف القانوني للوعاء العقاري الفلاحي

يلزم التحقق أولاً من طبيعة الأرض وسندات تملكها: هل هي ملك خاص مستند لرسم ملكية عدلي، أم مشاعة بين ورثة، أم أرض مستفاد منها في إطار تعاونيات الإصلاح الزراعي، أم أرض مسترجعة خاضعة لظهير 1973.

يحدد هذا التكييف مدى قابلية العقار للتحفيظ والوثائق الإدارية والتراخيص المطلوبة قبل إيداع المطلب لدى المحافظة العقارية المختصة مكانياً.

- تشخيص النظام العقاري وسند الملكية الأصلي.
- التأكد من خلو الأرض من أي قيود أو حقوق خاصة تعرقل التحفيظ.
- حصر ورثة المالك المقيد وتصفية الفريضة الإرثية.

الإعداد الهندسي والتحديد الميداني للضيعة

غالباً ما تصف الرسوم العدلية القديمة الحدود بمعالم طبيعية متغيرة كالأودية، الأشجار، أو ممرات قديمة؛ مما يقتضي الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف لإعداد تصميم طوبوغرافي رسمي.

يتم إجراء التحديد بحضور المهندس المنتدب من المحافظة العقارية وطالب التحفيظ والمجاورين، وتوضع الأنصاب الثابتة، ويحرر محضر رسمي يثبت المعالم وأي نزاع أو معارضة على الحدود.

حضور طالب التحفيظ ومؤازرته في عملية التحديد الفلاحي يكتسي أهمية بالغة للدفاع عن الحدود وتثبيت الأنصاب قانوناً.

الوجيبات المالية ومواجهة التعرضات الفلاحية

تخضع وجيبات التحفيظ لتعريفة محددة وفق المساحة والقيمة المقدرة، بالإضافة إلى مصاريف التحديد والمسح العقاري والجريدة الرسمية.

عند تسجيل تعرض على مطلب التحفيظ الفلاحي، يسعى المحافظ إلى إجراء صلح؛ فإذا تعذر يُحال النزاع على المحكمة الابتدائية للبت في صحة التعرض وفق قواعد الإثبات وترجيح الحجج.

- أداء رسوم المحافظة العقارية وتتبع النشر بالجريدة الرسمية.
- مواجهة التعرضات الكيدية عبر مذكرات جوابية مدعمة بالحجج.

- الترافع أمام قضاء التحفيظ لتأكيد صحة المطلب ورفض التعرضات غير المؤسسة.

الوثائق الضرورية لتحفيظ أرض فلاحية

يتطلب ملف تحفيظ الأرض الفلاحية إعداداً وثائقياً وهندسياً متكاملاً قبل إيداع المطلب.

- أصول رسوم الملكية العدلية أو العقود الرسمية المثبتة للتملك وسلسلة التفويتات.
- رسم الإراثة والوكالات الرسمية عند وجود ورثة أو شركاء على الشياع.
- تصميم طبوغرافي رسمي منجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمد.
- شهادة إدارية لنفي الصبغة غير الفردية أو الموانع الإدارية متى كان العقار غير محفظ في منطقة قروية.
- بيان مفصل بأسماء وعناوين الملاكين المجاورين من كافة الجهات.

أسئلة شائعة حول تحفيظ الأراضي الفلاحية بالمغرب

كيف تتم مواجهة نزاع حول حدود أرض فلاحية أثناء التحديد؟

يقوم المهندس الطبوغرافي المنتدب بتدوين النزاع وتثبيت الأنصاب المتنازع بشأنها بصفة مؤقتة في محضر التحديد، ويسجل التعرض بالرسم؛ ويتعين على طالب التحفيظ تقديم مذكراته وحججه للمحافظ العقاري لحل النزاع ودياً أو إحالته على القضاء للبت في الحدود الدقيقة.

هل يمكن لأحد الشركاء إيداع مطلب تحفيظ لجزء مفرز من أرض مشاعة؟

لا يجوز لأي شريك تحفيظ جزء مفرز من عقار مشاع إلا بعد إجراء قسمة رضائية أو قضائية تفرز حصته برسم عقاري مستقل؛ وفي غير ذلك يُودع مطلب التحفيظ لمجموع العقار باسم كافة الشركاء على الشياع بحسب أنصبتهم الشرعية.

ما هي الضمانات التي يمنحها الرسم العقاري للمستغل الفلاحي؟

يمنح الرسم العقاري حماية قانونية مطلقة تمنع أي ترامٍ أو ادعاء بالملكية، ويمكّن الفلاح من رهن العقار للحصول على قروض فلاحية للاستثمار وشراء الآلات وتجهيز شبكات السقي، فضلاً عن الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي وصناديق التنمية الفلاحية.

هل تستعدون لتحفيظ أرضكم الفلاحية أو تواجهون نزاع تحديد وتعرض؟

تفضلوا بعرض رسومكم وتصاميمكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق المسطرة وضمان تأسيس الرسم العقاري دون تعقيدات.

[دليل قانوني 08 من 15 : المراقبة والمنازعات الضريبية في المغرب: المساطر والآجال والطعون]

المراقبة والمنازعات الضريبية في المغرب: المساطر والآجال والطعون

تخضع مسطرة المراقبة الضريبية للضوابط الصارمة للمدونة العامة للضرائب (CGI)؛ حيث يتعين على الملزم تدقيق أوجه البطلان الشكلي والتقيد بالآجال المسقطة لحقه في الدفاع.

تتوزع المسطرة الجبائية التواجهية بين الفحص المحاسبي بالمقاولة أو فحص مجموع الوضعية الضريبية للأفراد، وتمر عبر توجيه رسائل التبليغ والتصحيح الأولى والثانية المحددة في المادتين 220 و221 من المدونة العامة للضرائب.

يترتب على عدم الرد على الإشعار بالتصحيح داخل أجل 30 يوماً القانوني سقوط حق الملزم وفرض الضريبة تلقائياً بجدول التحصيل؛ مما يوجب بناء دفوع محاسبية وقانونية صلبة منذ المرحلة الإدارية الأولى.

النقاط الرئيسية

- أجل الرد على رسائل التبليغ الضريبي الأولى والثانية هو 30 يوماً صارماً من تاريخ تسلم التبليغ (المادتان 220 و221 من CGI).
- المنازعة في تقديرات الإدارة الجزافية تتطلب الإدلاء بدفاتر محاسبية قانونية وفواتير مطابقة للشروط الجبائية.
- الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية (CNRF) مرحلة إلزامية قبل التوجه إلى المحكمة الإدارية في نزاعات الوعاء.

تدقيق رسائل التبليغ والتصحيح والآجال المسقطة

يلزم فور التوصل بأي إشعار أو رسالة تبليغ بالتصحيح الاحتفاظ بغلاف التبليغ وشهادة التسليم الموقعة مع العون المبلغ لتحديد تاريخ بداية أجل 30 يوماً القانوني بدقة.

تجب دراسة أسباب التصحيح وسندات إعادة التقدير، والتأكد مما إذا كانت الإدارة قد احترمت الضمانات القانونية للملزم (كأجل 15 يوماً للإشعار بالفحص، ومدة الفحص المقررة في المادة 212).

- حصر تاريخ التوصل الدقيق وحساب أجل 30 يوماً كاملة للرد.
- التأكد من توقيع مفتش الضرائب ذي الاختصاص وبيان الأسس القانونية للتصحيح.
- التحقق من عدم تقادم السنوات الخاضعة للفحص (تقادم 4 سنوات بمقتضى المادة 232).

بناء الدفوع المحاسبية وتفنيد التقدير الجزافي

يتعين تقديم مذكرة جوابية تفصيلية تدحض كل نقطة تصحيح على حدة، وتعتمد على القيود المحاسبية، القوائم التركيبية، كشوفات الحسابات البنكية، والاتفاقيات التجارية المبرمة.

في الضرائب العقارية (TPI)، يتم تفنيد تقييمات مفتش الضرائب عبر المقارنة مع عقارات مجاورة ذات مواصفات متطابقة والطعن في مراجع الأسعار إذا كانت لا تعكس العيوب الواقعية للعقار.

السكوت أو الجواب العام دون وثائق مثبتة يؤدي إلى رفض دفوع الملزم وصدور رسالة التبليغ الثانية بفرض الضريبة بصفة نهائية.

المساطر أمام اللجان الضريبية والقضاء الإداري

إذا استمر الخلاف بعد الجواب على رسالة التبليغ الثانية، يتعين على الملزم طلب إحالة النزاع داخل أجل 30 يوماً على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT) أو اللجنة الوطنية (CNRF) بحسب سقف رقم المعاملات ونوع الضريبة.

تخضع المقررات الضريبية الصادرة بعد استنفاد مسطرة اللجان للطعن أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التبليغ، للمطالبة بالإلغاء أو إسقاط الزيادات والفوائد.

- تقديم طلب الإحالة على اللجنة الضريبية المختصة داخل الأجل القانوني.
- إعداد مذكرة تفصيلية أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

- رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في حال تعسف الإدارة أو خرق المسطرة.

الوثائق الضرورية لملف المنازعة الضريبية

ينبغي جمع الملف الوثائقي والمحاسبي بدقة لبناء رد قانوني وتقني مدعم أمام الإدارة واللجان.

- نسخة من إشعار الفحص ورسائل التبليغ الأولى والثانية وأغلفة التبليغ.
- التصريحات الضريبية والميزانيات والقوائم التركيبية للسنوات المفتوحة.
- نسخ الفواتير والعقود والاتفاقيات والكشوفات البنكية ذات الصلة بالنزاع.
- المذكرات الجوابية السابقة ومحاضر جلسات الاستماع إن وُجدت.
- جداول الضريبة، الإنذارات القانونية، أو إشعارات التحصيل الجبري الصادرة.

أسئلة شائعة حول المراقبة والمنازعات الضريبية بالمغرب

ما هي الآثار القانونية المترتبة على عدم الرد داخل أجل 30 يوماً على رسالة التصحيح؟

يترتب على عدم الرد داخل أجل 30 يوماً قبول الملزم الضمني للأسس المقترحة من طرف إدارة الضرائب، ويحق للإدارة فور انصرام الأجل إصدار جداول الضرائب الإضافية والغرامات والزيادات دون تمكينه من الطعن أمام اللجان الضريبية، ولا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى القضاء الإداري في إطار مسطرة التظلم المعقدة المقررة في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب.

كيف تتم مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة (CNRF)؟

تختص اللجنة الوطنية بالنظر في الطعون المتعلقة بفحص محاسبة المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم أو في النزاعات المحالة بعد بت اللجان المحلية؛ ويتعين رفع الطعن إليها داخل أجل 30 يوماً من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية، وتصدر مقررات معللة تقبل الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.

هل يمكن تقديم ضمانات لإيقاف إجراءات التحصيل الجبري للدين الضريبي المتنازع عليه؟

نعم، يحق للملزم الذي قدم مطالبة نزاعية أمام الإدارة الضريبية طلب إيقاف أداء الجزء المتنازع عليه طبقاً للمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، شريطة تكوين ضمانة مالية أو كفالة بنكية أو رهن عقاري تغطي أصل الدين موضوع النزاع.

هل توصلتم بتبليغ تصحيح ضريبي أو إشعار فحص جبائي؟

تواصلوا فوراً مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق الآجال وإعداد الردود القانونية والمحاسبية الكفيلة بحماية حقوقكم المالية.

[دليل قانوني 09 من 15 : الإرث وتصفية التركات في المغرب: من الحصر الشرعي إلى القسمة والتنفيذ]

الإرث وتصفية التركات في المغرب: من الحصر الشرعي إلى القسمة والتنفيذ

تخضع تصفية التركات لقواعد الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة (المادة 321 وما بعدها)؛ حيث تمر عبر مراحل إلزامية تبدأ بتجهيز الميت وأداء الديون وتنفيذ الوصايا قبل قسمة الصافي بين الورثة.

تتعلق بالتركة حقوق مرتبة بنص المادة 322 من مدونة الأسرة: الحقوق العينية التبعية، نفقات تجهيز الميت بالمعروف، ديون الميت، الوصية الصحيحة النافذة في حدود الثلث، ثم الفرائض الإرثية. ولا تجوز قسمة أي عقار أو مال قبل تصفية هذه الالتزامات.

تتعقد ملفات التركات عند اشتمالها على أصول عقارية غير محفظة، استغلاليات فلاحية، حصص في شركات تجارية، أو استثمار أحد الورثة بالإدارة والغلة دون محاسبة، مما يستدعي تدخلاً قانونياً لحصر التركة وتعيين مصفٍ قضائي متى اقتضت المصلحة.

النقاط الرئيسية

- تصفية ديون التركة وتنفيذ الوصايا مقدم وجوباً على توزيع الأنصبة الإرثية على الورثة (المادة 322 من مدونة الأسرة).
- يحق لكل وارث طلب إجراء جرد قضائي لأموال التركة وتعيين مصفٍ قضائي في حال وجود نزاع أو مخاوف من تبديد الأصول.
- تخضع قسمة العقارات الموروثة لمدونة الحقوق العينية؛ ولا يجبر أي وارث على البقاء في الشياع.

حصر الورثة والتدابير التحفظية لحماية أموال التركة

يبدأ ضبط التركة بتحرير رسم الإراثة العدلي لإثبات صفة الورثة وحصصهم الإرثية فرضاً وتعصيباً، وحصر كافة الحسابات البنكية، الخزائن، الرسوم العقارية، والسجلات التجارية التابعة للهالك.

يحق لأي وارث التقدم بطلب استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية لوضع الأختام على منقولات التركة ومحلاتها، أو الأمر بإجراء حراسة قضائية على الأصول المدرة للدخل لمنع الاستيلاء عليها أو إخفاء وثائقها.

- تحرير رسم الإراثة العدلي وحصر الورثة القاصرين والغياب.
- استصدار أوامر قضائية بالكشف عن الحسابات والودائع البنكية للهالك.
- تقييد إيداع رسم الإراثة بالرسوم العقارية لحفظ الحقوق العينية للورثة.

تصفية ديون التركة والوصايا وتعيين المصفّي القضائي

تنص المادة 322 من مدونة الأسرة على استيفاء الديون العينية والشخصية من أموال التركة قبل توزيع الأنصبة؛ ويتحمل الورثة الديون في حدود ما آل إليهم من أموال فقط دون أن تمتد إلى ذممهم المالية الخاصة.

إذا اختلف الورثة حول إدارة التركة أو ديونها، يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحدهم تعيين مصفٍ للتركة يتولى جرد الحقوق والالتزامات وأداء الديون تمهيداً للقسمة (المواد 324 إلى 372 من مدونة الأسرة).

الديون الموثقة برسم رسمي أو حكم نهائي تستوفى مباشرة من التركة؛ وإذا استغرق الدين مجموع التركة فلا شيء للورثة.

قسمة العقارات الموروثة والضيعات الفلاحية

تخضع قسمة العقارات لقواعد مدونة الحقوق العينية؛ فإذا كانت العقارات قابلة للفرز العيني دون ضرر أو نقصان فاحش في القيمة يتم إعداد مشروع قسمة عينية مع أداء معدلات القسمة النقدية لجبر التفاوت بين الحصص.

في الأراضي الفلاحية، يتم تطبيق قواعد قسمة المهايأة أو إسناد الاستغلال لواحد من الورثة مع تعويض الباقين، لتفادي تفتيت الضيعة بما يخالف القوانين المنظمة للحد الأدنى للاستغلال.

- فحص الرسوم العقارية والتصاميم الطبوغرافية للعقارات الموروثة.
- الطعن في تقارير الخبرة التي تقيم العقارات بأقل من قيمتها التجارية.
- تنفيذ حكم القسمة ونقل الملكيات الفردية بالمحافظة العقارية.

دعاوى المحاسبة ومواجهة الاستئثار بأموال التركة

يُعتبر الوارث الحائز أو المسير لأملاك التركة وكيلاً عن باقي الورثة وملزماً بتقديم حساب مفصل عن المداخيل، الأكرية، والغلات الفلاحية طيلة مدة تسييره؛ ويحق لباقي الورثة رفع دعوى المحاسبة وإلزامه بأداء نصيبهم.

يحق للورثة الطعن في التصرفات الصادرة عن المورث خلال مرض الموت (التفويتات المحابية أو الهبات المقنعة) وتطبيق مقتضيات الفصل 344 من ق.ل.ع والمادة 344 من مدونة الأسرة لإرجاع الأموال إلى وعاء التركة.

الوثائق الأساسية لملف تصفية التركة والقسمة

يتطلب ملف التركة إعداداً شرعياً ومستندياً دقيقاً لتفادي تداخل الحقوق والنزاعات العائلية.

- شهادة الوفاة ورسم الإراثة العدلي وفريضة توزيع التركة.
- شواهد الملكية العقارية أو رسوم الملكية العدلية لكافة أصول التركة.
- عقود الشركات، السجلات التجارية، وكشوفات الحسابات البنكية.
- سندات الديون والالتزامات وفواتير مصاريف التجهيز والجنازة.
- محاضر المعاينة واستجواب الورثة الحائزين للأملاك إن وُجدت.

أسئلة شائعة حول الإرث وتصفية التركات بالمغرب

ما هو الترتيب الشرعي والقانوني للحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيعها؟

حدد الفصل 322 من مدونة الأسرة الترتيب الإلزامي للحقوق كالآتي: أولاً، الحقوق المتعلقة بعين التركة كالحقوق العينية والرهون؛ ثانياً، نفقات تجهيز الميت ومؤونة دفنه بالمعروف؛ ثالثاً، ديون الميت سواء كانت لله أو للعباد؛ رابعاً، الوصية الصحيحة النافذة في حدود ثلث ما تبقى من التركة؛ وخامساً، توزيع الباقي على الورثة بحسب فرائضهم وأنصبتهم الشرعية.

هل يلزم الورثة بأداء ديون مورثهم من أموالهم الخاصة؟

لا تبرأ ذمة التركة إلا بأداء ديونها، لكن مسؤولية الورثة عن ديون المورث مسؤولية عينية تنحصر في حدود ما انتقل إليهم من أموال وموجودات التركة فقط (قاعدة 'لا تركة إلا بعد سداد الديون')؛ فإذا استغرقت الديون مجموع أموال التركة لا يُلزم الورثة بأداء الفارق من أموالهم الشخصية إطلاقاً.

كيف يتم التعامل مع الوارث الذي يستولي على مداخيل التركة ويرفض القسمة؟

يحق لباقي الورثة إقامة دعوى المحاسبة واسترداد نصيبهم في الغلة ومداخيل الكراء والاستغلال، مع المطالبة بتعويض عن الحرمان من الانتفاع؛ كما يحق لهم رفع دعوى القسمة القضائية لإنهاء الشياع والبيع بالمزاد العلني وتوزيع العائدات، واستصدار أمر قضائي بتعيين حارس قضائي على العقارات حتى الفصل النهائي في الدعوى.

هل لديكم تركة عالقة أو نزاع بين الورثة حول حصر الأموال وقسمتها؟

بادروا بعرض ملف الإراثة والوثائق العقارية على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق الحصر الشرعي والقانوني ومباشرة إجراءات القسمة الرضائية أو القضائية.

[دليل قانوني 10 من 15 : التقييد الاحتياطي على الرسم العقاري في المغرب: السند، الآجال والتشطيب]

التقييد الاحتياطي على الرسم العقاري في المغرب: السند، الآجال والتشطيب

يُعد التقييد الاحتياطي تدبيراً تحفظياً جوهرياً يهدف إلى حماية رتبة حق عيني متنازع بشأنه ومنع تفويت العقار للإضرار بالدائن أو المشتري (الفصلان 85 و86 من ظهير 1913 المعدل بالقانون 14.07).

يتيح التقييد الاحتياطي تجميد رتبة الحق العقاري مؤقتاً بالرسم العقاري ريثما يستكمل صاحبه إجراءات تقييده النهائي أو يصدر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بثبوت حقه.

تختلف آجال التقييد الاحتياطي وشروطه المسطرية جذرياً باختلاف سنده (سند، أمر قضائي ولائي، أو مقال افتتاحي لدعوى في الموضوع)؛ ويترتب على إغفال تمديده أو عدم رفع الدعوى داخل الأجل التشطيب التلقائي عليه وفقدان الحماية القانونية.

النقاط الرئيسية

- التقييد الاحتياطي لا يثبت الملكية بل يحفظ رتبة الحق العيني بأثر رجعي عند الحكم بصحته نهائياً.
- تختلف مدة التقييد الاحتياطي بين 10 أيام (بناء على سند)، وشهر (بأمر رئيس المحكمة يمدد إلى 6 أشهر برفع دعوى في الموضوع)، أو طيلة مدة النزاع (بناء على مقال الدعوى بمقتضى تعديل الفصل 86).
- التشطيب على التقييد الاحتياطي غير المبرر يتم بأمر استعجالي من رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات (الفصل 86 مكرر).

الغاية القانونية من التقييد الاحتياطي وأثره الحمائي

يهدف التقييد الاحتياطي إلى إشهار النزاع العقاري بالرسم العقاري وجعله حجة في مواجهة الكافة، بحيث تسري آثاره بأثر رجعي إلى تاريخ التقييد المؤقت في حال صدور حكم لصالح المقيد احتياطياً (الفصل 85).

يحول التقييد الاحتياطي دون تفويت العقار إلى مشترٍ حسن النية يدعي جهله بالنزاع، ويُسقط أي تقييد لاحق يتعارض مع الحق المحفوظ.

- حفظ رتبة الحق العيني في مواجهة التصرفات اللاحقة للمالك المقيد.
- إشعار الأغيار والعدول والموثقين بوجود منازعة قضائية حول ملكية العقار.
- إمكانية إيقاف أي إجراء بيع أو رهن يضر بحقوق المدعي.

حالات التقييد الاحتياطي وآجاله الصارمة (الفصل 86)

الحالة الأولى: بناء على سند (عقد بيع أو تفويت يحمل عيباً شكلياً) وصلاحيته 10 أيام فقط لتصحيح العيب.

الحالة الثانية: بناء على أمر قضائي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية وتستمر صلاحيته شهراً واحداً؛ فإذا رُفعت دعوى في الموضوع داخل هذا الشهر يمتد التقييد إلى 6 أشهر غير قابلة للتمديد.

الحالة الثالثة: بناء على نسخة من مقال افتتاحي لدعوى في الموضوع ويستمر مفعوله طيلة سريان الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

انصرام أجل التقييد الاحتياطي دون تمديده يؤدي إلى تشطيب المحافظ عليه تلقائياً بقوة القانون، ولا يقبل تقييداً جديداً لنفس السبب.

إجراءات التقييد النهائي والتشطيب القضائي (الفصل 86 مكرر)

عند صدور حكم نهائي يقر بثبوت الحق، يباشر المستفيد تقييد حقه بصفة نهائية بالرسم العقاري بأثر رجعي يرجع إلى تاريخ تضمين التقييد الاحتياطي.

في المقابل، إذا كان التقييد الاحتياطي تعسفياً أو صادراً دون سند جدي، يحق للمالك المتضرر تقديم مقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية للتشطيب عليه فوراً طبقاً للفصل 86 مكرر مع المطالبة بالتعويض.

- سحب شهادة الملكية للتأكد من تسجيل التقييد الاحتياطي وتاريخه وسنده.
- إشعار المحافظ العقاري بنسخة من مقال الدعوى المسجل بكتابة الضبط.
- مباشرة مسطرة التشطيب الاستعجالي عند ثبوت كيدية التقييد أو فوات أجله.

الوثائق المطلوبة لطلب التقييد الاحتياطي

يتطلب تقييد الإشعار الاحتياطي تدقيقاً مستندياً مسبقاً لضمان قبوله من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

- شهادة الملكية العقارية الحديثة والتصميم العقاري للرسم المعني.
- أصل أو نسخة من السند أو العقد المؤسس للحق المتنازع بشأنه.
- نسخة المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بصندوق كتابة الضبط ووصل الأداء.
- الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء.
- طلب كتابي موجه للمحافظ على الأملاك العقارية مع أداء الرسوم الواجبة.

أسئلة شائعة حول التقييد الاحتياطي بالمغرب

ما هي المدة القانونية للتقييد الاحتياطي بناءً على أمر رئيس المحكمة؟

تحدد مدة التقييد الاحتياطي الصادر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية في شهر واحد يبتدئ من تاريخ صدور الأمر؛ ويمدد هذا التقييد لمدة ستة أشهر إذا أثبت المستفيد إقامة دعوى في الموضوع داخل أجل الشهر، ويسقط التقييد بقوة القانون بانصرام مدة الستة أشهر ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.

هل يمنع التقييد الاحتياطي بيع العقار أو رهنَه لدى المحافظة العقارية؟

لا يمنع التقييد الاحتياطي المحافظ من تسجيل تفويتات أو حقوق عينية لاحقة، ولكن هذه التقييدات اللاحقة تعتبر مشروطة ومعلقة على مآل التقييد الاحتياطي؛ فإذا حُكم لصالح صاحب التقييد الاحتياطي، شُطب على كافة التقييدات والتفويتات اللاحقة له بأثر رجعي لتعارضها مع حقه المحفوظ.

كيف يتم التشطيب على تقييد احتياطي كيدي أو منتهي الصلاحية؟

يتم التشطيب إما تلقائياً من طرف المحافظ عند انصرام أجله القانوني دون تمديد، أو بناءً على أمر قضائي استعجالي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للمستعجلات طبقاً للفصل 86 مكرر إذا تبين أن التقييد مبني على أسباب غير جدية أو وسيلة كيدية لعرقلة المعاملات.

هل يثبت التقييد الاحتياطي الملكية للمقيد؟

لا، التقييد الاحتياطي إجراء تحفظي مؤقت لحفظ الرتبة ولا ينشئ حق الملكية بذاته؛ وتبقى العبرة بالحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به أو استيفاء العقد الناقل للملكية لكافة شروطه القانونية والتقييد النهائي.

هل ترغبون في قيد تقييد احتياطي لحماية عقاركم أو التشطيب على تقييد جائر؟

تواصلوا مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لمباشرة المساطر القضائية والتحفظية الكفيلة بحفظ رتبة حقوقكم أمام المحافظة العقارية وقضاء المستعجلات.

[دليل قانوني 11 من 15 : حق الشفعة في القانون المغربي: القواعد والآجال وإيداع الثمن]

حق الشفعة في القانون المغربي: القواعد والآجال وإيداع الثمن

تنظم المواد 292 إلى 312 من القانون رقم 39.08 (مدونة الحقوق العينية) حق الشفعة؛ حيث يخول للشريك على الشياع أخذ حصة شريكه المبيعة للغير بأداء الثمن الحقيقي والمصروفات الظاهرة.

تُعد الشفعة وسيلة استثنائية أقرها المشرع لدفع ضرر دخول أجنبي شريكاً على الشياع في العقار المشترك؛ غير أن ممارستها مقيدة بشروط صارمة وآجال مسقطة وإجراءات مالية تحت طائلة سقوط الحق.

يشترط لصحة ممارسة الشفعة إيداع الثمن والمصروفات بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ المطالبة بها، ومراعاة آجال السقوط الصارمة (30 يوماً من التبليغ الرسمي أو سنة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري).

النقاط الرئيسية

- تسقط الشفعة بانصرام 30 يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي للشريك بالبيع، أو بانصرام سنة كاملة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري (المادة 304).
- يلزم الشفيع وجوباً بإيداع الثمن ومصروفات العقد بصندوق المحكمة داخل 30 يوماً من تاريخ توجيه الإنذار أو رفع الدعوى تحت طائلة سقوط حقه (المادة 306).
- لا تجوز الشفعة إلا في الحصة الشائعة المبيعة بعوض؛ ولا تجوز في العقار المفرز أو التفويت بالهبة أو الصدقة.

شروط استحقاق حق الشفعة في مدونة الحقوق العينية

يشترط في طالب الشفعة (الشفيع) أن يكون شريكاً على الشياع في تاريخ بيع الحصة واستمرار صفته حتى الحكم بها، وألا يكون قد رضي بالبيع أو تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه (المادة 293).

يجب أن يكون التصرف بيعاً معاوضة مالية؛ فلا شفعة في العقار الموهوب أو المتصدق به أو المحكوم به في نزاع استحقاق، ولا تجوز الشفعة إذا كان المشتري شريكاً أصلاً على الشياع إلا في حدود نسب الأنصبة.

- ثبوت ملكية الشفيع لحصة شائعة في العقار المحفظ أو غير المحفظ.
- أن يكون المشتري أجنبياً عن الشركاء على الشياع.
- أن يكون البيع تاماً وناجزاً مستوفياً لأركانه القانونية.

آجال السقوط الصارمة لممارسة الشفعة (المادة 304)

الحالة الأولى: إذا بلغ المشتري أو الشريك البائع الشريكَ بنسخة من عقد البيع بصفة رسمية، يسقط حق الشفعة بانصرام أجل 30 يوماً من تاريخ التبليغ.

الحالة الثانية: إذا لم يقع تبليغ رسمي، يسقط حق الشفعة في العقار المحفظ بمضي سنة كاملة من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري، وفي العقار غير المحفظ بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع مع يمين عدم العلم.

اجل 30 يوماً وأجل السنة هما أجلا سقوط لا يقبلان الوقف أو الانقطاع؛ وفوات الأجل يسقط حق الشفعة بصفة باتة.

إجراءات إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة (المادة 306)

توجب المادة 306 من مدونة الحقوق العينية على الشفيع تقديم طلب الشفعة وإيداع الثمن الحقيقي والمصروفات التعاقدية بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ الطلب أو رفع الدعوى؛ وإذا لم يودع المبلغ كاملاً داخل هذا الأجل سقط حقه في الشفعة حتماً.

إذا صرح المشتري بثمن صوري مبالغ فيه في العقد للتهرب من الشفعة، يحق للشفيع إثبات الصورية عبر القرائن أو الخبرة القضائية لتقييم الثمن الحقيقي يوم البيع.

- إيداع الثمن والمصروفات بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً الإلزامي.

- تقييد مقال دعوى الشفعة احتياطياً بالرسم العقاري لحفظ الحقوق.
- توجيه مقال الدعوى ضد كل من المشتري والشريك البائع لضمان صحة المسطرة.

الوثائق الضرورية لرفع دعوى الشفعة

يتعين إعداد وثائق الملكية وإثباتات الثمن والتاريخ لتفادي سقوط الحق في الشفعة.

- شهادة الملكية العقارية أو رسم الملكية العدلي المثبت لصفة الشفيع على الشياع.
- نسخة من عقد البيع المبرم مع المشتري الأجنبي.
- محضر التبليغ الرسمي أو ما يثبت تاريخ العلم بالبيع.
- وصل إيداع الثمن والمصروفات المسلم من صندوق كتابة ضبط المحكمة.
- المقال الافتتاحي لدعوى الشفعة المؤدى عنه الرسوم القضائية.

أسئلة شائعة حول حق الشفعة في القانون المغربي

ما هو الأجل المحدد قانوناً لممارسة حق الشفعة بالمغرب؟

يسقط حق الشفعة بمضي 30 يوماً من تاريخ التوصل بالتبليغ الرسمي بنسخة من عقد البيع وفق المادة 304 من مدونة الحقوق العينية؛ وفي حالة عدم التبليغ يسقط الحق بمضي سنة كاملة من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري، أو بمضي سنة من تاريخ وضع اليد والشهرة في العقار غير المحفظ.

ما هي عواقب عدم إيداع الثمن داخل أجل 30 يوماً من طلب الشفعة؟

يترتب على عدم إيداع الثمن ومصروفات العقد الظاهرة بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ إبداء الرغبة أو رفع الدعوى سقوط حق الشفعة بصفة قطعية ونهائية بحكم القانون بنص المادة 306، وترفض المحكمة الدعوى شكلاً.

هل تجوز الشفعة إذا بيع العقار المشاع بالهبة أو الصدقة؟

لا، لا تجوز الشفعة في تفويتات التبرع كالهبة والصدقة والتنازل المجاني والوصية؛ غير أنه إذا ثبت أن عقد الهبة كان صورياً ومقنعاً يخفي في حقيقته بيعاً بعوض مالي للتحايل على الشفيع، يحق للشريك الطعن في الصورية وإثبات البيع للمطالبة بالشفعة بالثمن الحقيقي.

هل تجوز الشفعة بين الورثة الشركاء على الشياع؟

نعم، تجوز الشفعة بين الورثة الشركاء على الشياع إذا قام أحدهم ببيع حصته الموروثة لأجنبي عن الورثة؛ أما إذا باع الوارث حصته لوارث آخر شريك معه في التركة، فلا تجوز الشفعة لباقي الورثة ضده إلا إذا كان البيع لجميع الشركاء بحسب أنصبتهم.

هل بيعت حصة شائعة في عقاركم وترغبون في ممارسة حق الشفعة؟

سارعوا بعرض الملف على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق الآجال وإيداع الثمن بصندوق المحكمة قبل فوات أجل 30 يوماً المسقط للحق.

[دليل قانوني 12 من 15 : انتزاع عقار من حيازة الغير في القانون المغربي: الإجراءات الجنائية والمدنية]

انتزاع عقار من حيازة الغير في القانون المغربي: الإجراءات الجنائية والمدنية

يُعاقب الفصل 570 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة كل من انتزع عقاراً من حيازة غيره خلسة أو بالتدليس أو باستعمال العنف والتهديد؛ بالتوازي مع دعاوى الحيازة المدنية المستعجلة.

تتعرض الحيازة العقارية الهادئة لاعتداءات مادية مفاجئة تتمثل في كسر الأقفال، إقامة أسيجة، جرف الأغراس، أو وضع اليد بالقوة والترامي على العقار.

يخول القانون للمتضرر مسارين متكاملين: مسار جنحي زجري أمام النيابة العامة وقضاء الحكم لتحريك المتابعة الجنائية واسترجاع الحيازة، ومسار مدني عقاري استعجالي لاسترداد الحيازة ووقف الأعمال الضارة وفق مدونة الحقوق العينية.

النقاط الرئيسية

- تقوم جريمة انتزاع عقار (الفصل 570 ق.ج) على ثبوت الحيازة الهادئة الفعلية للمشتكي وانتزاعها بالعنف أو التدليس أو الخلسة.
- دعوى استرداد الحيازة المدنية يجب أن تُرفع داخل أجل سنة واحدة من تاريخ فقدان الحيازة أو بدء الاعتداء (المادة 166 من مدونة الحقوق العينية).
- يحق للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتخلية العقار فوراً.

عناصر قيام جريمة انتزاع حيازة عقار (الفصل 570 ق.ج)

تتطلب المتابعة الجنائية إثبات عنصرين أساسيين: أولاً، ثبوت الحيازة المادية الفعلية والاستغلال الهادئ للمشتكي قبل الاعتداء؛ وثانياً، قيام المعتدي بانتزاع العقار بإحدى الوسائل المنصوص عليها حصراً: الخلسة، التدليس، العنف، التهديد، أو استغلال غياب الحائز.

لا يشترط الفصل 570 إثبات ملكية المشتكي للعقار؛ فالحماية الجنائية مقررة للحيازة المادية في ذاتها ضد الاعتداء المباغت ولو كان المعتدي يملك سند ملكية ينازع به.

- تحرير شكاية موجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة.
- إثبات واقعة الاعتداء والكسر أو التهديد بشهادة الشهود والمعاينة المفوضية.
- المطالبة الصريحة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فوراً.

التوثيق الفوري للاعتداء وحفظ الأدلة

يلزم فور اكتشاف الترامي انتداب مفوض قضائي لإجراء معاينة استعجالية وتوصيف الاعتداء (تغيير الأقفال، جرف الأشجار، البناء) والتقاط صور فوتوغرافية تؤرخ الواقعة بدقة.

تُجمع كافة وثائق إثبات الحيازة السابقة: فواتير الماء والكهرباء، وصولات الحرث والجني، رخص الاستغلال، والشهادات الإدارية؛ لتأكيد أقدمية وضع اليد قبل تاريخ الاعتداء.

يمنع القانون استرداد الحيازة بالقوة الذاتية؛ إذ إن استعمال العنف المضاد قد يعرض المشتكي للمتابعة الجنائية بتبادل العنف والترامي.

تنسيق المسار المدني الاستعجالي والمتابعة الجنائية

يحق للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة أمام القاضي الاستعجالي أو قاضي الموضوع بالمحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 166 من مدونة الحقوق العينية داخل أجل سنة من تاريخ الاعتداء لإصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل بإخلاء المعتدي.

عند الإدانة الجنائية بمقتضى الفصل 570، تقضي المحكمة الزجرية وجوباً برد الحيازة للمجني عليه والحكم بتعويضات مدنية جابرة للضرر اللاحق بالمزروعات والمنشآت.

- رفع دعوى استرداد الحيازة المدنية داخل أجل سنة المسقط للدعوى.
- تنصيب المشتكي طرفاً مدنياً للمطالبة بالتعويض عن التعطيل والإتلاف.

- تنفيذ أمر إرجاع الحالة بواسطة القوة العمومية تحت إشراف النيابة العامة.

الوثائق الضرورية لملف انتزاع الحيازة والترامي

يتطلب التحرك القضائي توثيقاً سريعاً للحيازة السابقة وواقعة الاعتداء المادي.

- محضر معاينة واستجواب منجز بواسطة مفوض قضائي يثبت واقعة الترامي.
- الوثائق المثبتة للحيازة السابقة والاستغلال الفعلي (فواتير، شهادات، صور).
- الرسوم العقارية أو العدلية الدالة على سند الحيازة والملكية.
- نسخة الشكاية الموجهة للنيابة العامة مع مراجع محضر الشرطة أو الدرك الملكي.
- المقال الاستعجالي الرامي لاسترداد الحيازة وإرجاع الحالة.

أسئلة شائعة حول انتزاع العقار والترامي بالمغرب

هل يحق لمالك العقار انتزاع حيازته بالقوة إذا كان غيره واضعاً يده عليه؟

لا، يجرم القانون الجنائي المغربي في الفصل 570 أي استيلاء على العقار بالقوة أو الخلسة حتى ولو كان المعتدي هو المالك الشرعي للعقار في الرسوم؛ فالقانون يحمي الحيازة الفعلية الهادئة ويفرض سلوك المساطر القضائية الإخلائية، وأي انتزاع مادي بالقوة يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس.

ما هو الأجل المحدد لرفع دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء المدني؟

تنص المادة 166 من مدونة الحقوق العينية على أنه يجب رفع دعوى استرداد الحيازة داخل أجل سنة واحدة من تاريخ انتزاعها من يد الحائز أو من تاريخ علمه بفقدانها إذا كان الانتزاع خلسة؛ وفوات أجل السنة يسقط دعوى الحيازة ولا يبقى أمام المتضرر سوى رفع دعوى الاستحقاق في الموضوع.

كيف تأمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في قضايا الترامي؟

يخول قانون المسطرة الجنائية لوكيل الملك وقاضي التحقيق صلاحية الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتجريد المعتدي من الحيازة إذا توفرت أدلة قاطعة على ثبوت الحيازة الهادئة السابقة للمشتكي وثبوت واقعة الانتزاع بالوسائل الجنائية، ويتم تنفيذ القرار بمؤازرة القوة العمومية.

هل تعرض عقاركم أو أرضكم الفلاحية لانتزاع الحيازة أو الترامي؟

بادروا بالاتصال بمكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لمباشرة إجراءات الشكاية الجنائية ودعاوى استرداد الحيازة العاجلة لصيانة أراضيكم.

[دليل قانوني 13 من 15 : الترامي وتداخل حدود العقارات في القانون المغربي: الحماية والخبرة وإزالة التعدي]

الترامي وتداخل حدود العقارات في القانون المغربي: الحماية والخبرة وإزالة التعدي

تخضع منازعات تداخل الحدود والترامي على أجزاء من العقارات لمقتضيات مدونة الحقوق العينية وظهير التحفيظ العقاري؛ حيث يلتزم كل مالك باحترام حدود ملكه وعدم إحداث أي منشآت فوق ملك جاره.

تنشأ نزاعات الحدود في العقارات الفلاحية والحضرية نتيجة زحف الأسيجة، إقامة أسوار مخالفة للتصاميم، اندثار الأنصاب التاريخية، أو البناء فوق جزء من ملك الجار بحسن نية أو سوء نية.

يتطلب حسم النزاع تدقيقاً مشتركاً بين الخبرة الطبوغرافية وتطبيق الرسوم الهندسية؛ حيث تختلف الحلول القانونية بين الحكم بهدم المنشآت المتعدية وإرجاع الحالة، أو شراء الجزء المعتدى عليه بالتعويض العادل إذا كان البناء بحسن نية طبقاً للمادة 237 من مدونة الحقوق العينية.

النقاط الرئيسية

- تطبيق الرسوم العقارية والتصاميم الطبوغرافية عبر خبير محلف هو الوسيلة الحصرية لفض نزاعات الترامي وتداخل الحدود.
- إذا بنى الجار بحسن نية وتجاوز الحد دون علم، خُيّر المتضرر بين طلب إزالة البناء أو إلزام الجار بشراء القطعة بقيمتها العادلة (المادة 237).
- دعوى منع المعارضة ووقف الأعمال الضارة ترفع أمام القضاء الاستعجالي لإيقاف ورش البناء قبل اكتمال التعدي.

مطابقة التصاميم العقارية ومعاينة التعدي الميداني

في العقار المحفظ، يُعتبر التصميم العقاري الصادر عن المحافظة العقارية حجة قاطعة ومطابقة للرسم العقاري؛ ويلزم انتداب مهندس مساح طبوغرافي لمطابقة الإحداثيات الطبوغرافية (Coordonnées Lambert) مع موقع السور أو البناء المحدث.

في العقار غير المحفظ، تتم دراسة الرسوم العدلية ومقارنة المعالم والحدود المنصوص عليها في عقود الطرفين ومحاضر الجوار.

- الحصول على التصميم العقاري الرسمي والبيان المساحي من المحافظة.
- إنجاز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي يثبت إقامة المنشأة أو السور بالصور.
- طلب وقف أشغال البناء المتعدية أمام قضاء المستعجلات فوراً.

الخبرة القضائية الطبوغرافية وتحديد نطاق الترامي

تأمر المحكمة بندب خبير مساح طبوغرافي معتمد للوقوف على عين المكان وتطبيق الرسوم والتصاميم العقارية ومقارنة الحدود المشتركة وتحديد المساحة المتعدى عليها بالسنتيمتر المربع.

تعتبر خلاصات الخبرة القضائية الطبوغرافية أساس الحكم الفاصل في النزاع؛ ويحق للمحامي مناقشة تقرير الخبرة وتوجيه استفسارات فنية للخبير لضمان الدقة.

إزالة أو نقل أنصاب التحفيظ المثبتة من طرف المحافظة العقارية يُعد جريمة يعاقب عليها الفصل 606 من القانون الجنائي.

الآثار القانونية للتعدي ودعاوى الهدم والتعويض

إذا ثبت أن الجار أقام البناء أو السياج بسوء نية وهو يعلم تجاوزه لحدوده، قضت المحكمة وجوباً بهدم المنشآت المحدثة وإخلاء الجزء المعتدى عليه على نفقته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع أداء تعويض عن الحرمان من الاستغلال.

أما إذا كان التعدي طفيفاً وبحسن نية تامة، فيحق للمحكمة إعمال المادة 237 من مدونة الحقوق العينية بإلزام الباني بشراء الجزء المشغول من الأرض بقيمته الحقيقية بالإضافة إلى تعويض الضرر اللاحق بالباقي.

- المطالبة القضائية بهدم المنشآت المتعدية ورفع الترامي.

- المطالبة بالتعويض المالي عن الحرمان من الانتفاع والاستغلال.
- تقييد الحكم القضائي بالسجل العقاري لتصحيح الحدود والبيانات.

الوثائق الضرورية لملف نزاع الحدود والترامي

يتطلب ملف الترامي إعداداً هندسياً وقضائياً دقيقاً قبل رفع الدعوى.

- الرسم العقاري والتصميم العقاري الطبوغرافي الرسمي للعقار.
- محضر المعاينة المفوضية والصور الفوتوغرافية للمنشأة المتعدية.
- تقرير الخبرة الطبوغرافية المنجز من طرف مهندس مساح محلف.
- رخصة البناء وتصاميم ورش الجار للتدقيق في المخالفات المرتكبة.
- الإنذار الموجه للجار لوقف الأشغال والامتناع عن التعدي.

أسئلة شائعة حول الترامي وتداخل الحدود العقارية

كيف أتصرف فور شروع الجار في البناء أو إقامة سياج داخل أرضي؟

يجب المبادرة فوراً بإنجاز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي، ورفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية لوقف أشغال البناء مؤقتاً لدرء الضرر المحدق، ثم رفع دعوى الموضوع في منع المعارضة وهدم ما تم بناؤه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

هل تلزم المحكمة بهدم البناء المتعدي دائماً؟

إذا ثبت سوء نية الباني وتعمده الترامي يُحكم بالهدم وجوباً؛ أما إذا كان البناء قد تم بحسن نية دون علم، وتجاوز حده بمسافة يسيرة لا تضر بباقي العقار، فإن المادة 237 من مدونة الحقوق العينية تمنح للمحكمة خيار إلزام الجار الباني بشراء المساحة المتعدى عليها بقيمتها الحقيقية مع تعويض الضرر تجنباً لهدم المنشآت المكلفة.

ما عقوبة نقل أنصاب التحديد أو تغيير معالم الحدود الفلاحية؟

يعاقب الفصل 606 من القانون الجنائي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من أزال أو نقل أو كسر أنصاب التحديد أو الحدود الفاصلة بين الأملاك العقارية بقصد نزع الحيازة أو تغيير معالم الملكية، فضلاً عن إلزامه مدنياً بإعادة الأنصاب إلى مواقعها الأصلية على نفقته.

هل ينازعكم الجار في حدود عقاركم أو تجاوز سياجه داخل أرضكم؟

تواصلوا مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لمباشرة مساطر المعاينة والخبرة الطبوغرافية وإلزام المعتدي باحترام الحدود القانونية.

[دليل قانوني 14 من 15 : بيع ملك الغير في القانون المغربي: شروط البطلان ودعاوى الاسترداد]

بيع ملك الغير في القانون المغربي: شروط البطلان ودعاوى الاسترداد

ينص الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود على أن 'بيع ملك الغير يقع صحيحاً إذا أقره المالك، أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء'؛ ويكون باطلاً وقابلاً للإبطال في مواجهة المالك الحقيقي.

يتكرر بيع ملك الغير في المعاملات العقارية نتيجة تزوير الوكالات، أو تفويت وارث لكامل عقارات التركة المشاعة دون موافقة باقي الورثة، أو بيع عقارات محفظة باستعمال وثائق باطلة.

يمنح القانون المغربي للمالك الحقيقي حق المطالبة بإبطال البيع والتشطيب على تقييده بالرسم العقاري واسترداد الحيازة، كما يضمن للمشتري حسن النية الرجوع على البائع باسترداد الثمن والتعويض عن الخسائر وثمار العقار.

النقاط الرئيسية

- بيع ملك الغير لا ينفذ في حق المالك الحقيقي ويبقى باطلاً ما لم يقره صراحة أو ضمناً (الفصل 485 من ق.ل.ع).
- في العقار المحفظ، لا يحمي حسن النية المشتري إذا بُني تسجيله على تزوير أو تدليس صريح وفق التعديل الأخير للفصل 2 من مدونة الحقوق العينية (القانون 69.16).
- يحق للمشتري المغبون الرجوع على البائع بدعوى الضمان لاسترداد الثمن والمصروفات والتعويض الشامل.

صور بيع ملك الغير والتكييف القانوني للتفويت

تتعدد صور بيع ملك الغير: بيع عقار من طرف شخص أجنبي تماماً، أو بيع شريك على الشياع لكامل العقار متجاوزاً حصته (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية)، أو بيع وكيل لعقار بعقد وكالة منتهية أو مزورة.

لا ينتج العقد أي أثر ناقل للملكية في مواجهة المالك الحقيقي الذي لم يوقع العقد ولم يفوض البائع؛ ويحق له رفع دعوى بطلان العقد ودعوى الاستحقاق.

- التدقيق في وكالات البيع وسلسلة الرسوم العقارية السابقة.
- التحقق من موافقة وإمضاء كافة الشركاء على الشياع في البيوعات المشاعة.
- مقارنة تاريخ البيع بتاريخ تأسيس الرسم العقاري أو انتقال الملكية.

حماية المالك الحقيقي والطعن في التقييدات المزورة (القانون 69.16)

عدل القانون رقم 69.16 المادة 2 من مدونة الحقوق العينية ليقر بأن التقييدات الباطلة الناتجة عن تزوير أو تدليس لا تكسب المشتري حسن النية أي حق عيني، وتخضع للإلغاء والتشطيب متى رُفعت الدعوى داخل أجل 4 سنوات من تاريخ التقييد.

يحق للمالك الحقيقي استصدار أمر بإجراء تقييد احتياطي فوري على الرسم العقاري لمنع إعادة تفويت العقار لأطراف أخرى ريثما يصدر حكم البطلان.

رفع دعوى بطلان تسجيل بيع ملك الغير بالرسم العقاري داخل أجل 4 سنوات من التقييد يحمي المالك الحقيقي حتى ضد المشتري حسن النية.

حقوق وضمانات المشتري حسن النية ضد البائع

إذا حُكم بإبطال البيع واسترداد المالك لعقاره، يحق للمشتري حسن النية بمقتضى الفصلين 534 و538 من ق.ل.ع إلزام البائع برد كامل الثمن ومصروفات العقد، والفوائد القانونية، والتعويض عن زيادة قيمة العقار ونفقات التحسينات المحدثة.

إذا ثبت علم البائع بعدم ملكيته وسوء نيته، يتابع جنائياً بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت طبقاً للفصل 540 من القانون الجنائي.

- رفع دعوى استرداد الثمن والتعويض عن الضرر ضد البائع الغاصب.

- تقديم شكاية جنحية بالنصب عند ثبوت التدليس وسوء النية الجنائية.
- إجراء حجوزات تحفظية على أموال البائع لضمان استرداد المبالغ المؤداة.

الوثائق الضرورية لمنازعات بيع ملك الغير

يتعين إعداد وثائق الملكية والعقد المشوب بالبطلان بدقة لتأسيس دعاوى الإبطال والاسترداد.

- شهادة الملكية العقارية التي تثبت صفة المالك الحقيقي وتاريخ التفويت المطعون فيه.
- نسخة من عقد البيع المطعون فيه بالبطلان ومرفقاته والوكالات المعتمدة.
- ما يثبت عدم صدور أي إقرار أو توكيل من المالك الحقيقي للبائع.
- نسخ الشكايات والمحاضر الجنائية في حال وجود تزوير أو نصب.
- المقال الرامي إلى إبطال البيع والتشطيب على التقييد بالرسم العقاري.

أسئلة شائعة حول بيع ملك الغير في القانون المغربي

هل يسري بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي إذا كان المشتري حسن النية؟

لا يسري بيع ملك الغير إطلاقاً في حق المالك الحقيقي؛ وبعد تعديل المادة 2 من مدونة الحقوق العينية بالقانون 69.16، فإن إبطال التقييد المزور أو التدليسي يرجع العقار للمالك الحقيقي ويشطب على اسم المشتري حتى لو ادعى حسن النية، شريطة أن يرفع المالك دعواه داخل أجل 4 سنوات من تاريخ التقييد بالرسم العقاري.

ما هي الحقوق المخولة للمشتري الذي انتُزع منه العقار بعد إبطال بيع ملك الغير؟

يخول القانون للمشتري الرجوع على البائع بدعوى الضمان لاسترداد كامل الثمن المدفوع، مصاريف العقد والرسوم القضائية، والتعويض عن كافة الخسائر بما فيها قيمة المنشآت والتحسينات التي أحدثها في العقار وفارق ارتفاع أسعار العقارات طبقاً للفصل 538 من ق.ل.ع.

ما هو حكم تفويت أحد الشركاء على الشياع لكامل العقار دون إذن باقي الورثة؟

يقع هذا التفويت صحيحاً ونافذاً في حدود الحصة الشائعة التي يملكها الشريك البائع فقط، ويعتبر بيعاً لملك الغير بالنسبة لحصص باقي الشركاء وغير نافذ في حقهم، ويحق لباقي الشركاء إبطاله جزئياً أو ممارسة حق الشفعة في الحصة المبيعة واسترداد ملكهم المشاع.

هل فُوّت عقاركم بغير إذنكم أو اشتريتم عقاراً اتضح أنه ملك للغير؟

بادروا بعرض العقود والشهادات العقارية على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لمباشرة دعاوى الإبطال واسترداد الأموال وصيانة الحقوق.

[دليل قانوني 15 من 15 : دعوى الاستحقاق العقارية في القانون المغربي: القواعد وشروط الإثبات وترجيح الرسوم]

دعوى الاستحقاق العقارية في القانون المغربي: القواعد وشروط الإثبات وترجيح الرسوم

تُعد دعوى الاستحقاق العقارية الدعوى العينية الأساسية التي يمارسها المالك غير الحائز ضد واضع اليد لاسترداد عقاره غير المحفظ والاعتراف بملكيته الشرعية والقانونية.

تنشأ دعوى الاستحقاق عند قيام نزاع جوهري حول أصل الملكية في العقارات غير المحفظة أو في طور التحفيظ، وتخضع لأحكام الفقه المالكي المقننة في المواد 239 إلى 243 من القانون رقم 39.08 (مدونة الحقوق العينية).

يتحمل المدعي في دعوى الاستحقاق عبء إثبات تملكه بإدلاء رسم ملكية عدلي أو استمرار صحيح مستوفٍ لشروط الملك التام؛ وتخضع حجج الطرفين لقواعد الترجيح الفقهية الصارمة تحت رقابة محكمة النقض.

النقاط الرئيسية

- المدعي في دعوى الاستحقاق ملزم بإثبات الملك وأصله؛ والحائز معفى من الإثبات حتى يدلي المدعي بحجة تامة (المادة 239).
- ترجح بينة إثبات الملك التام والناقل للملكية على بينة الحيازة المجردة غير المقترنة بأصل التملك.
- في العقار المحفظ، يغني الرسم العقاري عن دعوى الاستحقاق لتمتعه بالحجية المطلقة وقوة الإثبات التطهيرية.

تحديد الوعاء العقاري وتطابق الحدود والمساحة

يشترط لقبول دعوى الاستحقاق تحديد العقار المدعى فيه تحديداً نافياً للجهالة ببيان اسمه، موقعه، مساحته، وحدوده الأربعة بالتدقيق، ومطابقتها التامة مع العقار الذي يضع المدعى عليه يده عليه.

تأمر المحكمة بإجراء معاينة قضائية أو ندب خبير طبوغرافي للوقوف على عين المكان لتطبيق حدود رسم الملكية على أرض الواقع والتأكد من انطباق السند على العقار المتنازع بشأنه.

- بيان موقع العقار وإحداثياته وحدوده المجاورة بدقة.
- مطابقة الرسم العدلي أو العقد مع واقع العقار الميداني.
- إثبات صفة واضع اليد وسبب احتلاله للعقار دون وجه حق.

شروط رسم الملكية وإثبات شروط الملك التام (المادة 240)

يشترط في الحجة المدلى بها أن تثبت عناصر الملك التام الستة: واضعاً يده، متصرفاً، تصرف المالك في ملكه، هادئاً، علنياً، دون منازع، منسوباً لأصل الملك، ومستوفياً لمدة الحيازة المكسبة (10 سنوات بين الأجانب و40 سنة بين الأقارب).

إذا أثبت المدعي ملكية مورثه، تعين عليه الإدلاء برسم إراثة وفريضة شرعية تثبت صفته وأيلولة العقار إليه بالإرث.

البينة التي لا تذكر سبب الملك أو تشهد بمجرد الحيازة دون نسبة العقار لأصل ملكه تعتبر بينة ناقصة تسقط أمام البينة التامة.

قواعد ترجيح الحجج عند تدافع البينات (المادة 241)

تطبق المحكمة قواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 241 من مدونة الحقوق العينية: تُرجح بينة التفويت الناقلة للملك على بينة الاستمرار، وتُرجح البينة الأقدم تاريخاً عند التساوي، وتُرجح البينة التي تشهد بأصل الملك على بينة الحيازة المجردة.

عند عجز الطرفين عن الإدلاء برسم تملك قاطع، يُرجح جانب الحائز بيمينه استصحاباً للأصل.

- إثبات أسبقية الحيازة وسلامة سند التملك الشرعي.
- مناقشة شهادات اللفيف المدلى بها والطعن في عيوبها ومخالفاتها الفقهية.

- المطالبة بإرجاع العقار وثماره ومحصولاته الناتجة طيلة مدة الغصب.

الوثائق الأساسية لإقامة دعوى الاستحقاق العقارية

يتطلب تأسيس دعوى الاستحقاق تدقيقاً وثائقياً صارماً في شروط رسم الملكية وسلسلة التملك.

- أصل رسم الملكية العدلي أو عقد الشراء التوثيقي المستوفي للشروط الشرعية.
- رسم الإراثة العدلي وسلسلة عقود التفويتات القديمة.
- تقرير معاينة منجز بواسطة مفوض قضائي يثبت حيازة المدعى عليه ورفضه التخلي.
- تصميم طبوغرافي منجز من طرف مهندس مساح يحدد مساحة العقار وحدوده.
- المذكرات الجوابية وتقارير الخبرات السابقة إن وُجدت.

أسئلة شائعة حول دعوى الاستحقاق العقاري بالمغرب

من يتحمل عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق العقارية؟

يتحمل المدعي عبء الإثبات كاملاً طبقاً لقاعدة 'البينة على من ادعى واليمين على من أنكر'؛ وعليه الإدلاء برسم ملكية تام يثبت تملكه للعقار استناداً إلى سند صحيح أو حيازة مكسبة قانونية؛ أما المدعى عليه الحائز فموقفه سلبي ومحمي بقرينة الحيازة ولا يطالب بإثبات تملكه إلا بعد أن يدلي المدعي بحجة معتبرة شرعاً وقانوناً.

كيف تفصل المحكمة عند تعارض رسمين عدليين للملكية متكافئين في القوة؟

تطبق المحكمة قواعد ترجيح البينات المقررة في المادة 241 من مدونة الحقوق العينية؛ فتُرجح البينة التي تشهد بسبب الملك (كالشراء أو المعاوضة) على بينة الاستمرار المجردة، وتُرجح البينة التي تشهد بالملك القديم على الحادث، وإذا تساوت الرسوم في القوة والتاريخ وتناقضت الشهادات يُرجح جانب الحائز المقترن بيمينه الشرعي.

هل تجوز دعوى الاستحقاق ضد عقار محفظ برسم عقاري نهائي؟

لا، لا تجوز إقامة دعوى الاستحقاق في مواجهة عقار محفظ مؤسس برسم عقاري نهائي نظراً لحجيته المطلقة والتطهيرية المقررة بالفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري؛ وينحصر نطاق دعوى الاستحقاق في العقارات غير المحفظة أو تلك التي لا زالت في طور التحفيظ عبر مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ.

هل ينازعكم شخص في ملكية أرضكم أو ترغبون في استرداد عقار مستولى عليه؟

تفضلوا بعرض رسومكم ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لبناء خطة الترافع وترجيح حججكم أمام القضاء العقاري.

[دليل قانوني 16 من 15 : شهادة الملكية العقارية وحماية الرسم العقاري في المغرب (خدمة محافظتي)]

شهادة الملكية العقارية وحماية الرسم العقاري في المغرب (خدمة محافظتي)

تُعد شهادة الملكية العقارية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المرآة القانونية للرسم العقاري؛ إذ تكشف هوية الملاك والتحملات والرهون والحجوزات والتقييدات الاحتياطية المترتبة على العقار طبقاً لظهير التحفيظ العقاري.

تُشكل شهادة الملكية العقارية الوثيقة المرجعية الأولى التي يُبنى عليها أي تصرف عقاري سليم في القانون المغربي (بيع، شراء، رهن، قسمة، أو إرث). وتستمد هذه الشهادة حجيتها من مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07، حيث تعكس بدقة كل ما هو مسجل في السجل العقاري إلى غاية تاريخ وساعة تسليمها.

إن فحص شهادة الملكية لا يقتصر على التأكد من اسم البائع، بل يقتضي تدقيقاً قانونياً متخصصاً في جدول التحملات والتقييدات المانعة للتفويت؛ كالرهون البنكية، والتقييدات الاحتياطية المبنية على دعاوى الاستحقاق، والحجوزات التحفظية أو التنفيذية. وموازاة مع ذلك، وفّرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خدمة 'محافظتي' الإلكترونية التي تُعد وسيلة وقائية حاسمة لمراقبة الرسم العقاري عن بُعد والتصدي الفوري لأي محاولة للاستيلاء على العقارات.

النقاط الرئيسية

- شهادة الملكية تعكس الوضعية القانونية للرسم العقاري في تاريخ وساعة استخراجها، ولا بد من تجديدها فوراً قبل إبرام أي وعد بالبيع أو عقد نهائي.
- وجود تقييد احتياطي، أو حجز تحفظي، أو شرط 'منع التفويت' بالشهادة يغل يد المالك عن التصرف ويمنع المشتري من تقييد حقه إلى حين رفع المانع قانوناً.
- خدمة 'محافظتي' الإلكترونية هي الحارس الرقمي للرسم العقاري؛ إذ تُشعر المالك عبر رسالة نصية (SMS) فور إيداع أي وثيقة أو إجراء لدى المحافظة العقارية.

القيمة القانونية لشهادة الملكية ومحتوياتها الأساسية

تتضمن شهادة الملكية البيانات الجوهرية التي تعرّف بالملك المحفظ: رقم الرسم العقاري واسم العقار، والموقع الجغرافي والإداري الدقيق، والحدود والمشتملات، والمساحة الكلية المحددة بموجب التصميم الهندسي الطبوغرافي المنجز من طرف المسح العقاري.

كما تُفصّل الشهادة أسماء المالكين المقيدين، وحصصهم الشائعة بدقة (في حالة الملكية المشتركة أو الشياع الإرثي)، وطبيعة حقهم (ملكية تامة، حق رقبة، أو حق انتفاع)، وسند اكتساب الملكية (شراء، هبة، إراثة، مخارجة). ويُعد تطابق هذه البيانات مع وثائق هوية الأطراف وواقع العقار الميداني شرطاً أساسياً لصحة أي معاملة.

- التأكد من رقم الرسم العقاري التابع للمحافظة المختصة مكانياً وخلوه من أخطاء التر единственный.
- التحقق من مجموع الحصص في حالة الشياع للتأكد من عدم وجود نقص في الأنصبة المقيدة.
- مقارنة المساحة الواردة في الشهادة مع التصميم الطبوغرافي الرسمي ومعاينة العقار على أرض الواقع.

كيفية قراءة جدول التحملات والقيود والرهون المسجلة

يحتوي القسم الثاني من شهادة الملكية على 'جدول التحملات العقارية'، وهو الجزء الأكثر خطورة وحساسية في المعاملات العقارية. ويُبين هذا الجدول وجود الرهون الرسمية الاتفاقية لفائدة الأبناك، أو الرهون الجبرية لفائدة الخزينة العامة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يُسجل بالجدول التقييد الاحتياطي (المنظم بالفصلين 85 و86 من ظهير التحفيظ) الذي يدل على وجود نزاع قضائي معروض على المحكمة بخصوص ملكية العقار أو صحة تفويته، فضلاً عن الحجوزات التحفظية الصادرة عن رؤساء المحاكم (الفصل 452 ق.م.م) وحجوزات التنفيذ، والارتفاقات العقارية، وشرط 'منع التفويت' المقيد لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية.

إن إدلاء البائع بشهادة ملكية قديمة يعود تاريخها لأشهر خلت لا يوفر أي أمان تعاقدي؛ فقد يكون العقار قد أُثقل بتقييد احتياطي أو حجز قضائي في اليوم الموالي لاستخراجها.

خدمة 'محافظتي' الإلكترونية: الحماية الاستباقية للرسم العقاري

أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) خدمة 'محافظتي' كبوابة رقمية تُمكّن المالكين من تتبع وضعية رسومهم العقارية وتلقي إشعارات فورية عبر الرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني عند كل تقييد أو معاملة.

فبمجرد إيداع أي طلب لدى مصلحة الإيداع بالمحافظة (طلب شهادة ملكية، إيداع عقد بيع، تقييد رهن، تسجيل إراثة، تقييد احتياطي، أو طلب نظير الرسم العقاري)، يتلقى المالك إشعاراً في حينه، مما يُتيح له رصد أي معاملة مشبوهة أو تدليسية قبل أن تستقر بالرسم العقاري. وتكتسي هذه الخدمة أهمية بالغة واستثنائية بالنسبة لمغاربة العالم (MRE) وأصحاب العقارات الفلاحية الشاسعة.

- التسجيل عبر البوابة الرقمية الرسمية للمحافظة العقارية برقم البطاقة الوطنية ورقم الرسم العقاري.
- التوصل بإشعار فوري عند قيد أي معاملة في سجل الإيداع لدى المحافظة العقارية.
- إمكانية الولوج لحساب المالك للاطلاع على رقم وتاريخ المطلب أو السند المودع.

المسطرة القانونية العاجلة عند التوصل بإشعار مريب من خدمة 'محافظتي'

في حال توصل المالك برسالة من خدمة 'محافظتي' تفيد إيداع وثيقة أو إجراء لم يُباشره هو بنفسه، فإن عامل الوقت يُعد حاسماً قبل تقييد الوثيقة نهائياً في السجل العقاري؛ إذ إن تأسيس الحق أو تقييده يُصعّب مسطرة التشطيب اللاحق.

يجب على المالك أو دفاعه التوجه الفوري إلى المحافظة العقارية لطلب الاطلاع على الوثيقة المودعة، وإيداع تعرض كتابي معلل لوقف إجراءات التقييد، والمبادرة فوراً إلى وضع تقييد احتياطي استعجالي لحفظ الحق، مع تحريك شكاية مستعجلة أمام النيابة العامة في حالة وجود تزوير في الوكالات أو العقود.

- الاطلاع الفوري على ملف الإيداع لدى المحافظة العقارية والتأكد من هوية المودع وسنده.
- تقديم طلب إيقاف التقييد للمحافظ على الأملاك العقارية لعلة النزاع الجدي أو التزوير.
- استصدار أمر بالتقييد الاحتياطي من رئيس المحكمة ورفع دعوى بطلان التصرف في الموضوع.

خطوات التحقق المستندي وتأمين العقار

خطوات جوهرية يتعين اتباعها قبل إتمام أي معاملة عقارية للوقاية من النزاعات والتدليس.

- استخراج شهادة ملكية عقارية حديثة التاريخ (لا تتعدى 24 إلى 48 ساعة قبل توقيع العقد).
- التأكد من خلو الشهادة من التقييدات الاحتياطية (الفصل 85) والحجوزات التحفظية والتنفيذية.
- فحص شرط 'منع التفويت' والتأكد من سقوط أجله أو الحصول على رفع اليد الرسمي بشأنه.
- التأكد من الحصول على شهادة رفع اليد البنكية الرسمية قبل أداء ثمن عقار مثقل برهن.
- مطابقة معالم العقار على الأرض مع التصميم العقاري الطبوغرافي المسلم من المسح العقاري.
- تفعيل الاشتراك الفوري في خدمة 'محافظتي' لحماية العقار من أي محاولة استيلاء أو تصرف خفي.

أسئلة شائعة حول شهادة الملكية العقارية وخدمة محافظتي

كيف يمكن استخراج شهادة الملكية العقارية بالمغرب عبر الإنترنت؟

يمكن استخراج شهادة الملكية العقارية رقمياً عبر البوابة الرسمية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ancfcc.gov.ma)، عن طريق إدخال رقم الرسم العقاري ورقم المطلب والمحافظة المختصة، وأداء الرسوم القانونية (100 درهم) بواسطة البطاقة البنكية، ويتم تحميل الشهادة الموقعة إلكترونياً والمزودة برمز الاستجابة السريعة (QR Code).

ما هي مدة صلاحية شهادة الملكية العقارية في المعاملات؟

لا يحدد القانون أجلاً لانتهاء صلاحية شهادة الملكية؛ إلا أن العرف البنكي والتوثيقي يقصر صلاحيتها على شهر إلى ثلاثة أشهر على الأكثر. ومن الناحية القانونية الوقائية، يُنصح دوماً باستخراج شهادة ملكية بتاريخ يوم إبرام المعاملة لأن السجل العقاري قد يشهد تقييد رهن أو حجز في أي وقت.

ماذا يعني وجود عبارة 'منع التفويت' في شهادة الملكية العقارية؟

تعني عبارة 'منع التفويت' أن العقار مقيد بالتزام قانوني أو اتفاقي يمنع مالكه من بيعه أو هبته أو رهنه خلال فترة محددة دون موافقة الجهة المستفيدة (كالخزينة العامة، أو مؤسسات السكن الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية انصرام مدة 4 سنوات من السكن الفعلي واسترداد الضريبة على القيمة المضافة).

ما التصرف القانوني الفوري عند تلقي إشعار مشبوه من خدمة 'محافظتي'؟

يجب التوجه فوراً وبدون تأخير إلى المحافظة العقارية المعنية وإشعار المحافظ كتابةً بعدم صدور أي تصرف عن المالك، ومطالبته بتعليق مسطرة التقييد إلى حين بت القضاء، وتكليف محامٍ برفع مقال استعجالي أمام رئيس المحكمة لوضع تقييد احتياطي أو إيقاف المعاملة ومتابعة المشتبه بهم جنائياً.

هل ترغبون في تدقيق وضعية عقار قبل الشراء أو حماية رسمكم العقاري من المخاطر؟

يتولى مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي التدقيق القانوني المستندي للشواهد العقارية ومواكبة الإجراءات التحفظية والمستعجلة لحماية ملكيتكم وصيانتها طبقاً لأحكام القانون العقاري المغربي.

[دليل قانوني 17 من 15 : الحجز التحفظي على العقار ومسطرة رفعه في القانون المغربي]

الحجز التحفظي على العقار ومسطرة رفعه في القانون المغربي

يُعتبر الحجز التحفظي على العقار إجراءً قضائياً عاجلاً يهدف إلى وضع العقار تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه أو تهريبه إضراراً بالدائن (الفصل 452 وما بعده من قانون المسطرة المدنية)، مع إمكانية المالك في استصدار أمر برفع الحجز عند انتفاء شروطه.

يُعد الحجز التحفظي العقاري أحد أخطر التدابير الوقائية وأكثرها تأثيراً في النزاعات المدنية والتجارية بالمغرب. وقد نظمه المشرع المغربي بمقتضى الفصول 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية، حيث يمنح رئيس المحكمة الابتدائية صلاحية إصدار أمر بإيقاع الحجز بناءً على عريضة يقدمها الدائن متى أثبت مديونية مبررة في ظاهرها ومخاوف جدية من ضياع دينه.

وبمجرد تقييد أمر الحجز بالرسم العقاري من طرف المحافظ، يُغل يد المالك عن تفويت العقار أو ترتيب أي حق عيني عليه كبيع أو رهن أو هبة. غير أن هذا الإجراء الوقائي كثيراً ما يُستعمل بصفة تعسفية أو كيدية للضغط على المالكين دون وجه حق؛ وهو ما يخول للمحجوز عليه سلوك مساطر قضائية عاجلة لرفع الحجز أو الرجوع فيه استعجالاً أمام قاضي المستعجلات أو إيداع ضمانة مالية كافية لفك الرسم العقاري.

النقاط الرئيسية

- الحجز التحفظي يُغل يد المالك عن تفويت العقار أو ترتيب أي حق عيني عليه ابتداءً من تاريخ تقييده بالرسم العقاري لدى المحافظة العقارية.
- الحجز التحفظي لا يُمثل بيعاً جبرياً للعقار بل تدبيراً وقائياً لتجميد الملك وحماية الضمان العام للدائن ريثما يصدر حكم نهائي في الموضوع.
- يحق للمحجوز عليه استصدار أمر برفع الحجز استعجالاً عند ثبوت كيدية الطلب أو غياب الاستعجال، أو عبر إيداع مبلغ الدين بصندوق المحكمة.

الشروط القانونية لإيقاع الحجز التحفظي على العقار (الفصل 452 ق.م.م)

ينص الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يجوز إيقاع الحجز التحفظي إلا إذا كان الدائن يستند إلى دين ثابت في ظاهره ومبرر بالوثائق، مع وجود مبررات معقولة تدعو للخشية من إعسار المدين أو تهريبه لأمواله.

ويُقدّم الطلب في شكل مقال على عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً (الفصل 148 ق.م.م). ويبت الرئيس في الطلب دون استدعاء المدين أو الاستماع إليه بصفته جهة ولائية تقديرية؛ فإذا بدت له المديونية جدية أصدر أمراً بإيقاع الحجز التحفظي على العقار المعين بالطلب ينفذ على الأصل.

- إثبات وجود دين محقق ومبرر بحجج وسندات رسمية أو تجارية ثابتة.
- بيان حالة الاستعجال والخطر المحدق بالضمان العام لاستيفاء الدين.
- تحديد رقم ومراجع الرسم العقاري المستهدف بالحجز بدقة متناهية.

آثار تقييد الحجز التحفظي بالرسم العقاري لدى المحافظة

يُبلغ أمر الحجز التحفظي فور صدوره إلى المحافظ على الأملاك العقارية لتضمينه بالرسم العقاري المعني، كما يُبلغ إلى المدين المحجوز عليه وفقاً لمقتضيات الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية.

يترتب على هذا التقييد منع المالك من التصرف في العقار تفويتاً أو نقلاً أو رهناً؛ إذ يرفض المحافظ تقييد أي عقد بيع أو رهن لاحق لتاريخ تضمين الحجز، وتُعتبر جميع التصرفات التي يبرمها المدين باطلة وعديمة الأثر في مواجهة الدائن الحاجز. ومع ذلك، يحتفظ المدين بحق حيازة واستغلال العقار وسكنه ما لم يصدر قرار قضائي بخلاف ذلك.

الحجز التحفظي لا ينقل الملكية ولا يفتح مسطرة السمسرة العلنية؛ إذ لا يمكن بيع العقار بالمزاد إلا بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بعد استصدار حكم قطعي بالدين حائز لقوة الشيء المقضي به ونهائي.

مسطرة الرجوع في أمر الحجز ورفعه قضائياً (الفصلان 148 و149 ق.م.م)

عندما يصدر أمر الحجز التحفظي بناءً على ادعاءات كيدية، أو وثائق باطلة، أو دين تم أداؤه بالكامل، فإن المالك لا يبقى عاجزاً عن الدفاع عن ممتلكاته؛ بل يحق له الرجوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لطلب الرجوع في الأمر ورفع الحجز فوراً.

وتُرفع الدعوى الاستعجالية بمقال افتتاحي يُستدعى له الدائن الحاجز لمناقشة مدى جدية الدين وقيام حالة الاستعجال من عدمها. فإذا ثبت للقاضي الاستعجالي عدم جدية الدين أو انتفاء حالة الخطر أو سبقية الوفاء بالدين، أصدر حكماً برفع الحجز التحفظي مع النفاذ المعجل، ويتحمل الحاجز مسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحجز التعسفي.

- إثبات انعدام المديونية أو أدائها بالكامل بموجب وصولات إبراء رسمية.
- إثبات عدم مشروعية السند المعتمد في استصدار الحجز التحفظي أو كيديته.
- استصدار أمر قضائي نهائي بالرفع وتوجيهه للمحافظ العقاري لمباشرة التشطيب.

رفع الحجز التحفظي مقابل إيداع ضمانة مالية أو كفالة بنكية

في الحالات التي يكون فيها المالك مرتبطاً بموعد بيع عاجل أو رهن بنكي ولا يستطيع انتظار مآل النزاع القضائي حول جوهر الدين، أتاح له المشرع مسطرة استبدال الحجز (تحويل الضمانة).

وتتمثل هذه المسطرة في إيداع المبلغ المطالب به مع صوائره بصندوق المحكمة كتابة الضبط، أو تقديم كفالة بنكية رسمية غير قابلة للإلغاء تضمن الوفاء. وبناءً على ذلك، يُصدر رئيس المحكمة أمراً استعجالياً برفع الحجز التحفظي عن العقار فوراً ونقله إلى المبالغ المودعة؛ مما يُحرر الرسم العقاري ويتيح إتمام المعاملات بيسر تام.

- إيداع مبلغ الدين المالي المتنازع عليه بصندوق كتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
- تقديم مقال لرئيس المحكمة لطلب رفع الحجز فوراً بناءً على وصل الإيداع.
- تسليم نسخة الأمر القضائي للمحافظ العقاري للتشطيب النهائي على قيد الحجز.

الوثائق المطلوبة لرفع الحجز التحفظي العقاري بالمحكمة

مستندات حاسمة يتعين إعدادها لإعداد مقال الرجوع في الحجز ورفعه استعجالاً.

- نسخة من الأمر القضائي الولائي الصادر بإيقاع الحجز التحفظي على العقار.
- شهادة ملكية عقارية حديثة تُثبت تقييد الحجز وتاريخه بسجل الإيداع.
- محضر تبليغ أمر الحجز أو نسخة الإشعار الموجه من كتابة الضبط أو المحافظة.
- الوثائق الدامغة على بطلان الدين أو سبقية أدائه (مخالصات، شيكات مقاصة، أو أحكام سابقة).
- وصل إيداع المبالغ بصندوق المحكمة أو شهادة الكفالة البنكية في حالة طلب الرفع مقابل ضمانة.

أسئلة شائعة حول الحجز التحفظي على العقار بالمغرب

هل يؤدي الحجز التحفظي إلى بيع العقار بالمزاد العلني مباشرة؟

لا. الحجز التحفظي هو مجرد إجراء وقائي لتجميد التصرف في العقار وحفظ الضمان العام؛ ولا يتحول إلى بيع بالمزاد العلني إلا بعد تحويله إلى حجز تنفيذي بناءً على حكم قطعي بالدين حائز لقوة الشيء المقضي به (الفصل 455 من ق.م.م).

كيف يرفع المالك الحجز التحفظي التعسفي أو الكيدي عن عقاره؟

يحق للمالك المحجوز عليه رفع مقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإلغاء الأمر الولائي ورفع الحجز (الفصل 148 و149 ق.م.م)؛ شريطة إثبات عدم جدية الدين، أو انعدام حالة الاستعجال، أو سبقية الوفاء، أو إيداع مبلغ يغطي أصل الدين بصندوق المحكمة.

ما الفرق بين الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي على الرسم العقاري؟

التقييد الاحتياطي (الفصل 85 من ظهير التحفيظ) يتعلق بحق عيني على العقار نفسه (كنزاع حول ملكية العقار أو بطلان عقد بيعه)، بينما الحجز التحفظي (الفصل 452 ق.م.م) يضمن ديناً مالياً شخصياً في ذمة المالك أياً كان مصدر هذا الدين.

هل يمكن بيع عقار مثقل بحجز تحفظي بالمغرب؟

يرفض المحافظ على الأملاك العقارية تقييد أي عقد بيع أو رهن يرد على عقار محفظ مثقل بحجز تحفظي؛ ما لم يتم رفع الحجز مسبقاً بحكم قضائي، أو إدلاء المشتري والبائع بإشهاد رفع اليد مسلم من الدائن الحاجز، أو إيداع الثمن لدى كتابة الضبط لفك الحجز.

هل تم إيقاع حجز تحفظي على عقاركم أو ترغبون في ضمان دين مالي بحجز عقاري؟

يتولى مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي دراسة ملفات الحجز العقاري ومباشرة المساطر الاستعجالية أمام رئيس المحكمة المختصة لرفع الحجوزات غير المبررة أو تأمين حقوق الدائنين.

[دليل قانوني 18 من 15 : الأراضي السلالية بالمغرب: لوائح ذوي الحقوق، كراء أراضي الجموع والطعن أمام مجلس الوصاية (القانون 62.17)]

الأراضي السلالية بالمغرب: لوائح ذوي الحقوق، كراء أراضي الجموع والطعن أمام مجلس الوصاية (القانون 62.17)

تعتبر أراضي الجماعات السلالية رصيداً عقارياً جماعياً خاضعاً لقواعد خاصة بموجب القانون رقم 62.17 الذي نسخ ظهير 1919. ويتطلب إثبات صفة ذوي الحقوق، كراء الأراضي الفلاحية، أو المنازعة في قرارات النواب سلوك مساطر إدارية وقضائية دقيقة.

عرف النظام العقاري الجماعي بالمغرب تحولاً تشريعياً جوهرياً بصدور القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.19.115، ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.973. وكرس هذا القانون الطبيعة الحمائية لأراضي الجموع، مؤكداً في مادته 15 أنها أملاك غير قابلة للتفويت، وغير قابلة للحجز، ولا تسقط بالتقادم ولا تكتسب بالحيازة مهما طالت مدتها.

ومن أبرز مستجدات القانون 62.17 تكريس المساواة التامة بين النساء والرجال من أعضاء الجماعة السلالية في الانتفاع والتعويضات والتمليك، قاطعاً مع الأعراف السابقة التي أقصت المرأة السلالية. ومع ذلك، تفرز عملية إعداد لوائح ذوي الحقوق من قبل النواب منازعات متكررة تتعلق بالإقصاء أو الحرمان غير المبرر، ما يقتضي تفعيل آليات التظلم أمام مجالس الوصاية الإقليمية والمركزية والطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة.

النقاط الرئيسية

- بمقتضى المادة 6 من القانون 62.17، تثبت صفة ذوي الحقوق لأعضاء الجماعة السلالية ذكوراً وإناثاً على قدم المساواة، شريطة استيفاء المعايير القانونية المعتمدة.
- أملاك الجماعات السلالية غير قابلة للتفويت ولا للحجز ولا للتقادم؛ وكل تصرف عرفي يدعي تفويت رقبة الأرض يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً بقوة القانون.
- يتم الطعن في الإقصاء من لائحة ذوي الحقوق عبر التظلم أمام النواب، ثم استئناف النزاع أمام مجلس الوصاية الإقليمي ومجلس الوصاية المركزي، مع إمكانية ممارسة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.

الطبيعة القانونية لأملاك الجماعات السلالية ومبدأ عدم القابلية للتفويت

تنص المادة 15 من القانون رقم 62.17 على مبدأ آمر يتمثل في أن أملاك الجماعات السلالية غير قابلة للتفويت، ولا للحجز، ولا تكتسب بالتقادم المكسب (الحيازة). وبالتالي، فإن أي ادعاء بتملك عقار سلالي بالاستناد إلى مجرد مرور الزمن أو عقود استمرار عرفية يعد باطلاً ولا ينتج أي أثر ناقل للملكية في مواجهة الجماعة السلالية.

ولا يمكن خروج العقار السلالي من دائرته الجماعية إلا في الحالات المحددة حصراً بمقتضى القانون، وتتمثل في: الاقتناء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو لفائدة مشاريع الاستثمار المعتمدة ترخيصاً؛ نزع الملكية للمنفعة العامة وفق القانون 7-81؛ أو مسطرة التمليك الفردي أو الجماعي (الميلكية) المخصصة لذوي الحقوق الفلاحيين بموجب القانونين 62.17 و64.17 في الدوائر السقوية والبورية.

- البطلان المطلق لكافة عقود البيع العرفية أو التنازلات الصادرة عن ذوي الحقوق بصفة انفرادية.
- استحالة رهن أراضي الجموع لدى المؤسسات البنكية كضمانات عينية للديون.
- إلزامية مصادقة سلطة الوصاية (وزارة الداخلية – مديرية الشؤون القروية) على أي تصرف استثنائي مأذون به.

إعداد لوائح ذوي الحقوق ومبدأ المناصفة بين النساء والرجال

أقحمت المادة 6 من القانون 62.17 التمييز العرفي الذي كان يحرم النساء السلاليات من الاستفادة من مداخيل الأراضي أو حصص الانتفاع. فنصت صراحة على أن أعضاء الجماعات السلالية، ذكوراً وإناثاً، يتمتعون على قدم المساواة بصفة 'ذوي الحقوق'، ويشتركون في الانتفاع الجماعي وتوزيع العائدات وفق معايير موضوعية تحددها سلطة الوصاية.

يتولى نواب الجماعة السلالية (جماعة النواب) إعداد وحصر لائحة ذوي الحقوق الأولية، والتي تخضع لزوماً لمسطرة الإشهار والتعليق بمقر القيادة والجماعة لتمكين كافة المعنيين من الاطلاع عليها ومراقبة بياناتها. ويحق لكل من أُغفل اسمه أو سُجل دون وجه حق تقديم تعرض مكتوب خلال الآجال المقررة.

حق الانتفاع الممنوح لذي الحق هو حق شخصي غير قابل للرهن أو البيع للأغيار، ويرتبط باستغلال الأرض والمحافظة على طابعها الفلاحي أو الرعوي.

النظام القانوني لكراء الأراضي السلالية وتثمين الاستثمار

حددت المواد 19 إلى 24 من القانون 62.17 القواعد الصارمة لكراء أملاك الجماعات السلالية. إذ يجب أن يتم الكراء بموجب عقود كتابية مصادق عليها، وعبر آلية المنافسة وطلب العروض أو المزايدة العلنية تحت إشراف لجان إقليمية مختصة، ضماناً للشفافية وتثمين المداخيل لفائدة أعضاء الجماعة.

ولا يُلجأ إلى المسطرة التفاوضية المباشرة (التراضي) إلا بصفة استثنائية لمشاريع الاستثمار الكبرى المعتمدة أو الشراكات الفلاحية المبرمة في إطار استراتيجيات الدولة التنموية. ويحظر القانون كلياً على المكتري التولية (الكراء من الباطن) أو التنازل عن عقد الكراء للغير تحت طائلة الفسخ الفوري دون تعويض ومصادرة التحسينات.

- اعتماد دفتر تحملات نموذجي تحدد فيه التزامات المستثمر ونوعية الاستغلال الفلاحي المسموح به.
- إلزامية أداء الوجيبة الكرائية وتحويلها مباشرة إلى الحساب الخاص بالجماعة السلالية بالخزينة العامة.
- منع تغيير المعالم الطبوغرافية أو الاستعمالات العقارية للأرض دون ترخيص مسبق من سلطة الوصاية.

مساطر الطعن: من مجلس الوصاية الإقليمي إلى القضاء الإداري

في حال نشوب نزاع حول إدراج أو استبعاد شخص من لائحة ذوي الحقوق، أو حول توزيع حصص الانتفاع، ألزمت المقتضيات القانونية سلوك مسطرة التظلم والطعن الإداري عبر مستويات متدرجة قبل اللجوء إلى المحاكم.

يُرفع التظلم أولاً أمام نواب الجماعة، وفي حال رفضه أو عدم الاستجابة يُحال النزاع على مجلس الوصاية الإقليمي برئاسة عامل الإقليم أو العمالة. وإذا ظل القرار محل نزاع، يُعرض الطعن على مجلس الوصاية المركزي بالرباط. وتخضع القرارات الصادرة عن مجالس الوصاية لرقابة القضاء الإداري عبر دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة في حال خرق المقتضيات التشريعية أو عيب التعليل.

- إيداع التظلم الأولي كتابة خلال فترة تعليق اللائحة مع الحصول على إشعار بالتوصل.
- تجهيز مقال الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي بالوثائق الرسمية المثبتة لنسب وانتماء العارض.
- مباشرة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين (60) يوماً من تبليغ القرار النهائي لمجلس الوصاية المركزي.

الوثائق الضرورية لملف إثبات صفة ذي حق أو الطعن أمام مجلس الوصاية

لمباشرة إجراءات التظلم أو إثبات الانتماء للجماعة السلالية، يتعين تحضير الوثائق التالية:

- نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE).
- رسم الولادة أو نسخة من الحالة المدنية تثبت صلة القرابة المباشرة بأحد أصول الجماعة السلالية.
- شهادة إدارية أو لفيف عدلي يثبت الانتماء إلى الفخذة أو الدوار المكون للجماعة السلالية.
- وثائق تثبت الإقامة أو الاستغلال الفعلي للأرض الجماعية في حدود متطلبات العرف المنظم.
- نسخة من اللائحة المطعون فيها أو محضر قرار الرفض الصادر عن النواب.
- مذكرة طعن قانونية محررة بواسطة محامٍ تبين خرق مقتضيات القانون رقم 62.17.

الأسئلة الشائعة حول الأراضي السلالية ومساطر الطعن بالمغرب

هل يحق للمرأة السلالية الاستفادة من التعويضات وتمليك الأراضي مثل الرجل؟

نعم بشكل قاطع. كرست المادة 6 من القانون رقم 62.17 المساواة الكاملة بين الجنسين في الانتفاع من أملاك الجماعات السلالية وتوزيع العائدات ومشاريع التمليك، ويُعد أي عرف أو قرار يقضي باستبعاد الإناث باطلاً وقابلاً للإلغاء القضائي.

هل يمكن تفويت أو شراء أرض سلالية بعقد عرفي أو توثيقي؟

كلا، يحظر القانون 62.17 في مادته 15 تفويت الأراضي السلالية للأغيار. وتعد جميع المعاملات العرفية المدعية للبيع باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا تمنح للمشتري أي حق عيني، بل تعرضه للمتابعة والإفراغ القضائي لاحتلال ملك جماعي بدون سند.

ما هو دور مجلس الوصاية المركزي وما هي اختصاصاته؟

مجلس الوصاية المركزي هو هيئة إدارية عليا تتخذ قرارات نهائية في النزاعات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية والطعون المرفوعة ضد قرارات مجالس الوصاية الإقليمية وتحديد شروط تفويت الأراضي المأذون بها للاستثمار العمومي.

ما هو الأجل المحدد للطعن في لائحة ذوي الحقوق بعد تعليقها؟

يحدد المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 أجلاً محدداً (غالباً ثلاثين يوماً) من تاريخ تعليق اللائحة بمقر السلطة المحلية، ويتعين على المعني بالأمر تقديم تعرضه داخل هذا الأجل حتى لا يسقط حقه الإداري في المنازعة.

هل تواجه نزاعاً يتعلق بأرض سلالية أو إقصاء من لائحة ذوي الحقوق؟

يتولى الأستاذ محمد الرويسي تمثيلكم وإعداد مذكرات الطعن أمام مجالس الوصاية الإقليمية والمركزية والمحاكم الإدارية لحماية حقوقكم العقارية.

[دليل قانوني 19 من 15 : الوعد بالبيع العقاري في القانون المغربي: شروط التراجع، استرجاع العربون ودعوى إتمام البيع]

الوعد بالبيع العقاري في القانون المغربي: شروط التراجع، استرجاع العربون ودعوى إتمام البيع

يشكل عقد الوعد بالبيع محطة حاسمة في المعاملات العقارية بالمغرب، حيث يُلزم طرفيه بمقتضى قانون الالتزامات والعقود. وعند إخلال أحد الأطراف أو امتناعه عن إبرام البيع النهائي، يخضع النزاع لمساطر فسخ العقد أو إتمام البيع قضاءً.

يخضع عقد الوعد بالبيع في التشريع المغربي للمبادئ العامة المقررة في ظهير الالتزامات والعقود (DOC)، ولا سيما الفصول 14 و230 و259، بالإضافة إلى المقتضيات المنظمة للعربون في الفصول 288 إلى 290. ويعد الوعد التبادلي بالبيع عقداً ملزماً للجانبين يرتب التزامات قانونية تامة بمجرد تراضي الطرفين على المبيع والثمن والشروط الجوهرية.

وكثيراً ما يعتقد أحد الأطراف خطأً أن الوعد بالبيع مجرد اتفاق تمهيدي يجوز التحلل منه بسهولة؛ غير أن الفصل 230 من ق.ل.ع يقرر أن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها. وفي حال تراجع البائع أو نكول المشتري، تبرز إشكاليات استرجاع العربون، تحقق الشروط الواقفة كالحصول على القرض البنكي، أو اللجوء إلى قضاء المحكمة الابتدائية لإجباره على إتمام البيع مع التقييد الاحتياطي على الرسم العقاري.

النقاط الرئيسية

- بموجب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، يعد عقد الوعد بالبيع ملزماً للطرفين؛ ولا يجوز التراجع الانفرادي عنه إلا بوجود شرط فاسخ صريح أو استحالة قانونية مشروعة.
- يحدد التكييف الدقيق للمبلغ المدفوع مصيره القانوني: فإذا وُصف بكونه 'عربوناً' خاضعاً لخيار العدول (الفصول 288–290 ق.ل.ع) يفقده من نكل ويلتزم البائع برده مضاعفاً، أما إذا كان 'تسبيقاً على الثمن' فيلزم الطرفين بإتمام البيع جبراً.
- يحق للمشتري عند امتناع البائع عن إبرام العقد النهائي إيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة ورفع دعوى إتمام إجراءات البيع مع تقييد مقال الدعوى احتياطياً بالرسم العقاري.

القوة الإلزامية لعقد الوعد بالبيع والشروط الجوهرية لصحته

يعد الوعد بالبيع اتفاقاً يتعهد بموجبه الواعد ببيع عقار معين بثمن محدد، في حين يتعهد الموعود له بشرائه داخل أجل مسمى. واستقر قضاء محكمة النقض المغربية على أن الوعد التبادلي بالبيع ينتج كافة آثاره القانونية الملزمة، ويرتب المسؤولية العقدية في حال الإخلال غير المبرر ببنوده.

ولكي يحظى العقد بالحماية القانونية الكاملة، يجب أن يتضمن بيانات إلزامية واضحة: التعيين الدقيق للعقار ورقم رسمه العقاري ومساحته، الثمن الإجمالي بالدرهم وكيفية أدائه، الأجل المحدد لتحرير العقد النهائي لدى موثق أو محامٍ مقبول لدى محكمة النقض (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية)، وحصر الشروط الواقفة المتفق عليها.

- خضوع العقد لمبدأ القوة القاهرة للالتزامات التعاقدية (الفصل 230 من ق.ل.ع).
- اشتراط تعيين العقار تعييناً نافياً للجهالة وتبيان وضعيته بالتحفيظ العقاري.
- تحديد أجل صريح لإبرام العقد النهائي يعتبر انصرامه بداية لتحقق الإخلال العقدي.

المصير المالي للمبالغ المدفوعة: العربون القانوني أم التسبيق على الثمن؟

يعد التمييز بين 'العربون' (Arboun) و'التسبيق' (Acompte) من أدق النقاط في المنازعات العقارية. ينظم الفصول 288 إلى 290 من ق.ل.ع أحكام العربون؛ فإذا اتفق الأطراف صراحة على أن المبلغ المؤدى هو عربون مع احتفاظ كل طرف بحق العدول، فإن المشتري الذي يتراجع يفقد مبلغه، بينما يلزم البائع الذي يرفض البيع برد ضعف العربون للطرف الآخر.

أما إذا كُيّف المبلغ في العقد باعتباره جزءاً من الثمن (تسبيقاً) دون التنصيص على خيار العدول، فإنه يعتبر بدءاً في تنفيذ العقد نهائياً. وفي هذه الحالة، لا يملك أي طرف التحلل من التزامه بمجرد التنازل عن المبلغ، بل يحق للطرف المتضرر إجبار الطرف المخل على تنفيذ البيع والمطالبة بالتعويض عن الضرر طبقاً للفصل 259 من ق.ل.ع.

ينصح دائماً بإيداع مبالغ التسبيق أو العربون في حساب الودائع التابع لمحرر العقد (الموثق أو المحامي) وتفادي تسليمها نقداً أو مباشرة للبائع تجنباً لصعوبات الاسترجاع.

الشروط الواقفة المشروعة: شرط القرض البنكي ومطابقة العقار

الشرط الواقف هو التزام يعلق نفاذ عقد البيع على تحقق واقعة مستقبلية وغير محققة. وأشهر هذه الشروط في الممارسة العملية هو شرط الحصول على قرض عقاري؛ فبموجب المبادئ العامة لحماية المستهلك والقواعد العقدية، إذا رفضت الأبناك منح القرض للمشتري دون تقصير أو تماون منه، سقط عقد الوعد بالبيع بقوة القانون.

وعند سقوط العقد لعدم تحقق الشرط الواقف، يستحق المشتري استرجاع كامل المبالغ المؤداة كعربون أو تسبيق دون أي اقتطاع أو تعويض للبائع. وتتضمن الشروط الواقفة المشروعة أيضاً: سلامة الرسم العقاري من أي حجز أو تقييد احتياطي مفاجئ، واستخراج شهادة الإبراء الضريبي ورخصة السكن في المباني الجديدة.

- إلزامية إثبات المشتري لتقديم طلبات القرض داخل الأجل المتفق عليه وبحسن نية.
- استرجاع الوديعة كاملة بمجرد الإدلاء بشهادة الرفض البنكي الصادرة عن المؤسسة المالية.
- انفساخ العقد تلقائياً ودون حاجة لحكم قضائي عند استحالة تحقق الشرط الواقف غير المنسوب للمشتري.

مسطرة الإنذار ودعوى إتمام إجراءات البيع بالمحكمة الابتدائية

عند حلول الأجل المحدد وامتناع أحد الطرفين عن الحضور لتوقيع العقد النهائي، يلزم القانون الطرف الحريص على البيع بتوجيه إنذار عقاري رسمي بواسطة مفوض قضائي، يحدد فيه يوماً وساعة محددين للحضور بمكتب محرر العقد قصد توقيع العقد النهائي وأداء باقي الثمن.

فإذا تمادى البائع في رفضه، يحق للمشتري إيداع باقي ثمن البيع بصندوق المحكمة الابتدائية ورفع 'دعوى إتمام إجراءات البيع'. ويقوم الحكم النهائي الصادر في هذه الدعوى مقام عقد البيع التوثيقي، ويأمر المحافظ العقاري بالتشطيب على اسم البائع وتقييد المشتري مالكاً رسمياً. ولحماية العقار من التفويت للغير أثناء سريان الخصومة، يبادر محامي المشتري فوراً إلى استصدار أمر بتقييد مقال الدعوى احتياطياً على الرسم العقاري طبقاً للفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري.

- تحرير محضر امتناع أو غياب بواسطة المفوض القضائي لإثبات إخلال الطرف الممتنع.
- إيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة لإثبات الجاهزية والوفاء بالالتزام المقابل.
- استصدار أمر استعجالي بالتقييد الاحتياطي لمنع البائع من تفويت العقار لمشترٍ ثانٍ.

إجراءات احترازية واجبة قبل التوقيع على عقد الوعد بالبيع

لضمان سلامة استثماركم العقاري وتفادي ضياع العربون، تأكدوا من النقاط التالية:

- الحصول على شهادة ملكية عقارية حديثة (أقل من 48 ساعة) للتأكد من خلو الرسم من الحجوزات والرهون.
- تحرير العقد لدى مهني مختص ومؤهل قانوناً (موثق أو محامٍ مقبول لدى محكمة النقض).
- تحديد الطبيعة القانونية للمبلغ المدفوع بدقة (عربون مع حق العدول أو تسبيق ملزم).
- إدراج شرط واقف صريح يتعلق بالحصول على القرض البنكي وتحديد سقفه الزمني.
- إيداع مبالغ التسبيق في حساب الودائع الرسمي لمحرر العقد وتفادي الأداء النقدي المباشر.
- تضمين العقد شرطاً جزائياً متوازناً يحدد التعويض المستحق في حال النكول غير المبرر.

الأسئلة الشائعة حول الوعد بالبيع والتراجع عن الشراء بالمغرب

هل يسترجع المشتري العربون إذا رفض البنك منحه القرض العقاري؟

نعم، شريطة أن يكون عقد الوعد بالبيع قد نص صراحة على شرط واقف يقضي بتعليق البيع على الحصول على القرض، وأن يدلي المشتري بشهادة رفض رسمية تثبت تقديمه للطلب داخل الأجل بحسن نية.

ما هو الإجراء المتبع إذا رفض البائع توقيع العقد النهائي بعد تسلمه التسبيق؟

يجب أولاً توجيه إنذار رسمي له بواسطة مفوض قضائي لتحديد موعد إبرام العقد. وإذا أصر على الرفض، يتم إيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة ورفع دعوى إتمام البيع مع تقييد مقال الدعوى احتياطياً بالرسم العقاري لمنع التصرف فيه.

هل لعقد الوعد بالبيع العرفي غير المسجل حجية قانونية؟

يرتب العقد العرفي التزامات شخصية بين طرفيه استناداً لقانون الالتزامات والعقود. غير أن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تشترط في العقارات المحفظة المحررات الرسمية أو الثابتة التاريخ من محامٍ مقبول للتسجيل المباشر بالرسم العقاري.

هل يحق للقاضي تخفيض مبلغ الشرط الجزائي المنصوص عليه في الوعد بالبيع؟

نعم، يمنح الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود للقاضي سلطة تقديرية لتعديل مبلغ التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) بالزيادة أو النقصان إذا ثبت أنه مبالغ فيه أو مجحف بشكل لا يتناسب مع الضرر الفعلي.

هل تواجه نزاعاً تعاقدياً حول وعد بالبيع أو تجميداً للعربون العقاري؟

يتولى الأستاذ محمد الرويسي مواكبتكم في صياغة العقود وتوجيه الإنذارات ومباشرة دعاوى إتمام البيع أو الفسخ واسترجاع التعويضات.

[دليل قانوني 20 من 15 : الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) بالمغرب: شروط الإعفاء، حساب الضريبة والطعن في المراجعة الضريبية (CGI)]

الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) بالمغرب: شروط الإعفاء، حساب الضريبة والطعن في المراجعة الضريبية (CGI)

تخضع الأرباح الناتجة عن بيع العقارات بالمغرب للضريبة على الأرباح العقارية المقررة في المادة 61 وما يليها من المدونة العامة للضرائب. وفي حال توصل البائع بإشعار بمراجعة الثمن المصرح به، تضمن المساطر التواجهية حقه في الدفاع والطعن.

تفرض المدونة العامة للضرائب بالمغرب (CGI) على كل شخص يقوم بتفويت عقار أو حقوق عينية عقارية أداء الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) بنسبة 20% على صافي الربح المحقق، مع أداء حد أدنى لا يقل عن 3% من الثمن الإجمالي للتفويت كواجب أدنى (Cotisation minimale) حتى في حال عدم تحقيق أي ربح أو البيع بخسارة. ورغم أن القانون يقر إعفاءات صريحة، لاسيما عند بيع السكن الرئيسي المشغول لمدة خمس سنوات متواصلة (المادة 63-II من المدونة)، فإن إدارة الضرائب تباشر باستمرار مساطر المراقبة اللاحقة لعقود البيع.

واستناداً إلى الدليل المرجعي لأسعار المعاملات العقارية التابع للمديرية العامة للضرائب (DGI)، يوجه مفتش الضرائب إشعارات بمراجعة أسس فرض الضريبة بدعوى أن الثمن المصرح به في العقد التوثيقي يقل عن القيمة التجارية الحقيقية. ولا تعد المنازعة في هذا التقدير مجرد نقاش ودي، بل تخضع لشكليات المسطرة التواجهية الصارمة المنصوص عليها في المادتين 220 و221 من المدونة، والمقيدة بأجل إسقاط صارم محدد في ثلاثين (30) يوماً تحت طائلة سقوط الحق في الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة والقضاء الإداري.

النقاط الرئيسية

- تحتسب الضريبة على الأرباح العقارية بنسبة 20% على صافي الربح الخاضع للضريبة، مع أداء واجب أدنى لا يقل عن 3% من ثمن البيع الإجمالي بغض النظر عن تحقيق ربح من عدمه.
- يستفيد المالك من الإعفاء الكلي من الضريبة بقوة القانون إذا كان العقار المبيع مخصصاً لسكناه الرئيسية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات كاملة إلى تاريخ البيع (المادة 63-II من المدونة العامة للضرائب).
- يجب الجواب على أي إشعار بمراجعة وتصحيح أسس فرض الضريبة داخل أجل قانوني صارم لا يتعدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التوصل، وإلا فرضت الضريبة تلقائياً وسقط الحق في عرض النزاع أمام لجان التحكيم الضريبية.

الوعاء الضريبي، طريقة حساب الربح والحد الأدنى للضريبة (CGI)

تحدد المادتان 61 و65 من المدونة العامة للضرائب صافي الربح العقاري الخاضع للضريبة عبر الفرق بين ثمن التفويت الصافي وثمن التملك الأصلي مضافاً إليه مصاريف الاقتناء ونفقات الاستثمار والإصلاحات المنجزة والمثبتة بفواتير قانونية، بعد تحيين هذه المبالغ بضربها في المعامل الرسمي للتحيين الصادر سنوياً بقرار لوزير المالية.

ويحدد السعر العادي للضريبة في 20% من صافي الربح العقاري المحين. ومع ذلك، تلزم المادة 73 من المدونة البائع بأداء 'المساهمة الدنيا' (الحد الأدنى) المحددة في 3% من السعر الإجمالي للعقار حتى وإن بيع العقار بخسارة مادية أو بهامش ربح منعدم، ما لم يكن التفويت مشمولاً بإعفاء تشريعي صريح.

- النسبة الضريبية العادية: 20% من صافي الربح العقاري المحين.
- الواجب الأدنى الإلزامي: 3% من الثمن الإجمالي للبيع بغض النظر عن النتيجة المالية.
- أجل الإقرار: إلزامية إيداع الإقرار بالأرباح العقارية لدى قباضة الضرائب داخل 30 يوماً من تاريخ العقد.

حالات الإعفاء القانوني من الضريبة: السكن الرئيسي والتفويتات العائلية

تمنح المادة 63 من المدونة العامة للضرائب إعفاءً كلياً من أداء الضريبة على الأرباح العقارية في حالات محددة قانوناً على سبيل الحصر. وفي مقدمتها: تفويت العقار المشغول بصفة سكن رئيسي من طرف مالكه لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات متصلة في تاريخ البيع. وبالنسبة للسكن الاجتماعي، يخفض هذا الأجل إلى أربع (4) سنوات.

وتعفى كذلك من الضريبة: التفويتات المجانية أو بعوض العقارية المنجزة بين الأصول والفروع، أو بين الأزواج، أو بين الإخوة والأخوات؛ بالإضافة إلى عمليات التفويت التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي سقف 140.000 درهم خلال السنة المدنية الواحدة.

لإثبات صفة السكن الرئيسي، تشترط إدارة الضرائب الإدلاء بحزمة وثائق متطابقة تشمل: فواتير الماء والكهرباء المنتظمة طيلة 5 سنوات، شهادة السكنى، ووصولات أداء رسم السكن والخدمات الجماعية باسم البائع.

المراجعة الضريبية بعد البيع ومخاطر الدليل المرجعي للأسعار (DGI)

في إطار ممارسة حق المراقبة والتحقق، يحق لمفتش الضرائب رفض الثمن المصرح به في العقد إذا اعتبره أقل من القيمة التجارية الحقيقية للعقار وقت إبرام المعاملة. وتعتمد الإدارة في هذا الشأن على 'المرجع المشترك لأسعار المعاملات العقارية' أو على عناصر مقارنة محلية لعقارات مماثلة بنفس المنطقة لرفع الوعاء الضريبي جزافياً.

يترتب على هذا التقدير توجيه 'الإشعار الأول بتصحيح أسس فرض الضريبة' برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل طبقاً للمادة 220 من المدونة العامة للضرائب. وتتضمن الرسالة الثمن التقديري المعتمد من المفتشية ومبلغ الفارق الضريبي الواجب أداؤه مضافاً إليه الذعائر والزيادات القانونية عن التأخير (15% زائد 0.5% عن كل شهر تأخير).

- تطبيق مراجعات تقديرية تستند إلى جداول إحصائية دون معاينة ميدانية فعلية لحالة العقار.
- إلزامية منازعة ملاءمة المقارنة (كوجود عيوب في البناء، عدم توفر مصعد، أو إطلالة غير جيدة).
- أجل الرد الصارم: ثلاثون (30) يوماً متواصلة من تاريخ تسلم الإشعار البريدي.

المسطرة التواجهية للطعن: من اللجنة المحلية للضرائب إلى القضاء الإداري

تستوجب منازعة المراجعة الضريبية اتباع مسار المسطرة التواجهية الدقيقة المنصوص عليها في المادتين 220 و221 من المدونة. يتعين على الخاضع للضريبة إيداع جواب معلل داخل 30 يوماً من توصله بالإشعار الأول. وإذا تمسك المفتش بتقديره ووجه إشعاراً ثانياً داخل أجل 60 يوماً، كان للملزم أجل 30 يوماً إضافي لإحالة النزاع على 'اللجنة المحلية لتقدير الضريبة' (CLT).

تبت اللجنة المحلية في مسائل الوقائع وتقدير الأثمان. وإذا ظل القرار مجحفاً، يرفع النزاع أمام 'اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة' (CNRF). وعقب إصدار جدول الضريبة، يرفع المحامي دعوى إلغاء الرسم الضريبي أمام المحكمة الإدارية المختصة طبقاً للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب لإسقاط التقديرات التعسفية المخالفة للقانون.

- صياغة مذكرة جوابية قانونية بواسطة محامٍ مرفقة بتقرير خبرة تقويمية مضادة للعقار.
- إلزامية إحالة النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل 30 يوماً من الإشعار الثاني.
- مباشرة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد التقديرات المخالفة للقانون أو المعيبة شكلاً.

الوثائق الضرورية للرد على إشعار المراجعة الضريبية والطعن فيها

بمجرد التوصل بإشعار تصحيح الضرائب على بيع عقاركم، بادروا فوراً بجمع الوثائق التالية:

- نسخة من الإشعار الأول بالتصحيح مع غلاف التوصل البريدي المتضمن لتاريخ التسليم بدقة.
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الشراء الأصلي وعقد البيع النهائي موضوع المراجعة.
- فواتير مؤداة ومطابقة للقانون تثبت نفقات الإصلاح والبناء والتجهيز المنفذة بالعقار.
- إثباتات السكن الرئيسي (وصولات أداء رسم السكن، فواتير استهلاك الماء والكهرباء طيلة 5 سنوات).
- تقرير خبرة تقويمية مضادة يبين العيوب الفعلية للعقار المبررة لثمن البيع الحقيقي المعتمد.
- مذكرة جوابية قانونية مودعة لدى مصلحة الضرائب مع وصل إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوماً.

الأسئلة الشائعة حول الضريبة العقارية ومراجعة الأثمان بالمغرب

ما هو الأجل الحاسم للرد على إشعار مراجعة الضريبة العقارية من طرف DGI؟

الأجل القانوني الصارم هو ثلاثون (30) يوماً كاملة من تاريخ تسلم الإشعار البريدي المضمون. وفي حال انصرام هذا الأجل دون جواب كتابي معلل، تسقط حقوق الملزم في المثول أمام اللجنة المحلية وتفرض الضريبة تلقائياً بقرار إداري نهائي.

هل تلتزم إدارة الضرائب بالثمن المكتوب في العقد التوثيقي المبرم أمام الموثق؟

كلا، تملك إدارة الضرائب بموجب سلطة المراقبة القانونية حق تصحيح ومراجعة الثمن المصرح به إذا تبين لها أنه يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للعقار، لكن يتعين عليها تعليل قرارها وإيراد عناصر مقارنة حقيقية ومماثلة لوضعية العقار.

كيف يثبت المقيم بالخارج (MRE) صفة السكن الرئيسي للاستفادة من الإعفاء؟

يشترط القانون لإعفاء السكن الرئيسي للمغاربة المقيمين بالخارج إثبات تخصيص العقار لسكنى أفراد أسرته المباشرين (الزوجة أو الأبناء) أو استقراره الفعلي به عند الإقامة بالمغرب، عبر حزمة أدلة متناسقة بين الإقامة الفعلية واستهلاك الماء والكهرباء والضرائب المحلية.

هل يوقف الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية استخلاص الضريبة جبرياً؟

تنص المادة 242 من المدونة العامة للضرائب على أن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية لا يوقف مسطرة التحصيل الجبري تلقائياً، ما لم يتقدم الخاضع للضريبة بطلب إيقاف الأداء مشفوعاً بضمانات مالية كافية (ضمانة بنكية أو رهن عقاري) لدى القابض المختص.

هل توصلتم بإشعار مراجعة ضريبية على بيع عقار أو منازعة في أرباحكم العقارية؟

يتدخل الأستاذ محمد الرويسي للدفاع عن حقوقكم، صياغة المذكرات الجوابية، والترافع أمام اللجان الضريبية والمحاكم الإدارية لإسقاط الضرائب غير المستحقة.

[دليل قانوني 21 من 15 : البيع بالمزاد العلني للعقار بالمحكمة بالمغرب: إجراءات المزايدة، حالات وقف البيع والطعن بصعوبة التنفيذ]

البيع بالمزاد العلني للعقار بالمحكمة بالمغرب: إجراءات المزايدة، حالات وقف البيع والطعن بصعوبة التنفيذ

يمثل البيع بالمزاد العلني بالمحكمة المرحلة النهائية لمسطرة الحجز العقاري التنفيذي أو تصفية التركات وقسمة الشياع. وفي مواجهة خطر بيع العقار بثمن بخس، يتيح قانون المسطرة المدنية آليات قانونية استعجالية لطلب وقف إجراءات البيع.

يعد البيع بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية مآلاً لمسطرتين قضائيتين رئيستين: إما تنفيذاً جبرياً لدين مالي مستحق عبر مسطرة الحجز العقاري التنفيذي التي تباشرها المؤسسات البنكية أو الدائنون الحاملون لسند تنفيذي وفق الفصول 469 إلى 487 من قانون المسطرة المدنية؛ وإما تنفيذاً لحكم قضائي ببيع العقار بالمزاد لتعذر قسمته عيناً بين الورثة أو الشركاء في الشياع طبقاً للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية.

وبالنسبة للمدين المحجوز عليه أو الشريك على الشياع، ينطوي المزاد على خطر داهم يتمثل في بيع أصوله العقارية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية. وقد أخضع المشرع المغربي إجراءات الإعداد للبيع لشكليات دقيقة (إعداد دفتر التحملات، الإشهار القانوني، تحديد الثمن الأساسي)، كما فتح المجال لمساطر استعجالية لوقف إجراءات المزايدة، أبرزها: إثارة صعوبة التنفيذ الوقتية (الفصلان 149 و436 من ق.م.م)، دعوى الاستحقاق الفرعية من طرف الغير، أو ممارسة مسطرة المزايدة بالعشر بعد جلسة البيع.

النقاط الرئيسية

- لا تباشر مسطرة الحجز العقاري المؤدي للبيع إلا استناداً إلى سند تنفيذي رسمي حائز لقوة الشيء المقضي به، وبعد توجيه إنذار عقاري رسمي بالأداء دون جدوى (الفصل 469 من ق.م.م).
- يحق للمدين استصدار أمر استعجالي من رئيس المحكمة بوقف إجراءات البيع بالمزاد عبر دعوى 'صعوبة في التنفيذ' (الفصلان 149 و436 من ق.م.م) عند وجود عيب مسطري جوهري أو وفاء بالدين.
- إذا كان العقار المحجوز مملوكاً للغير وليس للمدين، يحق لهذا الأخير رفع 'دعوى الاستحقاق الفرعية' (الفصل 482 من ق.م.م) التي توقف وجوباً مسطرة المزايدة إلى حين البت في جوهر الملكية.

الشروط القبلية للحجز العقاري: السند التنفيذي والإنذار العقاري

ينص الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يمكن مباشرة الحجز العقاري إلا بمقتضى سند تنفيذي يثبت ديناً محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتبدأ الإجراءات بتبليغ إنذار عقاري رسمي للمدين بواسطة مفوض قضائي يمنحه أجلاً للوفاء، وفي حال عدم الأداء، يحرر المفوض محضر حجز عقاري تنفيذي.

يُودع محضر الحجز العقاري فوراً لدى المحافظة العقارية قصد تقييده بالرسم العقاري. وبمجرد تقييد الحجز، يصبح العقار غير قابل للتصرف فيه نظامياً؛ إذ يمتنع على المالك المحجوز عليه بيعه أو رهنه أو إبرام عقود كراء طويلة الأمد تلحق ضرراً بحقوق الدائنين الحاجزين.

- التأكد من سلامة السند التنفيذي وتضمينه الصيغة التنفيذية وفق القانون.
- مراقبة صحة تبليغ الإنذار العقاري وشهادة التسليم المرفقة به.
- تجميد التصرف في الرسم العقاري بمجرد إدراج إشارة الحجز التنفيذي بسجلات المحافظة.

دفتر التحملات، تحديد الثمن الافتتاحي ومسطرة الإشهار القانوني

يحرر عون التنفيذ أو رئيس كتابة الضبط 'دفتر التحملات' (Cahier des charges) ويودعه بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية وفقاً للفصلين 473 و474 من ق.م.م. ويتضمن هذا الدفتر بياناً مفصلاً للعقار ومشتملاته، أصل الملكية، الارتفاقات والكراء الجاري، والثمن الأساسي للمزايدة المحدد بناءً على تقرير خبرة تقويمية قضائية منجزة من طرف خبير معتمد.

ويخضع تاريخ جلسة المزايدة العلنية لإشهار قانوني إلزامي قبل موعد البيع بثلاثين (30) يوماً على الأقل: عبر التعليق بلوحة إعلانات المحكمة، وتعليق إعلان بباب العقار المحجوز، والنشر في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية. ويعد إغفال أي من هذه الإجراءات أو خرق أجل 30 يوماً عيباً جوهرياً يوجب تأخير البيع وبطلان المزايدة.

يحق لكافة المعنيين والعموم الاطلاع على دفتر التحملات بكتابة الضبط للوقوف على شروط البيع والتحملات المثقل بها العقار قبل دخول جلسة المزاد.

كيفية وقف البيع بالمزاد العلني: إثارة صعوبة التنفيذ القضائية

لا يقف المدين المحجوز عليه مكتوف الأيدي أمام تعليق إعلانات المزاد على عقاره؛ إذ يمكن لمحاميه ممارسة مسطرة استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للمستعجلات / قاضي التنفيذ، لإثارة 'صعوبة في التنفيذ' وقتية استناداً إلى الفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية للمطالبة بوقف إجراءات البيع فوراً.

وتشمل الأسباب الجدية لوقف البيع المقبولة قضائياً: إثبات الوفاء الكلي أو الجزئي بالدين، المقاصة القانونية، بطلان مسطرة تبليغ الإنذار العقاري، وجود دعوى جوهرية رائجة أمام قضاء الموضوع تطعن في صحة السند التنفيذي، أو إثبات الغبن الفاحش والتقويم البخس للعقار في تقرير الخبرة لطلب إعادة التقويم وفق السعر الحقيقي بالسوق.

- تقديم مقال استعجالي بصعوبة التنفيذ قبل موعد انعقاد جلسة المزايدة.
- إثبات وجود منازعة جدية حول استحقاق الدين أو خرق شكليات الإشهار والتبليغ.
- طلب مهلة لتسوية النزاع حبياً أو الترخيص ببيع رضائي يحقق ثمناً أفضل للمدين.

جلسة المزايدة العلنية ومسطرة المزايدة بالعشر بعد الرسو

تنعقد جلسة المزايدة علنياً بقاعة الجلسات بالمحكمة برئاسة القاضي المنتدب للتنفيذ أو رئيس كتابة الضبط. ويشترط في كل متزايد تقديم ضمانة أو كفالة مالية مسبقة بصندوق المحكمة (تحدد غالباً في 10% من الثمن الافتتاحي). وترفع العطاءات شفوياً ويرسو المزاد على صاحب العرض الأعلى بعد إطفاء ثلاثة شموع أو بعد النداء المتتالي ثلاث مرات دون مزايد أعلى.

غير أن رسو المزاد لا يكتسي طابعاً نهائياً فورياً؛ إذ تجيز المادة 479 من قانون المسطرة المدنية لأي شخص، داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لجلسة البيع، تقديم تصريح بكتابة الضبط بـ'المزايدة بالعشر' (Surenchère du dixième)، متعهداً بالزيادة عن ثمن الرسو بمقدار العشر (1/10) على الأقل مع إيداع الكفالة. وتلزم هذه المسطرة المحكمة بإلغاء الرسو الأول وإعادة فتح مزايدة علنية جديدة بالثمن المرفوع.

- إلزامية أداء الراسي عليه المزاد للثمن كاملاً وصوائر التنفيذ داخل الأجل المحدد.
- سقوط الحق في المزايدة بالعشر بانصرام أجل العشرة أيام الموالية لجلسة الرسو.
- تطهير العقار من كافة الرهون الرسمية والحجوزات المقيدة بمجرد تسجيل محضر رسو المزاد بالرسم العقاري.

خطوات عاجلة للتعامل مع إعلان بيع عقاركم بالمزاد العلني

إذا تم تبليغكم بإجراءات بيع عقاركم بالمزاد أو نشر إعلان المزايدة، اتخذوا هذه الإجراءات فوراً:

- سحب نسخة كاملة وفورية من ملف التنفيذ ودفتر التحملات من كتابة ضبط المحكمة.
- التأكد من صحة تبليغات الإنذار العقاري وحساب الفوائد والديون الفعلية دون زيادة غير قانونية.
- فحص سلامة إجراءات النشر والإشهار بالجريدة واحترام أجل 30 يوماً القانوني.
- توكيل محامٍ لرفع دعوى صعوبة في التنفيذ أمام قاضي المستعجلات لطلب إيقاف إجراءات البيع.
- دراسة إمكانية الطعن في تقرير الخبرة لرفع الثمن الافتتاحي وإعادة تقويم العقار بقيمته الحقيقية.
- التفاوض مع الدائن الحاجز للوصول إلى اتفاق تسوية وجدولة للدين قبل انطلاق جلسة المزاد.

الأسئلة الشائعة حول بيع العقار بالمزاد العلني وإيقافه بالمغرب

هل يمكن إيقاف بيع العقار بالمزاد العلني في نفس يوم الجلسة؟

نعم، إذا صدر أمر قضائي استعجالي من رئيس المحكمة بوقف التنفيذ لوجود صعوبة وقتية جدية، أو إذا أدلى المدين بوصل إيداع كامل الدين وصوائره بصندوق المحكمة قبل افتتاح المزايدة.

ما هي مسطرة المزايدة بالعشر وما هي شروطها؟

تنص المادة 479 من ق.م.م على أنه يمكن لأي شخص خلال 10 أيام التالية لرسو المزاد أن يتقدم بطلب شراء العقار بزيادة 10% عن الثمن الذي رسا به المزاد، مما يؤدي قانوناً إلى إلغاء البيع الأول وإجراء مزايدة ثانية جديدة.

هل يحق لأحد الورثة منع بيع عقار التركة بالمزاد العلني؟

يحق للوارث أو الشريك على الشياع المطالبة بالقسمة العينية إذا كان العقار قابلاً للقسمة دون نقص في قيمته، أو ممارسة حق الشفعة وشراء حصص باقي الشركاء رضائياً بالثمن المقوم قبل صدور حكم البيع بالمزاد.

ما هو مصير الساكن أو المكتري بعد رسو المزاد على مشترٍ جديد؟

يمنح محضر رسو المزاد للمشتري سند ملكية رسمي. فإذا كان العقار مشمولاً بعقد كراء صحيح سابق للحجز وثابت التاريخ، استمر الكراء في مواجهة المشتري؛ أما إذا كان الشاغل هو المدين نفسه دون سند، فيباشر المشتري مسطرة إفراغه جبراً بواسطة القوة العمومية.

هل عقاركم مهدد بالبيع بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية؟

يتدخل الأستاذ محمد الرويسي بصفة استعجالية أمام مؤسسة قاضي التنفيذ والمحاكم الابتدائية لتقديم طلبات وقف البيع وحماية حقوقكم المالية والعقارية.

[صفحة إعلانات غوغل : النزاعات العقارية والأراضي الفلاحية]

محامٍ في قضايا العقار والتحفيظ بالمغرب — نزاع حول ملكية عقار، تحفيظ، أو أرض فلاحية؟

من قضايا التحفيظ والتعرضات إلى قسمة التركات وتصفية الأراضي الفلاحية، ابدؤوا بدراسة ملفكم مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض.

ما موضوع ملفكم العقاري؟

اختاروا الحالة الأقرب لملفكم لتهيئة الرسالة. لكل عقار وثائقه، ولكل نزاع تفاصيله.

- **نزاع حول ملكية عقارية أو استحقاق** : دعاوى الاستحقاق، الترامي، نزاعات الحدود، ومنازعات الحيازة والاستغلال دون سند.
- **أراضٍ فلاحية وعقارات قروية** : تصفية الوضعية القانونية للملكيات الفلاحية، الرسوم العدلية، وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي.
- **عقارات شائعة وتركات متنازع عليها** : تصفية التركات، قسمة العقارات المشاعة قضائياً أو رضائياً، وإسناد الاستغلال.
- **مساطر التحفيظ العقاري والتعرضات** : مؤازرة طالبي التحفيظ أو المتعرضين، والتقييدات الاحتياطية أمام المحافظة العقارية وقضاء التحفيظ.
- **منازعات الأكرية السكنية والمهنية والتجارية** : دعاوى الإفراغ، استيفاء الوجيبة الكرائية، ومساطر القانون 49.16 والقانون 67.12.
- **تدقيق المعاملات والبيوعات العقارية** : فحص الشواهد العقارية وسلسلة البيوع قبل التعاقد والتحقق من سلامة الوضعية القانونية.

خبرة في المادة العقارية. وإلمام بميدان النزاع. — الأستاذ عبد الرزاق الرويسي

محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض ممارس منذ 1992، راكم تجربة رصينة في معالجة النزاعات العقارية المعقدة، قضايا التحفيظ، الأراضي الفلاحية، وقسمة التركات. ترتكز مؤازرة المكتب على تشخيص دقيق للوثائق والرسوم وتحديد المسطرة القضائية أو التحفظية الأنسب لضمان حقوقكم وصيانتها طبقاً لأحكام القانون.

من الاتصال الأولي إلى مباشرة الإجراءات القانونية

مسار مهني واضح في احترام تام لأخلاقيات المهنة والسر المهني.

- **1. عرض عناصر النزاع** : اتصال هاتفي أو إرسال ملخص موجز بموضوع العقار والنزاع والمركز القانوني.
- **2. تحديد الموعد ودراسة الوثائق** : فحص الرسوم العقارية أو العدلية، الوثائق الثبوتية، والآجال القانونية بالمكتب.
- **3. رسم الخطة الإجرائية وتحديد الأتعاب** : تحديد مسطرة الترافع أو الإجراء التحفظي المناسب والاتفاق على الأتعاب بشفافية.

قبل التواصل مع المكتب (الأسئلة الشائعة)

هل ينوب المكتب في النزاعات العقارية خارج دائرة المحمدية؟

نعم. ينوب المكتب ويترافع أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط، وكافة محاكم المملكة ومحكمة النقض، خاصة في النزاعات العقارية المعقدة وقضايا التحفيظ.

ما هي المعطيات الضرورية خلال التواصل الأول؟

يُستحسن بيان طبيعة العقار (محفظ، في طور التحفيظ، أو غير محفظ)، موضوع النزاع، وأي استدعاء لجلسة أو إنذار أو تبليغ توصلتم به لتدارك أي أجل قانوني وشيك.

هل يلزم توفير كافة الوثائق قبل حجز الموعد؟

يكفي حصر المعطيات الأساسية، على أن تُحضر في الموعد وثائق الملكية المتوفرة (رسم عقاري، شهادة ملكية، رسم ملكية عدلي، عقد بيع، أو إراثة) للتدقيق القانوني المباشر.

كيف يتم تحديد أتعاب الملف العقاري؟

تُحدد الأتعاب بالاتفاق وفقاً لتعقيد المسطرة، حجم الوثائق، والمصالح المتنازع عليها، مع توثيق نطاق الإنابة طبقاً لقانون المحاماة.

التنبيه القانوني

نقدم هذه الصفحة معطيات تعريفية بخدمات المكتب ولا تغني عن الاستشارة القانونية المباشرة ودراسة الوثائق. ولا يشكل أي إجراء ضماناً مسبقاً لنتيجة قضائية محددة.